課程名稱：刑法10

00:00:01 - 00:00:05
好，我們就接著中午的進度，來看到第12頁的27題，甲是密醫這一題。

00:00:08 - 00:00:12
這一題的話，乙的部分涉及到恐嚇取財，這個我們還沒有學過，所以先不管，我們來看甲的部分。

00:00:14 - 00:00:16
來，甲的部分你探討什麼罪啊？

00:00:17 - 00:00:20
第一個要探討的是傷害罪，這個必然。

00:00:21 - 00:00:23
甲的部分呢，你第一個要檢討的是傷害罪。

00:00:24 - 00:00:27
各位，假會不會成立傷害罪？

00:00:29 - 00:00:31
所以在傷害罪的構成要件，

00:00:31 - 00:00:39
我們必須要先檢討剛剛所講的問題，醫療行為傷害說跟非傷害說，要先檢討這個問題。

00:00:40 - 00:00:43
採傷害說的話，當然構成要件會該當。

00:00:43 - 00:00:46
採非傷害說的話，構成要件不會該當。

00:00:46 - 00:00:48
所以第一個我們要先檢討的呢,

00:00:49 - 00:00:53
就是醫療行為到底會不會該當傷害罪，先檢討這個問題。

00:00:55 - 00:01:01
好，那如果你覺得本題甲具有傷害罪的構成要件該當事的話，

00:01:02 - 00:01:07
接下來在違法性的層次，你要檢討的是這裡有沒有業務上的正當行為。

00:01:08 - 00:01:11
題目裡面特別說甲他是個密醫。

00:01:12 - 00:01:13
可是呢,

00:01:13 - 00:01:19
他說已得到同意，而且用符合醫療常規的處置，為其拔牙。

00:01:19 - 00:01:20
所以這裡在考什麼呢？

00:01:21 - 00:01:24
他除了在構成要件考你醫療行為傷害或非傷害的問題之外，

00:01:24 - 00:01:29
這一題的違法性在考的就是什麼叫做業務上的正當行為。

00:01:29 - 00:01:33
剛剛我們跟各位說過，業務上的正當行為，

00:01:33 - 00:01:35
重點是什麼呢？

00:01:35 - 00:01:37
行為正當，

00:01:37 - 00:01:39
而不是業務本身的正當。

00:01:39 - 00:01:40
所以這一題我們會怎麼判斷？

00:01:40 - 00:01:43
雖然他的業務不正當，他是密醫，

00:01:43 - 00:01:48
可是這個醫療行為有經過病患的同意，而且也符合醫療的常規。

00:01:48 - 00:01:50
所以這一題當中，可不可以阻卻違法？

00:01:51 - 00:01:52
可以。

00:01:52 - 00:01:53
瞭解嗎？

00:01:53 - 00:01:54
這一題就在考這個東西，非常簡單。

00:01:54 - 00:01:59
所以醫療刑法的東西在國考不常出現，大概就三年五年出現一次。

00:02:00 - 00:02:03
最近一次就是五年前的四等書記官，曾經考過這個。

00:02:04 - 00:02:09
好，所以這個考完的話，這個看完的話，我們就題目我們就看到這吼。

00:02:10 - 00:02:15
接著，好的，接下來我們來看到189頁這邊。

00:02:29 - 00:02:34
好,我們接著就來課本189頁吼,第七節,那個超法規阻卻違法事由。

00:02:37 - 00:02:44
你們發現那個題目本有沒有發現,封面還有那個

00:02:44 - 00:02:50
呂天下的廣告啊,所有大家去旅遊,有看到嗎?

00:02:50 - 00:02:58
對啊,說至光集團也有跨足到那個旅遊業啊,真的啊,你們我不知道你們之前有沒有聽說過。

00:02:58 - 00:03:04
以前好像叫什麼娛樂課吧,對啊,後來好像作者病還是什麼,變那個呂天下。

00:03:05 - 00:03:09
所以他跟你說不要只準備考試喔。

00:03:09 - 00:03:11
考上記得去玩喔，對啊。

00:03:40 - 00:03:43
對，我們集團也有涉及這個事業喔。

00:03:43 - 00:03:44
來，接著第七節。

00:03:46 - 00:03:49
超法規阻卻違法事由的部分。

00:03:49 - 00:03:52
我們前面啊,看了21222324四個條文。

00:03:52 - 00:03:56
我們講了四種法規有規定的阻卻違法事由。

00:03:56 - 00:04:00
那接著我們就來看到超法規的阻卻違法事由。

00:04:00 - 00:04:00
但我們不會說他有罪刑法定上面的疑慮。

00:04:05 - 00:04:12
好,我們就來看到了,最典型的阻卻違法事由,第一點,這個叫做被害人承諾。

00:04:12 - 00:04:16
我們在講被害人承諾的要件前，

00:04:16 - 00:04:18
這裡的話呢，我們啊

00:04:18 - 00:04:20
要先來講一個東西，

00:04:20 - 00:04:22
就是被害人允諾侵害

00:04:22 - 00:04:25
在刑法上可能會有的效果。

00:04:25 - 00:04:31
也就是啊，在正式的看被害人承諾這一種阻卻違法事由前，

00:04:31 - 00:04:37
我們要用一個更宏觀的角度來講，被害人允諾侵害在刑法上會有什麼樣的效力呢？

00:04:39 - 00:04:41
好，傳統上是說三分法。

00:04:42 - 00:04:50
依照條文構成要件的設計不同，被害人允諾侵害在刑法上可能也會有下面三種不同的效果。

00:04:50 - 00:04:58
所以先講哦,下面三種不同的效果,為什麼會有這個差異,因為條文構成要件設計的關係,懂嗎?

00:04:59 - 00:05:00
因為條文構成

00:05:00 - 00:05:03
要件設計的不同,所以它會有下面三種不同的效果。

00:05:03 - 00:05:09
來,第一個,叫做轉而成立其他的構成要件。

00:05:09 - 00:05:18
有些犯罪啊,立法者覺得這個犯罪的法益很重大,這種犯罪的法益不準被害人自己處分。

00:05:18 - 00:05:23
所以就算被害人有處分，行為人還是有罪。

00:05:23 - 00:05:26
只是會轉而論比較輕的犯罪。

00:05:26 - 00:05:31
這一種我們說這個是第一種效果，這個叫做被害人的承諾沒有太大的效力。

00:05:31 - 00:05:34
它也是會讓行為人轉而成立其他的犯罪。

00:05:34 - 00:05:38
這個像我們講的生命法益加工自殺罪。

00:05:40 - 00:05:42
生命法益的話就275嘛。

00:05:42 - 00:05:43
加工自殺。

00:05:44 - 00:05:48
因為我們通說的說法是生命是一切的根本。

00:05:48 - 00:05:53
那通說會覺得一個人想自殺，某種程度可能是不太理智的決定。

00:05:54 - 00:05:59
所以對於一個想自殺的人來說，如果行為人送他一程的話。

00:06:00 - 00:06:00
不會無罪喔

00:06:00 - 00:06:04
只是成立比較輕的加工自殺罪275條

00:06:04 - 00:06:09
所以生命法益呢就是這一類被害人承諾不會有什麼效力

00:06:09 - 00:06:13
這裡只會怎麼樣轉而為比較輕的275

00:06:13 - 00:06:17
當然各位可以補充一下重大的身體法益

00:06:18 - 00:06:20
282其實照理說也是

00:06:20 - 00:06:21
只是我跟你們說

00:06:22 - 00:06:26
282在2019年修法之後它面目全非

00:06:27 - 00:06:27
就282了

00:06:27 - 00:06:31
282原本叫加重傷罪

00:06:32 - 00:06:37
原本這一條罪是罰那種別人想重傷你，你送他一程的那一種

00:06:37 - 00:06:44
比如說陸伯言跟我講說，那個懶覺我不要了，你幫我剁掉好不好

00:06:44 - 00:06:45
免得那根懶覺在外面惹事生非

00:06:45 - 00:06:45
比如說

00:06:45 - 00:06:46
陸伯言跟我這樣說

00:06:46 - 00:06:47
我說你確定嗎？你不要亂叫。

00:06:47 - 00:06:49
對，我確定。好，我想了三天三夜。

00:06:49 - 00:06:51
我說好，你說的哦，我幫你剁掉哦。

00:06:52 - 00:06:53
以前在罰這種東西。

00:06:53 - 00:06:53
知道嗎？

00:06:54 - 00:06:57
可是282在2019修法之後面目全非

00:06:57 - 00:06:58
這個到分則再說

00:06:58 - 00:07:00
所以282現在

00:07:00 - 00:07:03
還有沒有在處罰加工重傷

00:07:03 - 00:07:04
這是分則的問題

00:07:04 - 00:07:05
所以我們這邊只列275是這樣的考量

00:07:06 - 00:07:10
所以第一個有些犯罪他不準被害人處分，像殺人罪這個就是

00:07:11 - 00:07:12
再來第二種情形

00:07:14 - 00:07:17
第二個呢我們說叫做影響

00:07:17 - 00:07:17
構成要件該當性

00:07:18 - 00:07:23
有些犯罪啊，他在構成要件的層次就有要求被害人的意願

00:07:24 - 00:07:28
也就是這種犯罪要被害人

00:07:28 - 00:07:28
同意

00:07:29 - 00:07:33
要被害人有同意或者要被害人有反對

00:07:33 - 00:07:35
他的構成要件才會該當

00:07:36 - 00:07:39
這時候啊如果被害人有說OK的話

00:07:40 - 00:07:42
那構成要件就不該當的嘛對不對

00:07:42 - 00:07:43
比如說我們講強

00:07:43 - 00:07:44
制性交罪

00:07:45 - 00:07:46
221

00:07:46 - 00:07:47
我們一起來看這個條文

00:07:49 - 00:07:50
一起跟我看喔

00:07:50 - 00:07:51
因為這個條文很多人都會讀錯

00:07:52 - 00:07:53
我這邊先講第一遍的性犯罪

00:07:54 - 00:07:56
我會再跟各位講第二遍第三遍

00:07:56 - 00:07:59
因為這個大概有八成的考生都會讀錯

00:08:01 - 00:08:03
221條文怎麼說?

00:08:04 - 00:08:12
對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反意願的方法而為性交。

00:08:12 - 00:08:13
同學221怎麼讀?

00:08:15 - 00:08:18
221這個條文的行為手段的意思是這樣。

00:08:19 - 00:08:21
強暴違反意願，脅迫違反意願。

00:08:21 - 00:08:26
恐嚇違反意願，催眠術違反意願，還有其他違反意願。

00:08:27 - 00:08:28
這樣讀才對，知道嗎？

00:08:29 - 00:08:34
你不能讀成強暴、脅迫、恐嚇、催眠術是A，然後其他違反意願是B，不對，不可以這樣讀。

00:08:36 - 00:08:40
很多考生都讀成後面那個樣子，然後把一堆不相干的攪和在一起。

00:08:40 - 00:08:42
這個以後我到分責再說。

00:08:42 - 00:08:45
所以我們記得，221正確的理解是。

00:08:47 - 00:08:54
強暴違反意願、脅迫違反意願、恐嚇違反意願、催眠術違反意願，還有其他違反意願。

00:08:54 - 00:08:56
這個條文這樣讀才對。

00:08:56 - 00:08:59
所以你可以知道221條的核心叫什麼呢？

00:09:00 - 00:09:01
違反意願嘛。

00:09:01 - 00:09:04
不管什麼手段，最後都要達到一個違反意願的程度，

00:09:04 - 00:09:05
犯罪才能成立。

00:09:05 - 00:09:09
所以各位，男女朋友相約玩性虐待的遊戲，

00:09:09 - 00:09:14
男生經過女生的同意，把女生捆綁起來，邊打她，然後一邊性交。

00:09:14 - 00:09:19
女生玩得很爽，但是為了配合劇情演出，假裝自己好像一副被強劫的樣子。

00:09:19 - 00:09:21
這時候這個男生會怎麼樣？

00:09:21 - 00:09:22
他就不該當221啦。

00:09:23 - 00:09:26
雖然外觀上有強暴的性交，但是他就沒有該當那個違反意願嘛，對不對？

00:09:27 - 00:09:31
所以這樣的情況會怎麼樣？阻卻行為的構成要件該當性。

00:09:32 - 00:09:37
這個時候啊，這個效果叫做阻卻構成要件的同意。

00:09:40 - 00:09:41
所以我們講喔。

00:09:43 - 00:09:47
某一條罪的構成要件，如果被害人說，OK啊，沒關係啊，你可以侵害我啊。

00:09:48 - 00:09:50
如果被害人這樣說，這條罪就不再該當了。

00:09:50 - 00:09:53
那這時候被害人說的OK，在法律上叫做什麼呢？

00:09:53 - 00:09:57
阻卻構成要件的同意，知道嗎？他叫阻卻構成要件的同意。

00:09:57 - 00:09:59
他跟第三個阻卻違法的承諾不一樣喔。

00:09:59 - 00:09:59
我們翻過來。

00:10:01 - 00:10:03
那什麼叫阻卻違法的承諾？

00:10:05 - 00:10:06
概念不同啊。

00:10:07 - 00:10:08
你想用傷害罪起訴好了。

00:10:09 - 00:10:10
傷害罪最沒有爭議。

00:10:12 - 00:10:13
以傷害罪來講。

00:10:14 - 00:10:15
277條的傷害罪。

00:10:16 - 00:10:20
條文只說傷害人的身體或健康。

00:10:21 - 00:10:23
277的傷害罪。

00:10:23 - 00:10:26
條文有沒有規定被害人的意願？

00:10:27 - 00:10:29
說要違反他的意願或沒有經過他的同意。

00:10:29 - 00:10:30
沒有。

00:10:30 - 00:10:30
對不對？

00:10:31 - 00:10:33
所以是277的傷害罪。

00:10:34 - 00:10:37
就算被害人說OK沒關係，你可以打我，不要打死就好。

00:10:37 - 00:10:38
就算被害人有這樣說。

00:10:39 - 00:10:40
構成要件會不會該當？

00:10:41 - 00:10:42
會啊，還是會啊，對不對？

00:10:42 - 00:10:48
所以277的傷害罪很明顯，被害人的意願無關他的構成要件該當性。

00:10:49 - 00:10:51
可是我們會接著說啊。

00:10:52 - 00:10:55
身體法益，他不是什麼了不起的法益。

00:10:56 - 00:11:02
所以身體法益這種東西，應該要讓被害人自己有處分的空間。

00:11:02 - 00:11:05
所以啊，在一個經過被害人允諾的傷害。

00:11:06 - 00:11:12
比如說我朋友在練拳擊，他就問我啦，所以你借我當人肉沙包打個幾拳怎麼樣啊？

00:11:13 - 00:11:16
我說好啊，我們好兄弟，要20年好交情沒問題啊。

00:11:16 - 00:11:18
你打我OK啦，不要把我打死就好。

00:11:18 - 00:11:20
他真的揍了我一拳，我瘀青了。

00:11:21 - 00:11:22
這時候會怎麼處理？

00:11:23 - 00:11:24
他會不會繼續該當傷害罪？

00:11:25 - 00:11:26
會，一定會。

00:11:27 - 00:11:28
因為277的構成要件沒有被害人的意願嘛，對不對？

00:11:29 - 00:11:30
可是我

00:11:30 - 00:11:30
會

00:11:30 - 00:11:31
會接著說了，身體法益又不是什麼了不起的法益。

00:11:33 - 00:11:34
我應該要有權處分啊。

00:11:34 - 00:11:37
所以這樣的案例，雖然他該當傷害罪，可是在違法性我們說啊。

00:11:39 - 00:11:44
這時候就要搬出一個超法規阻卻違法事由叫做被害人承諾。

00:11:44 - 00:11:50
我們說呢，我的朋友就會因為被害人承諾的這一種超法規阻卻違法事由。

00:11:51 - 00:11:54
阻卻違法而不成立傷害罪，瞭解吧？

00:11:56 - 00:11:57
所以各位啊。

00:11:58 - 00:11:59
阻卻構成要件的。

00:12:00 - 00:12:00
同意。

00:12:01 - 00:12:05
跟阻卻違法的承諾兩者差在哪裡？

00:12:07 - 00:12:09
差在構成要件的設計

00:12:09 - 00:12:09
知道嗎

00:12:10 - 00:12:11
再講一次喔，

00:12:11 - 00:12:13
如果這一條罪的構成要件，

00:12:13 - 00:12:15
他條文就已經規定了，

00:12:15 - 00:12:16
要被害人不同意，

00:12:16 - 00:12:18
或者要違反被害人的意願，

00:12:18 - 00:12:20
他的構成要件才能該當的

00:12:20 - 00:12:24
那哪一種被害，那一種犯罪被害人說OK，我們叫什麼，叫同意，知道嗎

00:12:25 - 00:12:29
反過來說像傷害罪，因為傷害罪他沒有講被害的意願嘛

00:12:29 - 00:12:34
所以這種犯罪，不管被害人同意不同意，你打他都是該當傷害罪啊

00:12:34 - 00:12:36
只是我們說傷害這種法是可以捨棄的啊

00:12:37 - 00:12:43
所以這個時候才會到違反性這邊，搬出阻卻違法事由叫做被害人承諾，知道吧

00:12:43 - 00:12:50
所以同意跟承諾我們用什麼分，用構成要件的設計，用構成要件的形態下去做區分喔

00:12:50 - 00:12:51
好啦

00:12:51 - 00:12:52
那括號二

00:12:53 - 00:12:55
為什麼要區分同意跟承諾

00:12:56 - 00:12:59
通說認為啊，同意跟承諾的區別實意在於

00:13:00 - 00:13:04
如果被害人的意思表示有瑕疵，那該怎麼辦呢

00:13:05 - 00:13:07
一般的說法喔

00:13:07 - 00:13:10
同意這邊啊，就算有瑕疵，沒關係

00:13:11 - 00:13:14
同意的瑕疵，不影響同意的效力

00:13:14 - 00:13:15
多數的說法是這樣子喔

00:13:16 - 00:13:18
所以比如說有一個

00:13:21 - 00:13:22
有個壞人

00:13:22 - 00:13:22
他按門鈴

00:13:22 - 00:13:25
是一個小孩，壞人就跟那個小孩說

00:13:25 - 00:13:29
我是那個，瓦斯公司的人哦

00:13:29 - 00:13:32
叔叔來幫你們家檢查瓦斯哦，那小朋友不知道嘛

00:13:32 - 00:13:33
就開門

00:13:33 - 00:13:33
讓這個壞人進去

00:13:33 - 00:13:37
結果壞人進去啊,去對那個小孩的媽媽性侵害

00:13:37 - 00:13:45
這時候這個壞人會不會該當,呃,侵入住宅罪,不會哦,因為被害人事實上已經有所期許的,知道嗎

00:13:45 - 00:13:47
你說他是小孩,對沒差

00:13:48 - 00:13:50
被害人同意,同意

00:13:50 - 00:13:55
只要事實上有做這個行為，法益的捨棄就生效了，可是承諾不是。

00:13:55 - 00:13:57
承諾不是。

00:13:57 - 00:14:00
承諾如果意思表示有瑕疵的話，會影響它的效力，主要的差別在這個地方，我們等一下就會來看到了。

00:14:00 - 00:14:00
好，於是啊，我們來看第二點這邊喔。

00:14:00 - 00:14:00
被害人承諾的要件。

00:14:00 - 00:14:00
來,第一個。

00:14:06 - 00:14:11
被害人承諾呢,我們講,這個法益要去有處分的可能性。

00:14:12 - 00:14:16
也就是啊,個人法益的犯罪,才能被害人承諾。

00:14:17 - 00:14:21
國家法益,社會法益的犯罪,不可以承諾。

00:14:21 - 00:14:25
尤其,實務上容易出現的誣告罪。

00:14:25 - 00:14:30
下面的判決就講到，誣告罪不可以被害人承諾主權力。

00:14:30 - 00:14:30
地方。

00:14:32 - 00:14:36
同學可能聽得覺得奇怪，為什麼誣告的承諾在實務上會容易發生。

00:14:37 - 00:14:39
我跟你們講，劇情絕對不是這樣。

00:14:39 - 00:14:45
你們不要想說，誣告的被害人承諾是不是就是說，路博言就跟我講說他都沒有當過被告，他超想當被告。

00:14:45 - 00:14:49
然後我就跟陸伯言說，那不然我就去告你性侵啊，你來當個被告怎麼樣。

00:14:49 - 00:14:52
陸伯言說，好啊，沒問題啊，然後我就去告他性侵。

00:14:52 - 00:14:54
你覺得實務上的誣告承諾會是這樣嗎？

00:14:54 - 00:14:56
不可能啦，哪那麼多無聊人對不對？

00:14:57 - 00:15:01
我跟你們講，實務的誣告承諾，通常在毒品案件。

00:15:02 - 00:15:03
我以前真的遇過。

00:15:03 - 00:15:05
有被告跟我出這個餿主意,真的遇過。

00:15:06 - 00:15:08
先講一個前情提要。

00:15:08 - 00:15:12
這個法條啊,在毒品危害防制條例第17條第一項。

00:15:13 - 00:15:14
你們看一下。

00:15:14 - 00:15:16
考試不會考,但這個你們在實務工作一定會遇到。

00:15:18 - 00:15:20
真的你們考上律師考上司法官之後,

00:15:20 - 00:15:22
毒品案件裡面一定會遇到啦,不可能不遇到。

00:15:22 - 00:15:23
因為毒品案件那麼多。

00:15:24 - 00:15:27
毒品危害防制條例17條一項。

00:15:28 - 00:15:29
這個我們跟我們一起看。

00:15:30 - 00:15:32
因為那個，那個什麼？

00:15:33 - 00:15:33
刑法不會考。

00:15:33 - 00:15:34
一定不會考。

00:15:35 - 00:15:37
但是刑訴有可能會出現。

00:15:38 - 00:15:41
因為這個東西會跟刑訴上那個再審掛在一起。

00:15:44 - 00:15:44
來。

00:15:44 - 00:15:47
毒品危害防制條例第17條第一項。

00:15:47 - 00:15:51
這個條文他說你犯那個特定的毒品犯罪。

00:15:51 - 00:15:54
然後啊，你供出來源，供出你的毒品來源。

00:15:57 - 00:16:00
因此而讓那個國家機關查獲。

00:16:00 - 00:16:01
你的上游的話,

00:16:01 - 00:16:03
減輕或免除其刑。

00:16:03 - 00:16:04
看到了嗎？

00:16:04 - 00:16:06
就你販毒品的犯罪,比如說你是一個毒販,

00:16:07 - 00:16:14
那如果你願意跟警方講出你的毒品上游，而警方也真的循這個線索去破獲的話，

00:16:14 - 00:16:16
你可以減免其刑，

00:16:16 - 00:16:17
超優惠。

00:16:17 - 00:16:19
我們毒品犯罪有這麼一個規定。

00:16:19 - 00:16:21
那我跟你講，這一條很難用。

00:16:21 - 00:16:22
你知道為什麼嗎？

00:16:22 - 00:16:23
因為它要求因果關係。

00:16:24 - 00:16:27
就是，你講你的來源，

00:16:28 - 00:16:30
國家後來找到這個來源，

00:16:31 - 00:16:32
兩者要有因果關係喔。

00:16:33 - 00:16:37
國家要是真的因為你講，他才知道，然後後來真的破獲，這樣才可以喔。

00:16:38 - 00:16:39
所以有的時候就倒楣。

00:16:40 - 00:16:41
這個人他有供出來源。

00:16:42 - 00:16:44
結果那個上游啊，搶先一步先被抓了。

00:16:45 - 00:16:47
沒用，就不能減了，因為沒有因果關係。

00:16:47 - 00:16:54
或者比如說，有些時候可能是，對啊，就講了他已經被抓了。

00:16:54 - 00:16:58
或者說講了之後，但其實國家早就知道這個人在賣毒品，

00:16:58 - 00:17:01
只是還沒抓到，那個也不算，因為沒有因果關係，你知道嗎？

00:17:01 - 00:17:02
所以這條其實不好用。

00:17:03 - 00:17:04
這條不好用啊。

00:17:04 - 00:17:10
這一條在刑訴上你們應該會講到，因為這一條會牽扯到刑訴上面的一個再審的問題。

00:17:10 - 00:17:14
就以前有人，他在偵查中就是講他上游是那個A，

00:17:15 - 00:17:17
但A就一直跑路，國家就一直抓不到他。

00:17:18 - 00:17:23
後來這個被告去關了，去關之後啊，A終於被國家抓到了。

00:17:24 - 00:17:28
而且還真的證明，A為什麼會被國家抓到？就是被告的供述，有因果關係啊。

00:17:30 - 00:17:32
可是那個時候那個毒販已經判刑確定了。

00:17:32 - 00:17:34
他就想申請再審啊。

00:17:34 - 00:17:36
你知道以前實務不準嗎?

00:17:36 - 00:17:40
因為再審的話，刑法的變更不算啊。

00:17:40 - 00:17:42
後來那個憲判字有那個不同的意見。

00:17:43 - 00:17:48
這個這個以後，不是憲判字啊，還是，對吧，憲判字吧，這個這個你們刑訴老師會講。

00:17:48 - 00:17:50
好啦，我要說，

00:17:51 - 00:17:53
實務上會發生這種狀況。

00:17:53 - 00:17:56
以前我處理過一個毒品案件，被告跟我出這個餿主意。

00:17:58 - 00:18:00
這個被告他不想

00:18:00 - 00:18:01
供出他真正的來源

00:18:02 - 00:18:04
因為他真正的來源可能是好兄弟之類的

00:18:04 - 00:18:08
甚至可能供出了他，他會有一些人身安全的顧慮，被告不想講他真的來源

00:18:09 - 00:18:11
可是被告又想減刑

00:18:12 - 00:18:12
被告怎麼做呢？

00:18:13 - 00:18:14
他突發奇想，

00:18:15 - 00:18:19
他想到啊，他有個乾妹妹，最近也卡到販毒的案件，

00:18:20 - 00:18:22
然後被告就每天關在看守所裡無聊啊，

00:18:23 - 00:18:24
他就想到這一招啊，

00:18:25 - 00:18:25
他說，律師啊，

00:18:26 - 00:18:28
那你去跟我的乾妹商量一下,

00:18:28 - 00:18:31
找我乾妹當上游，怎麼樣？

00:18:32 - 00:18:35
被告的想法是，找他乾妹來當上游，

00:18:35 - 00:18:38
沒差嘛，因為他乾妹本來自己就卡到販毒的案件，

00:18:39 - 00:18:43
那販毒案件的話，再多卡他一條，數罪併罰下來也沒差幾個月啊。

00:18:43 - 00:18:44
要多少錢給他啊？

00:18:45 - 00:18:51
那這樣的話呢，對那個乾妹來說，頂多都關幾個月，拿錢補償他嘛。

00:18:51 - 00:18:54
啊對我的被告來說呢，是不是可以減免？

00:18:55 - 00:18:55
好像很優惠。

00:18:55 - 00:18:56
對不對？

00:18:56 - 00:18:57
被告跟我提這個餿主意,

00:18:57 - 00:18:58
跟我說律師可不可以幫我這個忙?

00:18:58 - 00:18:59
我說不行啦,

00:19:00 - 00:19:01
當然不行啊,

00:19:01 - 00:19:02
我才不要配合他咧,

00:19:03 - 00:19:03
第一個

00:19:04 - 00:19:09
我就說，你這樣提，對你不利，對我也不利，而且法官不會信

00:19:09 - 00:19:10
因為我就跟被告講

00:19:11 - 00:19:13
我說，來，你關進去好幾個月了

00:19:14 - 00:19:16
假設你的上游真的是那個乾妹

00:19:16 - 00:19:18
那為什麼你一開始沒有講？

00:19:19 - 00:19:21
你關了好幾個月才突然想到，喔，

00:19:21 - 00:19:21
上游就是他，

00:19:22 - 00:19:23
是不是不符合常理？

00:19:23 - 00:19:24
對，這是第一個。

00:19:24 - 00:19:26
再來,如果他真的是你的上游,

00:19:27 - 00:19:29
那檢察官看你手機的通聯紀錄,

00:19:30 - 00:19:33
你跟那個人每天在那邊無聊打屁,在那邊講一些五四三,

00:19:33 - 00:19:36
從來沒有講買賣毒品,那突然說他是你上游,那他也認,

00:19:36 - 00:19:38
你覺得法官檢察官會信嗎?

00:19:39 - 00:19:40
對啊，我就是跟他這樣說啊。

00:19:40 - 00:19:41
那我就說，

00:19:42 - 00:19:43
好，你真的要這樣講，

00:19:43 - 00:19:45
那如果你說我去牽線，

00:19:45 - 00:19:46
我也變被告欸。

00:19:46 - 00:19:47
我說不要啦，不要這樣搞啦！

00:19:48 - 00:19:49
後來被告說好了，

00:19:49 - 00:19:50
就算了。

00:19:50 - 00:19:51
實務上真的會發生這種狀況喔！

00:19:52 - 00:19:53
你想，

00:19:54 - 00:19:56
對我這個被告來說，

00:19:57 - 00:20:00
他想找他乾妹去當他的毒品

00:20:00 - 00:20:00
上游。

00:20:01 - 00:20:04
假設他的乾妹說好啊，沒關係啊，我就當你上游啊。

00:20:05 - 00:20:08
那是不是等於是我的被告在誣告他的乾妹？

00:20:08 - 00:20:12
誣告他的乾妹，說他賣毒品給她，懂我意思吧？

00:20:13 - 00:20:16
然後他乾妹說好啊，OK啊，你來告我啊，我就當你上游啊。

00:20:16 - 00:20:18
是不是得被害人承諾的誣告？對啊。

00:20:18 - 00:20:22
所以我就說這不行啦，因為誣告罪它是一個保護國家法益的犯罪，

00:20:23 - 00:20:24
它是沒有被害人的啦。

00:20:24 - 00:20:30
所以在這種得被害人承諾的誣告，行為人還是會成立誣告罪。

00:20:30 - 00:20:33
國家法益沒得捨棄，這是沒有被害人的。

00:20:33 - 00:20:35
所以這種案件，看以後同學你們去實務會不會遇到。

00:20:36 - 00:20:39
很多那個在看守所在監獄裡面關久的人，

00:20:39 - 00:20:44
他們都會有一些奇怪的想法，就是這種犯罪人間的都市傳說。

00:20:44 - 00:20:48
真的啊，就他們覺得這樣可行，但是就他們覺得而已啦。

00:20:50 - 00:20:53
好，所以這個是第一個，法要處分的可能性。

00:20:53 - 00:20:56
再來第二個（二），被害人要有處分權。

00:20:56 - 00:20:59
所以像我們說生命跟重大身體法益是沒有處分權的。

00:20:59 - 00:21:17
還有呢，像財產法益毀損那一種，

00:21:17 - 00:21:39
毀損罪的話也必須要全體的被害人都同意，

00:21:39 - 00:21:46
這才可以喔。

00:21:46 - 00:21:47
不能只有部分人同意喔。

00:21:48 - 00:21:49
好，第三個，括號三。

00:21:50 - 00:21:52
被害人啊，要有承受能力。

00:21:53 - 00:21:58
我們這裡講承受能力呢，不以民法上的行為能力為必要。

00:21:59 - 00:22:00
這裡的承受能力全部都是取決於

00:22:00 - 00:22:00
頭痛,

00:22:01 - 00:22:04
那這個人他牙齒很爛,幾乎每一顆都補過,

00:22:04 - 00:22:09
所以這個頭痛的人啊,他就一直覺得他頭痛是因為補牙的填充物質所導致的,

00:22:09 - 00:22:10
他就一直有這樣的確信,

00:22:10 - 00:22:12
因為他牙齒幾乎每一顆都補過嘛,

00:22:12 - 00:22:17
他就到牙醫那邊去跟他的牙醫師說，我不想再頭痛了，你幫我把整口牙都拔光。

00:22:18 - 00:22:21
牙醫就跟他說，不是啦，你頭痛應該跟牙齒沒有關係。

00:22:21 - 00:22:24
但那個人就不管，就說我就覺得跟它有關。

00:22:25 - 00:22:27
牙醫想說好吧，無可奈何，就幫他把整口牙拔光。

00:22:27 - 00:22:31
結果整口牙拔光之後，那個人他頭還是痛。

00:22:32 - 00:22:33
他後悔地去告牙醫,

00:22:33 - 00:22:34
你說這人是不是很爛？

00:22:35 - 00:22:36
牙醫被判傷害罪耶,

00:22:36 - 00:22:37
對啊,

00:22:37 - 00:22:39
因為德國法務說這個承諾不理智啊。

00:22:40 - 00:22:40
所以無效啊,

00:22:41 - 00:22:41
知道吧?

00:22:41 - 00:22:44
所以成年人承諾如果是這種不理智的承諾,依然會無效喔,

00:22:45 - 00:22:45
好,

00:22:47 - 00:22:49
未成年人的承諾有沒有可能有效?

00:22:49 - 00:22:49
有

00:22:50 - 00:22:51
只要有辨別事理的能力

00:22:52 - 00:22:54
所以像國高中生那一種可不可以承諾？

00:22:54 - 00:22:55
可以喔

00:22:55 - 00:22:55
知道嗎？

00:22:55 - 00:22:56
那種是可以承諾的喔,

00:22:58 - 00:23:01
好，所以這個是我們講括號三號要有承諾能力,

00:23:01 - 00:23:02
再來，括號四，

00:23:03 - 00:23:06
承諾要出於被害人本人的自由意思，

00:23:07 - 00:23:11
也就是啊，承諾它不能有一些詐欺脅迫的情況存在。

00:23:12 - 00:23:14
下面的括號四這邊，來我們看喔，

00:23:15 - 00:23:22
如果那個承諾有錯誤，或者是有詐欺的話，承諾的效力如何呢？

00:23:23 - 00:23:25
這裡啊，我們來看到下面這邊喔，

00:23:25 - 00:23:26
第一個叫做，

00:23:27 - 00:23:31
被害人的動機錯誤，或者是表達錯誤。

00:23:31 - 00:23:33
這個其實跟民法上學得很像啦,

00:23:33 - 00:23:37
我一般講說,如果被害人是動機錯或表達錯誤的話,

00:23:38 - 00:23:39
這種動機錯誤的層面,

00:23:39 - 00:23:42
因為動機這個東西一般相對人不太會知道,

00:23:42 - 00:23:46
所以動機錯誤在民法上來說,不影響意思表示的效力,

00:23:46 - 00:23:53
那麼到刑法上也是，動機錯誤不會影響被害人承諾的效力。

00:23:53 - 00:23:53
知道嗎？

00:23:53 - 00:23:54
不會影響喔。

00:23:55 - 00:23:56
我們講動機錯誤是這樣子。

00:23:57 - 00:23:58
以前在德國也發生過。

00:23:59 - 00:24:00
就是有

00:24:00 - 00:24:04
有一對夫妻結婚之後啊，那個太太覺得老公一直冷落她。

00:24:04 - 00:24:06
那太太對自己的外表沒有什麼自信，

00:24:06 - 00:24:11
太太就覺得說應該是我的臉太大，我老公才不喜歡我，

00:24:11 - 00:24:13
所以那個太太就去做削骨手術把臉變小。

00:24:13 - 00:24:16
想說我臉變小了吧，先生應該就會重新愛上我。

00:24:16 - 00:24:18
結果臉變小之後，那先生還是不喜歡她。

00:24:19 - 00:24:22
然後她去告那個醫美的醫師。

00:24:22 - 00:24:23
對，很莫名其妙的案例。

00:24:23 - 00:24:24
這一件的話也是。

00:24:25 - 00:24:30
因為我們講，被害人承諾的動機，一般外人不會知道。

00:24:30 - 00:24:35
所以這種情況呢，被害人的承諾啊，我們講說依然有效。

00:24:35 - 00:24:36
這是依然有效的。

00:24:38 - 00:24:39
好，再來第二個，

00:24:40 - 00:24:44
那如果這個承諾受到行為人的欺騙呢？

00:24:45 - 00:24:48
這個東西啊，叫做法益關聯性理論。

00:24:49 - 00:24:52
我們講說啊，被欺騙的承諾會不會有效？

00:24:53 - 00:24:54
會不會有效？

00:24:54 - 00:24:55
我們不可以一概而論。

00:24:56 - 00:24:59
我們要區分啊，它是法益相關的欺騙。

00:25:00 - 00:25:03
或者是法益無關的欺騙。

00:25:03 - 00:25:07
這個理論很重要，因為這個理論到性犯罪又會再出現一次，

00:25:07 - 00:25:12
我們這裡先講第一遍，到性犯罪我們再講第二遍的時候，同學應該就更能進入狀況了。

00:25:13 - 00:25:16
這個法益關聯性理論啊，它的思考是這樣子，

00:25:17 - 00:25:19
我從日常生活的觀點來講，

00:25:20 - 00:25:23
我們會說啊，所謂被騙做了某件事，

00:25:25 - 00:25:26
被騙做某件事，

00:25:26 - 00:25:28
具體來說我們可以分成兩種情況。

00:25:29 - 00:25:34
第一種情況是，你連自己在做什麼事都被騙，

00:25:34 - 00:25:36
這是第一種情況。

00:25:37 - 00:25:42
第二種情況是，你知道自己在做什麼事，

00:25:43 - 00:25:48
但是你搞錯了做這件事之後可以得到什麼東西。

00:25:49 - 00:25:50
這是兩種不同的情況，

00:25:50 - 00:25:50
知道嗎？

00:25:51 - 00:25:56
第一個是你連自己在做什麼都搞錯，都沒有建立正確的認知，這是第一種情況。

00:25:57 - 00:25:59
第二種情況是，你對於自己在做的事，

00:26:00 - 00:26:05
有正確的認知，而你搞錯的是，做這件事之後，可以得到什麼。

00:26:06 - 00:26:06
好，我舉個例子喔。

00:26:07 - 00:26:09
同樣是詐騙集團的話術。

00:26:11 - 00:26:12
你們知道嗎，有些被害人怎麼被騙的。

00:26:13 - 00:26:17
詐騙集團引導民眾去操作ATM。

00:26:18 - 00:26:23
然後詐騙集團就很聰明喔,跟那個被騙的人講,說來來,我們現在要做一個身分的認證。

00:26:24 - 00:26:30
身分認證呢,請你先插金融卡,打完密碼之後啊,你幫我把那個語言切換到越南文那邊。

00:26:30 - 00:26:33
他看我們一般人不會越南文嘛。

00:26:33 - 00:26:39
然後詐騙集團呢,就引導那個臺灣人去按那個越南文,他說就不知道什麼東西嘛,就亂按。

00:26:39 - 00:26:42
結果按到那個畫面啊，其實是匯款出去的畫面。

00:26:43 - 00:26:46
然後詐騙集團就騙那個民眾，說我們現在要做身分認證。

00:26:47 - 00:26:48
你先打第一串數字。

00:26:48 - 00:26:50
第一串數字就是對方人頭帳戶的數字。

00:26:51 - 00:26:57
然後第二串數字呢，詐騙集團就騙那個民眾，說這邊啊，你隨便按幾個字，只要在你的餘額之內就可以。

00:26:58 - 00:26:59
民眾就以為在做身分認證。

00:26:59 - 00:27:01
一按錢就出去了。

00:27:01 - 00:27:03
民眾不知道，不知道錢就出去了。

00:27:04 - 00:27:05
這種情況就第一種嘛，對不對。

00:27:05 - 00:27:09
被害人根本不知道自己在做什麼事，這第一種。

00:27:11 - 00:27:12
第二種是什麼呢？

00:27:12 - 00:27:14
知道在做什麼事。

00:27:14 - 00:27:15
可是怎麼樣？

00:27:16 - 00:27:19
不知道做的這件事之後會得到什麼東西。

00:27:21 - 00:27:23
或者是說被騙做這件事會得到什麼東西？

00:27:24 - 00:27:25
所以第二種情況是，假設我被騙了。

00:27:27 - 00:27:29
我匯款給對方。

00:27:29 - 00:27:32
結果等的3C什麼東西還沒寄來。

00:27:32 - 00:27:35
原來對方根本就沒有要賣東西，他就純粹騙我的錢而已。

00:27:36 - 00:27:37
這第二種情況對不對？

00:27:37 - 00:27:40
我對於錢轉出去，我有正確的認知喔。

00:27:40 - 00:27:43
我搞錯的是什麼呢？轉出去之後會不會得到對應的商品。

00:27:43 - 00:27:43
瞭解吧。

00:27:44 - 00:27:47
所以這一組概念，如果同學你懂的話，我們就回來這個傷害罪這邊。

00:27:48 - 00:27:51
被害人承諾也是一樣，我們講啊，同樣是行為人欺騙被害人去處分法益。

00:27:58 - 00:28:00
有所謂法益性。

00:28:00 - 00:28:01
相關的欺騙跟法益無關的欺騙。

00:28:02 - 00:28:04
法益相關的欺騙的意思就是，

00:28:05 - 00:28:08
被害人被騙做的那一件事，

00:28:09 - 00:28:12
跟行為人實際上做的那件事，

00:28:13 - 00:28:14
兩者根本就不一樣。

00:28:15 - 00:28:16
這叫法律相關的欺騙,

00:28:16 - 00:28:17
知道嗎?

00:28:17 - 00:28:19
被害人所被騙同意做的事,

00:28:20 - 00:28:22
跟行為人實際上所做的那一件事,

00:28:23 - 00:28:25
根本是兩件不一樣的事。

00:28:26 - 00:28:27
這叫法義相關的欺騙，

00:28:27 - 00:28:27
瞭解吧？

00:28:29 - 00:28:29
所以比如說，

00:28:30 - 00:28:33
那個，比如說那個，

00:28:34 - 00:28:36
你在醫院的急診室啊,

00:28:37 - 00:28:38
在那邊一直鬧。

00:28:39 - 00:28:40
然後醫生就說,

00:28:40 - 00:28:42
我要幫你注射點滴,

00:28:43 - 00:28:44
幫你注射點滴。

00:28:44 - 00:28:48
讓你剛出完車禍啊，身體可以稍微恢復一些。

00:28:49 - 00:28:50
你就說，喔，好吧。

00:28:50 - 00:28:50
OK啊。

00:28:50 - 00:28:52
你以為是生理食鹽水而已，

00:28:52 - 00:28:55
結果醫師幫你注射的點滴是鎮定劑。

00:28:56 - 00:28:57
這就是第一種情況。

00:28:58 - 00:28:59
你同意什麼？

00:29:40 - 00:29:42
醫師幫你打一般的營養補品,

00:29:42 - 00:29:43
或者生理食鹽水,

00:29:43 - 00:29:43
對不對？

00:29:44 - 00:29:47
結果醫師幫你打的卻是鎮定劑。

00:29:47 - 00:29:49
兩者根本就是不同一件事，

00:29:49 - 00:29:50
所以這個是什麼呢？

00:29:51 - 00:29:52
法益相關的欺騙，

00:29:52 - 00:29:52
懂這意思嗎？

00:29:53 - 00:29:56
所以以後你們看到法益相關的欺騙,

00:29:57 - 00:29:58
腦中要反射出來的就是什麼?

00:29:59 - 00:30:00
被害人同意A,

00:30:00 - 00:30:02
行為人實際上做的事,被害人哪有承諾,對不對?

00:30:03 - 00:30:07
所以法益相關的欺騙呢,被害人的承諾根本無效。

00:30:07 - 00:30:10
反過來，什麼叫法益無關的欺騙？

00:30:12 - 00:30:17
被害人所承諾的，跟行為人所做的是同一件事。

00:30:18 - 00:30:20
這兩者是同一件事喔。

00:30:20 - 00:30:25
只是被騙說，做這件事可以得到什麼東西。

00:30:26 - 00:30:28
瞭解吧，這叫法益無關的欺騙。

00:30:28 - 00:30:29
所以比如說。

00:30:31 - 00:30:40
那個一輛捐血車，上面掛著紅布條，紅布條上面寫著，說凡捐血者送西堤餐券一張。

00:30:41 - 00:30:44
你看了覺得很高興啊，西堤餐券一張500多塊，當然去捐啊。

00:30:45 - 00:30:48
捐完之後你跟護理師說，我捐完，那個餐券呢？

00:30:49 - 00:30:53
護理師說，你真好騙啊，餐券早就沒了啦，不掛這個布條你哪會來捐血啊。

00:30:55 - 00:30:56
這種情況是什麼呢?

00:30:56 - 00:30:58
就是我說的法益無關的欺騙，為什麼?

00:30:59 - 00:31:04
因為你在捐血的時候，你對於針會刺激你的血管。

00:31:05 - 00:31:09
你對於這樣做會讓你喪失幾百cc的血液。

00:31:10 - 00:31:12
你的認知是正確的，對吧?

00:31:12 - 00:31:17
你搞錯了，只是什麼，捐了之後會不會拿到餐券，所以這個叫什麼呢？

00:31:19 - 00:31:21
法益無關的欺騙，OK嗎？

00:31:23 - 00:31:24
這個東西。

00:31:24 - 00:31:25
叫做法律無關的欺騙。

00:31:25 - 00:31:29
所以這一種法益無關的欺騙，會不會影響承諾的效力？

00:31:31 - 00:31:31
不會。

00:31:31 - 00:31:33
原則上來說,不會,知道嗎?不會。

00:31:34 - 00:31:36
除非來,我們翻過來。

00:31:40 - 00:31:41
除非,這種法益無關的欺騙。

00:31:42 - 00:31:45
欺騙到可能會違反一般的社會道德良知,除非到這種程度。

00:31:46 - 00:31:48
因為德國有一個案例是這樣子。

00:31:49 - 00:31:51
我不確定這個是不是真實案例，還是學者虛構的啦。

00:31:51 - 00:31:53
反正好幾個學者在書上都有談這個案例。

00:31:55 - 00:31:55
就是。

00:31:56 - 00:31:59
那個有個媽媽要捐腎救她兒子。

00:32:00 - 00:32:04
意思就是說我幫你移植腎臟，我要幫你把腎臟割下來，媽媽說好沒問題。

00:32:05 - 00:32:11
結果媽媽的腎臟被割下來之後，竟然沒有拿去救兒子，而是被那個醫師賣到器官黑市。

00:32:12 - 00:32:14
這個案例，被害人權益有效。

00:32:15 - 00:32:17
如果你照原本的判準。

00:32:19 - 00:32:22
媽媽同意的是，自己的腎臟將被割掉。

00:32:22 - 00:32:23
醫師是不是做這件事？

00:32:23 - 00:32:24
是，沒有錯，對不對？

00:32:25 - 00:32:28
所以被害人同意的跟行為人做的確實是同一件事。

00:32:28 - 00:32:29
搞錯了只是什麼？

00:32:30 - 00:32:34
割了之後那顆腎會流向哪裡，是黑市還是他兒子，對吧？

00:32:34 - 00:32:37
所以如果照我們原本的說法，這個叫做法益無關的欺騙。

00:32:38 - 00:32:38
我重要。

00:32:39 - 00:32:48
可是德國的學者又普遍覺得說，哈，這樣還有效哦，這醫師太壞了吧，就是類似這種感覺的，這個已經嚴重違反一般人的道德良知。

00:32:48 - 00:32:51
所以這種情況會例外地說那個承諾是無效的，懂嗎？

00:32:52 - 00:32:53
例外地說是無效的。

00:32:54 - 00:32:59
好，所以我們說法益無關的欺騙，承諾原則上有效。

00:33:00 - 00:33:06
只有在這種很明顯違反一般人道德良知的情況，那個承諾才會變成是無效。

00:33:07 - 00:33:07
好。

00:33:07 - 00:33:10
然後括號，承諾要事前為之。

00:33:10 - 00:33:13
事後的追認不算喔。

00:33:14 - 00:33:17
有人揍了偉權，後來我想說，算了算了，要揍給他揍。

00:33:17 - 00:33:18
這種不算。

00:33:23 - 00:33:24
事後追認。

00:33:24 - 00:33:26
那個頂多是被害人不願提告。

00:33:26 - 00:33:27
這跟承諾沒有關係。

00:33:29 - 00:33:29
好。

00:33:30 - 00:33:32
最後啊，契約期，承諾不可以違反善良風俗。

00:33:37 - 00:33:38
我跟你們講，這個東西是因為德國刑法有規定啦。

00:33:41 - 00:33:43
因為德國刑法那個第幾條我有點忘記。

00:33:44 - 00:33:48
因為我最近在寫那個博班的研究計畫的時候，我想研究這方面的問題。

00:33:48 - 00:33:49
所以那時候去看德國刑法條文。

00:33:49 - 00:33:51
德國刑法確實有這樣的規定。

00:33:51 - 00:33:55
所以國內的學者在介紹的時候，就把他們東西一定抄過來。

00:33:56 - 00:33:57
什麼叫違反善良風俗的承諾？

00:33:58 - 00:34:00
通常就是涉及

00:34:00 - 00:34:00
兩種情況。

00:34:01 - 00:34:04
第一個是為了詐領保險金。

00:34:05 - 00:34:06
第二個是為了逃避兵役。

00:34:07 - 00:34:09
幾乎是這兩種狀況，知道嗎？

00:34:09 - 00:34:12
為了詐領保險金。

00:34:13 - 00:34:15
而承諾別人切斷你的手指。

00:34:16 - 00:34:20
或者是,因為不想當兵的關係,而叫別人把你的手鋸掉,這種的,知道吧?

00:34:21 - 00:34:23
這種違反善良風俗的承諾。

00:34:23 - 00:34:26
通說認為它是無效的承諾,好,通說是無效承諾。

00:34:28 - 00:34:30
不過這邊我跟各位分享另外一個觀點。

00:34:30 - 00:34:36
因為我當初申請博班的時候,研究計劃小研究這一塊的東西了,所以當時有看比較多文獻。

00:34:38 - 00:34:41
其實這個要件,會有一些反對的聲音。

00:34:41 - 00:34:47
為什麼呢?因為第一個,我講這個要件是從德國刑法裡面來的,但我們的條文並沒有類似的規定,這是第一個。

00:34:48 - 00:34:51
再來第二個,其實後來有德國學者提出反駁的意見。

00:34:51 - 00:34:55
有人會說,違反善良風俗的承諾。

00:34:55 - 00:34:58
你讓那個承諾無效根本沒有意義。

00:34:58 - 00:34:58
根本畫蛇添足。

00:34:58 - 00:34:59
為什麼？

00:34:59 - 00:35:00
我以詐領保險金為例。

00:35:01 - 00:35:06
假設我為了詐領保險金，所以我叫路伯言來砍斷我的手指。

00:35:08 - 00:35:10
路伯言也知道。

00:35:10 - 00:35:11
所以他把我的手指給砍斷了。

00:35:12 - 00:35:14
來，這時候，路伯言可以論什麼罪？

00:35:15 - 00:35:18
來，第一個，他是不是會有幫助詐欺的問題？

00:35:19 - 00:35:20
對嘛，沒有錯嘛，對不對？

00:35:20 - 00:35:20
他會有幫助詐欺。

00:35:21 - 00:35:23
那砍斷我的手指呢？

00:35:24 - 00:35:28
照傳統的說法，因為我的承諾違反善良風俗，所以那個承諾也無效。

00:35:29 - 00:35:30
因此路伯言會多一條什麼罪呢？

00:35:30 - 00:35:32
傷害罪，對吧？

00:35:33 - 00:35:34
質疑的聲音是覺得說，那你論他傷害罪幹什麼？

00:35:37 - 00:35:37
沒有意義啊。

00:35:38 - 00:35:41
因為他來幫我做這些違反善良風俗的事。

00:35:42 - 00:35:44
那我們評價他幫助詐欺，不就剛好嗎？

00:35:45 - 00:35:48
你再斷，你再讓他背一個傷害罪，幹嘛？

00:35:49 - 00:35:50
沒有意義，知道吧？

00:35:50 - 00:35:55
所以有人會認為說，如果行為人參與別人違反善良風俗的承諾，那，那，那我們就去論其他犯罪的幫助犯就好了。

00:35:55 - 00:35:59
我們

00:36:00 - 00:36:00
讓他承諾無效幹什麼，瞭解吧？所以這個要件會有些爭執。

00:36:04 - 00:36:05
好，所以這個是被害人承諾的要件，大致上看到這邊。

00:36:09 - 00:36:11
下面這個進階問題啦，同意、承諾要不要分？

00:36:13 - 00:36:14
這個很學理。

00:36:14 - 00:36:15
這個很學理。

00:36:16 - 00:36:19
真的，我前幾個月申請國科會的優秀計畫，就在談這個東西啊，同意、承諾要不要分？

00:36:20 - 00:36:23
其實有些學者會說同意、承諾就不要分，為什麼？

00:36:24 - 00:36:26
因為這個說來有點話長吧。

00:36:28 - 00:36:30
這跟法益的概念有關了。

00:36:30 - 00:36:38
因為有學者會認為說，同意跟承諾，都涉及到被害人對法益的捨棄。

00:36:39 - 00:36:42
那如果說被害人就已經不要這個法益了。

00:36:43 - 00:36:45
這就沒有法益侵害了。

00:36:46 - 00:36:48
我們講構成要件該當性看什麼，法益侵害嘛，對不對？

00:36:49 - 00:36:51
那如果被害人就已經不要他的法益了。

00:36:52 - 00:36:53
那哪有法益侵害可言？

00:36:53 - 00:36:57
所以構成要件就不該當了，你為什麼還要當違法性在解決這個問題呢？

00:36:58 - 00:37:00
所以有些學者會認為說。

00:37:00 - 00:37:01
同意承諾就不用分。

00:37:01 - 00:37:03
全部在構成要件處理。

00:37:03 - 00:37:04
有這樣的說法。

00:37:04 - 00:37:06
當然理由還有更多了，只是這個講下去太學術。

00:37:07 - 00:37:08
你們不用會到那麼多，知道嗎？

00:37:08 - 00:37:11
所以我們就知道說，傳統上是有二分，看構成要件的設計。

00:37:12 - 00:37:16
看它是阻卻構成要件的同意，或阻卻違法的承諾。

00:37:16 - 00:37:19
那有少數說覺得就不要分了。

00:37:19 - 00:37:21
全部在構成要件用同意處理就好了。

00:37:22 - 00:37:23
你們只要知道到這樣子就好了，知道嗎？

00:37:23 - 00:37:25
剩下就太學術了，我就不再多說了。

00:37:27 - 00:37:30
好，請學193頁，第二大點。

00:37:30 - 00:37:31
推測的承諾。

00:37:32 - 00:37:35
各位啊，被害人承諾跟推測的承諾，兩者不一樣喔。

00:37:37 - 00:37:38
這兩者不一樣喔，什麼意思？

00:37:40 - 00:37:44
被害人承諾是那個被害人他事實上真的有承諾。

00:37:46 - 00:37:47
要他真的有承諾才算喔。

00:37:48 - 00:37:49
可是推測的承諾不算。

00:37:50 - 00:37:53
推測的承諾是被害人他事實上沒有承諾。

00:37:54 - 00:37:55
可是。

00:37:56 - 00:37:57
可是。

00:37:57 - 00:37:59
那個，我們站在一般人

00:38:00 - 00:38:04
社會理性成員的觀點，會覺得被害人應該會承諾，

00:38:04 - 00:38:05
這個叫推測的承諾。

00:38:05 - 00:38:06
所以你們想喔，

00:38:07 - 00:38:09
有個車禍的傷患被推進醫院的急診室,

00:38:09 - 00:38:11
當時這個傷患意識不清,

00:38:11 - 00:38:13
醫師的評估是必須截肢,

00:38:13 - 00:38:15
如果不截肢這個人會沒命,

00:38:15 - 00:38:18
於是這個醫師啊,趕緊為病患做截肢的手術,

00:38:19 - 00:38:21
結果病患醒來說，奇怪我的左手怎麼不見了？

00:38:22 - 00:38:23
醫師跟他講原因，

00:38:23 - 00:38:26
你的左手當初如果不切掉的話，你會沒命。

00:38:26 - 00:38:27
這個病患氣死了，

00:38:27 - 00:38:29
沒有左手我寧可不要活，你這什麼爛醫師啊？

00:38:29 - 00:38:31
幹嘛救我，我真的不想活了。

00:38:31 - 00:38:32
就告醫師，

00:38:32 - 00:38:33
會不會成立犯罪？

00:38:33 - 00:38:34
醫師會不會成立犯罪？

00:38:34 - 00:38:34
不會。

00:38:34 - 00:38:36
推測的承諾的重點就是這樣。

00:38:37 - 00:38:43
就是說啊，只要這個推測，站在一般社會成員的觀點來講是一個合理的推測，

00:38:44 - 00:38:46
那推測的承諾就有效喔。

00:38:46 - 00:38:51
不會因為後來被害人回過頭來反對當初這個推測，而讓推測變得無效，

00:38:52 - 00:38:52
不會。

00:38:52 - 00:38:53
知道嗎？

00:38:53 - 00:38:54
當初有效就有效。

00:38:55 - 00:38:56
合理的推測就是有效，

00:38:57 - 00:39:01
不會因為被害人事後拒絕承認而讓他變無效，

00:39:01 - 00:39:02
就這麼簡單。

00:39:03 - 00:39:04
好，最後一個我們打問號，

00:39:05 - 00:39:07
叫做教師的懲戒權。

00:39:19 - 00:39:21
好，最後這個東西叫教師的懲戒權，

00:39:21 - 00:39:22
來，為什麼打問號？

00:39:22 - 00:39:24
因為我先跟各位講結論，

00:39:25 - 00:39:31
現行的法律體制之下，它不是超法規的阻卻違法事由。

00:39:31 - 00:39:32
不是。

00:39:32 - 00:39:35
曾經有學者主張，但現在不可能。

00:39:36 - 00:39:36
好，我們想，

00:39:37 - 00:39:41
教師懲戒學生，這個通常是在國民教育的階段了。

00:39:42 - 00:39:44
國中小老師打學生。

00:39:44 - 00:39:47
我不知道你們以前有沒有被老師打過，你們的年紀可能不會。

00:39:48 - 00:39:50
我國中的時候確實被打過。

00:39:50 - 00:39:51
有，以前我們國中真的會打人。

00:39:51 - 00:39:52
會。

00:39:52 - 00:39:52
為什麼？

00:39:52 - 00:39:53
成績不好？

00:39:53 - 00:39:54
真的啊。

00:39:55 - 00:39:57
以前國小老師會不會打人？

00:39:57 - 00:39:57
會。

00:39:58 - 00:39:59
會打，拿那個棍子打。

00:39:59 - 00:39:59
好痛。

00:40:00 - 00:40:01
國中老師呢？

00:40:01 - 00:40:02
也會打人。

00:40:02 - 00:40:04
國文老師打得不會痛。

00:40:04 - 00:40:07
因為國文老師是個阿嬤，打起來有氣無力的。

00:40:07 - 00:40:08
所以，

00:40:08 - 00:40:11
那個被打，與其說是疼痛不如說是羞恥啦。

00:40:11 - 00:40:13
對，我的感覺是這樣。

00:40:13 - 00:40:16
就是被打會，我不想被打不是因為覺得痛，而是覺得很丟臉。

00:40:16 - 00:40:17
我覺得是這樣。

00:40:19 - 00:40:20
所以以前國中老師會打人,

00:40:21 - 00:40:24
以前我們還記得,打人最痛的是理化老師,

00:40:24 - 00:40:28
因為理化老師是一個當時他大概30出頭,

00:40:29 - 00:40:32
健身超壯的一個男老師,他打人超痛,

00:40:32 - 00:40:33
拿那個椅子的板子打

00:40:34 - 00:40:35
這個印象真的很深刻。

00:40:36 - 00:40:38
以前我國小國中有很多老師都會打人啊

00:40:39 - 00:40:42
以前，教師的體罰行為

00:40:43 - 00:40:44
我們講體罰行為

00:40:45 - 00:40:47
過去啦，去實行之有年，

00:40:47 - 00:40:51
你問這30歲以上的人，幾乎每個求學階段都被打過，

00:40:51 - 00:40:52
幾乎都會有。

00:40:54 - 00:40:56
那過去會怎麼去理解這種懲戒行為呢？

00:40:57 - 00:41:00
以前啊，有人說這個叫業務上正當行為。

00:41:01 - 00:41:03
說這個是教師的正當行為。

00:41:03 - 00:41:05
也有人說是被害人承諾，

00:41:06 - 00:41:07
說學生說OK，

00:41:08 - 00:41:11
也有人把它當作是一個超法規阻卻違法事由，都有。

00:41:12 - 00:41:14
但我跟各位說這種說法都會有問題，為什麼？

00:41:15 - 00:41:17
來，我們翻過來後面。

00:41:19 - 00:41:19
第二點，

00:41:20 - 00:41:24
因為現在的教育基本法，嚴禁體罰，

00:41:25 - 00:41:27
你來看194頁的第八條第二項。

00:41:28 - 00:41:30
現在的教育基本法說啊，

00:41:30 - 00:41:36
學生的學習權、受教權、身體自主權，還有發展人格權，應該予以保障。

00:41:36 - 00:41:40
並使學生不受任何的體罰跟霸凌。

00:41:40 - 00:41:44
所以各位，教育基本法在19年前修正之後，

00:41:44 - 00:41:47
已經嚴禁一切的體罰。

00:41:48 - 00:41:50
所以啊，前面幾種說法。

00:41:50 - 00:41:52
現在站不住腳

00:41:53 - 00:41:53
不可能

00:41:53 - 00:41:56
因為你說第一個，業務上正當行為

00:41:57 - 00:41:59
可是這個就不正當啊，因為法律就禁止體罰。

00:42:00 - 00:42:00
對。

00:42:01 - 00:42:02
好,第二個,

00:42:02 - 00:42:04
你要說被害人承諾,

00:42:05 - 00:42:05
不對吧。

00:42:06 - 00:42:07
中小學生欸,

00:42:07 - 00:42:08
中小學生,

00:42:08 - 00:42:10
你想啊，當你還是國中生的時候，

00:42:11 - 00:42:14
那個英文老師說你考不好啊，我打你啊，

00:42:15 - 00:42:15
有沒有意見？

00:42:16 - 00:42:18
你敢跟老師說不可以，你不可以打我嗎？

00:42:19 - 00:42:19
不可能吧。

00:42:20 - 00:42:24
對不對？國小學生、國中生在面對老師的權威的時候，他怎麼可能會說不？

00:42:24 - 00:42:26
所以這個說法有問題喔！

00:42:26 - 00:42:30
甚至以前還有學生說，沒關係，法定代理人代為承諾。

00:42:30 - 00:42:33
我看到這種說法，我看到想說天啊，小孩是家長的財產喔？

00:42:33 - 00:42:35
哪有什麼代為承諾，沒有這種東西啦。

00:42:36 - 00:42:37
然後啊,

00:42:38 - 00:42:40
曾經林東茂老師認為說,

00:42:40 - 00:42:46
那個懲戒權啊，它是一種獨立的超法規阻卻違法事由。

00:42:46 - 00:42:49
當然林東茂老師是認為說他有一定的限度,

00:42:50 - 00:42:51
要跟教育目的有關。

00:42:52 - 00:42:54
所以林東茂老師的說法是好，比如說那個

00:42:55 - 00:42:57
作業不交的同學，

00:42:58 - 00:42:59
老師罰他下來抄課文，

00:43:00 - 00:43:02
好，OK，這有助於達成教育目的。

00:43:03 - 00:43:07
但如果是作業不交的同學啊，老師罰他下來洗車。

00:43:07 - 00:43:10
這不行，因為洗車跟教育目的沒有關係，

00:43:10 - 00:43:12
那反而是老師自肥而已，

00:43:12 - 00:43:14
這無法達成教育目的，這個就不行，

00:43:14 - 00:43:15
這個是林老師的說法。

00:43:16 - 00:43:20
林老師是有限度的肯認教師的懲戒權的。

00:43:20 - 00:43:21
好,林老師是這樣說法,

00:43:21 - 00:43:23
但我要說這個說法現在也站不住腳。

00:43:24 - 00:43:25
因為教育基本法嚴禁體罰,

00:43:26 - 00:43:26
知道嗎?

00:43:27 - 00:43:27
很簡單嘛,

00:43:28 - 00:43:31
你要承認超法規阻卻違法事由的前提,

00:43:31 - 00:43:34
那也必須是這個行為在其他法領域是允許的啊。

00:43:35 - 00:43:37
否則你想，行政法領域說教師不能體罰，

00:43:38 - 00:43:40
啊結果刑法裡面你說他阻卻違法不成立犯罪，

00:43:41 - 00:43:42
這會有法律秩序的矛盾，知道吧？

00:43:43 - 00:43:45
所以目前的說法就是，

00:43:46 - 00:43:49
教師對學生沒有懲戒權，

00:43:50 - 00:43:51
知道嗎？就是沒有喔！

00:43:51 - 00:43:55
所以如果教師有體罰的行為，會成立犯罪。

00:43:55 - 00:43:58
現行法的評價就是這樣，會成立犯罪。

00:43:58 - 00:43:59
當然,

00:44:00 - 00:44:02
這樣的立法會不會矯枉過正？

00:44:02 - 00:44:06
我其實在網路上會看到一些教育工作者有一些他們的心聲啦,

00:44:07 - 00:44:08
就是有一些國小的老師,

00:44:08 - 00:44:15
他們會覺得說你一概禁止體罰，連罰站，連什麼都不行的話，有些時候學生會很難管。

00:44:15 - 00:44:17
有些老師會有提出這樣的說法。

00:44:18 - 00:44:23
那當然因為我也不是這個領域的人，所以對於他們的意見我也比較無從評估。

00:44:23 - 00:44:28
只是我必須要說，就算基層的教師有這樣的需求，但這個也是立法者的問題。

00:44:29 - 00:44:30
那我們現行法就是這樣規定的，知道嗎？

00:44:30 - 00:44:31
就是嚴禁體罰。

00:44:32 - 00:44:34
順便講另外一個觀點。

00:44:35 - 00:44:40
有些人會覺得說，現在的小孩越來越皮，這個禁止體罰真的是好的嗎？

00:44:41 - 00:44:43
當然我要說啦，

00:44:43 - 00:44:45
現在的小孩有沒有越來越皮？

00:44:46 - 00:44:50
嗯，你不能只是憑感覺，不能憑感覺而已。

00:44:51 - 00:44:55
以前一直有人覺得說校園霸凌好像是現代社會的問題,

00:44:56 - 00:44:56
沒有，不是。

00:44:57 - 00:44:58
校園霸凌自古就存在。

00:44:59 - 00:45:25
真的啊，以前我看到一些

00:45:25 - 00:45:42
網路上的論述，

00:45:42 - 00:45:45
很多人總覺得說是零體罰之後才那麼多校園霸凌。

00:45:45 - 00:45:47
不對，那根本就沒有關係。

00:45:47 - 00:45:48
真的啦，相信我。

00:45:48 - 00:45:50
校園霸凌自古就存在。

00:45:51 - 00:45:54
真的啊，在以前可以體罰的年代，校園霸凌也存在啊。

00:45:54 - 00:45:55
甚至，

00:45:56 - 00:45:59
我以前國中的時候啊，班上發生過這樣的霸凌事件。

00:46:00 - 00:46:00
或是因為家庭關係而把課業荒廢掉嗎？

00:46:03 - 00:46:03
不可能吧。

00:46:05 - 00:46:08
訓導人員總是喜歡說，你看喜歡在頭髮上做怪的人功課都不好。

00:46:08 - 00:46:10
那是因為他們本來就不喜歡唸書吧。

00:46:11 - 00:46:14
而不是因為弄頭髮而荒廢課業吧，他們因果關係根本就沒有搞清楚啊。

00:46:14 - 00:46:14
好，那我要講。

00:46:17 - 00:46:19
當時我們有髮禁。

00:46:19 - 00:46:22
那當時呢，我們班上有一個女生。

00:46:22 - 00:46:23
有一個女生。

00:46:24 - 00:46:30
這個女生的頭髮天生是自然捲，而且是非洲黑人那種細捲。

00:46:30 - 00:46:30
頭髮。

00:46:31 - 00:46:34
當時因為髮禁的關係，他要把頭髮剃短。

00:46:34 - 00:46:37
結果剃短之後，他的頭髮就變一顆爆炸頭。

00:46:38 - 00:46:40
真的就變一顆爆炸頭，你們可以想像那個畫面。

00:46:41 - 00:46:43
後來這個女生在班上就被男同學取笑。

00:46:43 - 00:46:47
男同學都幫他取綽號,叫做爆爆,爆炸的爆。

00:46:47 - 00:46:48
對，要取一個綽號叫爆爆。

00:46:49 - 00:46:55
那這個爆爆同學,他本身還有異位性皮膚炎,皮膚經常會有這個

00:46:58 - 00:47:00
一些類似像傷口的東西。

00:47:00 - 00:47:03
會有潰爛啊什麼的,反正皮膚有點問題。

00:47:05 - 00:47:07
爆爆同學坐在前排。

00:47:07 - 00:47:08
皮膚會癢。

00:47:08 - 00:47:09
他會伸手去抓。

00:47:10 - 00:47:12
抓一抓之後,反正拿起來聞。

00:47:13 - 00:47:15
男同學看了，就說那個爆爆同學很噁心。

00:47:15 - 00:47:17
所以就有男同學開始帶頭去霸凌他。

00:47:18 - 00:47:19
怎麼霸凌呢？

00:47:19 - 00:47:22
我還記得同學喜歡玩一個很幼稚的遊戲，叫做爆爆病毒。

00:47:23 - 00:47:24
真的爆爆病毒啊。

00:47:24 - 00:47:25
怎麼玩，我還記得。

00:47:28 - 00:47:30
假設我是發起者。

00:47:30 - 00:47:32
我就去摸爆爆的鉛筆盒。

00:47:32 - 00:47:34
此時呢，我就感染了爆爆病毒。

00:47:34 - 00:47:37
我感染之後啊，我就要再去摸下一個人把病毒傳染給他。

00:47:38 - 00:47:44
誰在下一節上課前沒有再去碰到別人的話，他就罹患的幫我病毒，他就爆炸了。

00:47:44 - 00:47:47
以前國中的時候，我們班上喜歡玩這種遊戲。

00:47:47 - 00:47:49
我不是發起者，我沒那麼無聊。

00:47:50 - 00:47:52
但我有被動參與過，有，我很誠實，有。

00:47:52 - 00:47:54
我有被動參與過。

00:47:54 - 00:47:56
我絕對不是發起者了，我沒那麼壞啦。

00:47:56 - 00:47:58
但我確實有被動參與過。

00:47:59 - 00:47:59
對啊，就

00:47:59 - 00:48:00
0。

00:48:00 - 00:48:01
很多時候覺得，

00:48:02 - 00:48:05
這種公民與道德的課本講得不切實際。

00:48:05 - 00:48:06
公民課本會說，

00:48:06 - 00:48:08
你們發現有同學在欺負別人的話，

00:48:09 - 00:48:10
你們要挺身制止，

00:48:10 - 00:48:11
要跟老師講。

00:48:12 - 00:48:13
這沒有實現的可能性啦。

00:48:14 - 00:48:14
真的啦,

00:48:14 - 00:48:16
我回想以前國中的時候班上那種氛圍,

00:48:17 - 00:48:19
如果有男同學拒絕玩這個遊戲,

00:48:20 - 00:48:21
甚至還制止的話,

00:48:22 - 00:48:23
那就換成他被霸凌了。

00:48:24 - 00:48:24
就說,

00:48:24 - 00:48:26
你跟爆爆是不是一對啊什麼的,

00:48:26 - 00:48:28
以後這個人日子就難過了,

00:48:28 - 00:48:29
以前我們班上的氛圍是這樣子,

00:48:29 - 00:48:29
所以，

00:48:30 - 00:48:31
所以我說啊，

00:48:31 - 00:48:33
以前我國中的時候有沒有體罰？

00:48:33 - 00:48:33
有啊，

00:48:34 - 00:48:34
打得超兇啊。

00:48:35 - 00:48:36
有沒有霸凌？

00:48:36 - 00:48:36
有，

00:48:36 - 00:48:36
為什麼？

00:48:37 - 00:48:38
體罰跟霸凌沒有關係啊。

00:48:39 - 00:48:40
因為在可以體罰的年代，

00:48:40 - 00:48:41
會被體罰的學生，

00:48:42 - 00:48:43
九成都是成績的因素。

00:48:45 - 00:48:45
霸凌，

00:48:45 - 00:48:47
不管是以前或現在，

00:48:48 - 00:48:49
都是犯罪黑數。

00:48:49 - 00:48:51
因為霸凌發生的階段,

00:48:51 - 00:48:53
通常都是老師不在教室的時候。

00:48:54 - 00:48:56
老師甚至不知道班上的同學被這樣子欺負,

00:48:56 - 00:48:57
根本就不知道。

00:48:58 - 00:48:59
所以很多時候,

00:49:40 - 00:49:41
有些人會把體罰、

00:49:42 - 00:49:43
零體罰跟霸凌連接在一起,

00:49:44 - 00:49:45
我不認為兩者有關啊。

00:49:46 - 00:49:48
自古以來霸凌就是存在的現象,

00:49:48 - 00:49:51
而且我也沒有看過有人因為霸凌同學而被老師體罰的。

00:49:51 - 00:49:52
根本就沒有啊,

00:49:52 - 00:49:52
所以,

00:49:53 - 00:49:54
這個體罰跟霸凌,

00:49:54 - 00:49:55
有什麼關係的,

00:49:55 - 00:49:56
你要把這兩者不相干的關係,

00:49:56 - 00:49:57
不相關的事呢,

00:49:57 - 00:49:57
連接在一起。

00:49:58 - 00:49:58
好,

00:49:58 - 00:50:00
所以這個是我們這邊所講到,

00:50:00 - 00:50:00
罪責這個單元我們看什麼?

00:50:02 - 00:50:08
我們在第一堂課講三階論的時候說過,罪責看的是這個人值不值得被譴責。

00:50:09 - 00:50:17
它跟構成要件跟違法性不太一樣喔,構成要件跟當性跟違法性的階層我們看的是行為人有沒有做壞事,看的是事情的本身。

00:50:17 - 00:50:23
而罪責看的是什麼呢?人,看的是這個人值不值得被譴責,這個是罪責這個階層我們在看的。

00:50:26 - 00:50:33
所以在罪責的階層當中,我們講,看的是這個人值不值得被譴責喔。

00:50:33 - 00:50:36
於是我把它看到這個很學理的概念。

00:50:37 - 00:50:39
罪責的本質。

00:50:39 - 00:50:41
這邊你看到義務論跟社會責任論。

00:50:43 - 00:50:50
這兩種說法,他們在談的就是一個哲學家跟心理學家,還有大腦科學家都很有興趣的問題：

00:50:51 - 00:50:53
人有沒有自由意志？

00:50:53 - 00:50:54
他在談的是這個問題。

00:50:54 - 00:50:56
說人有沒有自由意志。

00:50:58 - 00:50:59
你說好，為什麼這個會是問題？

00:51:00 - 00:51:03
其實這個東西大概就是一個千古難題啦。

00:51:03 - 00:51:04
我先這樣講。

00:51:05 - 00:51:09
道義責任論認為說人有自由意志。

00:51:09 - 00:51:12
所以為什麼刑法可以譴責一個人？

00:51:13 - 00:51:17
你可以選擇不要犯罪，你卻選擇了犯罪，所以我們刑法懲罰你。

00:51:18 - 00:51:19
這叫道義責任論。

00:51:19 - 00:51:20
你可以選擇你不要犯罪。

00:51:21 - 00:51:23
合理對吧，一般人的感覺差不多。

00:51:23 - 00:51:26
相對的另外一種說法叫社會責任論。

00:51:27 - 00:51:30
社會責任論會覺得說，人根本沒有自由意志。

00:51:31 - 00:51:33
人是有基因。

00:51:33 - 00:51:36
有環境的這一條件種種被決定的。

00:51:37 - 00:51:38
這個人會去犯罪。

00:51:38 - 00:51:39
註定的。

00:51:40 - 00:51:42
他有這個基因，他跑到這個環境，他就會變成去犯罪。

00:51:43 - 00:51:46
所以我們為什麼懲罰一個人，我們要消滅他的危險性。

00:51:47 - 00:51:48
懂這意思嗎？

00:51:48 - 00:51:49
這是社會責任論的想法。

00:51:49 - 00:51:54
所以這兩邊的差別就在於說，他認為人有沒有自由意志。

00:51:54 - 00:51:58
我大概講一下，為什麼有人會覺得人沒有自由意志。

00:52:00 - 00:52:02
這個說法並不是完全沒有道理。

00:52:03 - 00:52:06
你想喔，科學上確實有研究出來。

00:52:08 - 00:52:13
有些人的基因可能比其他人的基因更容易走向犯罪。

00:52:14 - 00:52:22
我記得好像有一種東西叫什麼超級男性的染色體，XXY還什麼的，有沒有同學聽過，什麼叫超級男性還是什麼的。

00:52:23 - 00:52:29
有那種染色體的男性，他的確可能比一般的男性更暴力。

00:52:29 - 00:52:30
確實有。

00:52:30 - 00:52:33
可能，當然不是必然，但是這個可能性確實比較高。

00:52:34 - 00:52:38
所以的確可能人會去犯罪，跟某些基因有關。

00:52:38 - 00:52:41
還有跟什麼有關，跟環境可能也有關係。

00:52:41 - 00:52:43
或者我們不要講犯罪，不要講那麼嚴重。

00:52:44 - 00:52:44
我就講喔。

00:52:45 - 00:52:49
我們人的很多行為，其實不是我們的意識所能決定的。

00:52:50 - 00:52:59
我們人的很多行為可能是受制於環境、受制於藥物，或者是受制於一些我們其他所不能決定因素，而我們沒有發現。

00:52:59 - 00:53:00
好，舉個例子。

00:53:02 - 00:53:05
我很喜歡看那種行為經濟學領域的書。

00:53:06 - 00:53:09
行為經濟學，它就是從心理學的觀點去分析人的行為。

00:53:09 - 00:53:11
然後我們就發現其實人的行為並不是那麼的理智。

00:53:12 - 00:53:14
像行為經濟學領域就發現說。

00:53:15 - 00:53:22
我們吃飯的速度可能會隨著餐廳的背景音樂的速度而有所不同。

00:53:23 - 00:53:27
就是這個餐廳放這種慢慢的古典音樂，我們就會慢慢吃。

00:53:27 - 00:53:29
啊餐廳放的是那種rap饒舌。

00:53:30 - 00:53:31
我們吃飯的速度就會變快。

00:53:32 - 00:53:33
你說好真的會有。

00:53:33 - 00:53:33
會，真的會。

00:53:33 - 00:53:34
這是科學研究的結果。

00:53:35 - 00:53:35
還有啊。

00:53:37 - 00:53:38
有一個很有名的實驗。

00:53:38 - 00:53:41
就是他把受測者分成兩組。

00:53:42 - 00:53:44
A組的話呢，聽的是隨機的單字。

00:53:45 - 00:53:47
桌子椅子飛機收音機電視，可能聽的是一些隨機的單字。

00:53:49 - 00:53:52
B組呢，聽的是跟年紀大有關的詞彙。

00:53:53 - 00:53:56
枴杖輪椅長照中心，安養院之類的。

00:53:56 - 00:53:59
B組聽的是跟年老有關的詞彙。

00:54:00 - 00:54:00
因為你知道嗎？

00:54:01 - 00:54:02
實驗他們要測什麼？

00:54:03 - 00:54:04
他們要測的是，

00:54:04 - 00:54:07
你聽什麼字會不會影響到你的行動力？

00:54:07 - 00:54:08
結果是會耶。

00:54:08 - 00:54:09
對啊，結果會啊。

00:54:09 - 00:54:10
就是A組走出，

00:54:10 - 00:54:13
B組走出房間的速度，

00:54:13 - 00:54:15
很明顯比A組還要慢。

00:54:15 - 00:54:17
當你聽那些跟老人有關的詞彙的時候，

00:54:17 - 00:54:19
你的速度不見得就不自主就變慢了。

00:54:20 - 00:54:21
你說人真的會這樣喔？

00:54:21 - 00:54:21
會啊，

00:54:21 - 00:54:22
真的會啊。

00:54:22 - 00:54:23
還有啊，

00:54:24 - 00:54:27
我說我們人的日常行為，

00:54:27 - 00:54:29
也可能會受到比如說藥物，

00:54:29 - 00:54:32
或者受到一些外在環境的影響，

00:54:32 - 00:54:33
或者是內分泌的影響，

00:54:33 - 00:54:34
而你不能控制。

00:54:35 - 00:54:35
這個,

00:54:36 - 00:54:38
女生應該有這種經驗嘛,

00:54:38 - 00:54:40
好像生理期的時候,

00:54:40 - 00:54:41
脾氣會變得特別暴躁。

00:54:41 - 00:54:43
網路上我常看到這種梗圖啊。

00:54:44 - 00:54:45
前幾天我才看到，

00:54:46 - 00:54:47
好像兩個對照嘛，

00:54:48 - 00:54:50
左邊的圖是女生看到一朵花，

00:54:51 - 00:54:52
正常的時候說，

00:54:52 - 00:54:52
喔就一朵花。

00:54:53 - 00:54:54
然後生理期的時候呢,

00:54:54 - 00:54:55
女生上面的OS變成,

00:54:55 - 00:54:56
幹這什麼爛花。

00:54:57 - 00:54:59
應該有些女生應該可以體會吧,

00:54:59 - 00:55:01
就是生理期的時候可能變得特別暴躁。

00:55:01 - 00:55:02
其實男性也會啦,

00:55:02 - 00:55:03
女生有大姨媽,

00:55:03 - 00:55:04
男生也有大姨丈啦,

00:55:04 - 00:55:05
真的啦,

00:55:05 - 00:55:06
這個好像是跟睪固酮的分泌有關。

00:55:07 - 00:55:08
男生也會啊,

00:55:08 - 00:55:09
就是到有些時候看什麼事情都不順眼,

00:55:10 - 00:55:12
或者是比如說你吃了什麼藥物之後,

00:55:12 - 00:55:15
整個的情緒可能就會變得跟原本不太一樣,

00:55:15 - 00:55:15
都有可能。

00:55:16 - 00:55:17
所以我們講,

00:55:17 - 00:55:21
你說人的一切的想法、行為、意志,

00:55:22 - 00:55:24
真的是可以自己去決定的嗎?

00:55:25 - 00:55:26
其實好像不見得欸,

00:55:26 - 00:55:27
對不對?

00:55:27 - 00:55:29
就是人的意志想法什麼的,

00:55:29 - 00:55:31
確實可能會受制於一些外在的因素,

00:55:31 - 00:55:32
可能是環境,

00:55:32 - 00:55:33
可能是基因,

00:55:33 - 00:55:35
或者可能是你吃進去的東西,

00:55:35 - 00:55:37
都有可能會去影響你的所作所為。

00:55:38 - 00:55:39
所以也有人會說,

00:55:39 - 00:55:40
也有人就會說,

00:55:40 - 00:55:40
啊對啊,人其實沒有自由意志啊,

00:55:41 - 00:55:42
我們就是被決定的啊。

00:55:43 - 00:55:44
你覺得我們可以選擇,

00:55:44 - 00:55:45
那只是一種表象。

00:55:46 - 00:55:52
如果你再考慮到背後的這一些基因啊、環境啊什麼的,

00:55:52 - 00:55:53
你有什麼選擇?

00:55:53 - 00:55:54
你就是被決定的啊。

00:55:55 - 00:55:56
我們人跟AI其實沒有什麼不同啊,

00:55:56 - 00:55:58
我們就只是一個比較複雜的機器啊,

00:55:58 - 00:55:59
也有這種說法。

00:56:00 - 00:56:02
所以這個都有人在講了。

00:56:02 - 00:56:04
對於這個問題啦，我只能說，

00:56:04 - 00:56:07
這個東西目前還沒有一個正確的標準答案。

00:56:08 - 00:56:12
而我們的刑法對這個問題的選擇當然是道義責任論，

00:56:13 - 00:56:15
假設我們人有自由意志。

00:56:16 - 00:56:17
不然反過來多可怕。

00:56:18 - 00:56:22
你說如果我們刑法假設人是沒有自由意志的，

00:56:22 - 00:56:24
我們每個人都跟機器沒有什麼兩樣,

00:56:24 - 00:56:26
我們會去犯罪就是我們被決定的。

00:56:27 - 00:56:28
如果照這個說法，那處罰沒有意義啊。

00:56:29 - 00:56:29
對不對,

00:56:30 - 00:56:33
所以刑法上對這個問題呢，就存而不論。

00:56:33 - 00:56:35
姑且就假設我們人有自由意志,

00:56:35 - 00:56:37
我們刑法是選擇這樣的立場。

00:56:39 - 00:56:39
好,

00:56:40 - 00:56:42
再來第二點，罪責的理論，

00:56:42 - 00:56:44
這也是非常學理的概念。

00:56:45 - 00:56:48
有所謂的心理責任論、規範責任論跟預防責任論。

00:56:49 - 00:56:50
這跟三階論的演進有關。

00:56:51 - 00:56:54
最早以前的說法叫心理責任論,

00:56:54 - 00:56:58
認為罪責就是一種有沒有故意過失的心理狀態。

00:56:59 - 00:57:01
我們上個禮拜在講誤想防衛的時候,

00:57:01 - 00:57:02
當時故意過失放哪裡?

00:57:03 - 00:57:04
放罪責，還記得嗎?

00:57:04 - 00:57:05
所以沒有錯，

00:57:05 - 00:57:09
在最早以前，罪責它就是一種故意過失的心理狀態。

00:57:09 - 00:57:10
好，

00:57:10 - 00:57:15
但是到了後來，故意過失被拉到了構成要件了，

00:57:15 - 00:57:19
所以後面的話呢，罪責就變成是所謂的規範責任論。

00:57:19 - 00:57:24
規範責任論就會認為說，罪責指的是一個人的可非難性，

00:57:24 - 00:57:26
我們值不值得去譴責這個人，

00:57:26 - 00:57:29
就有這個說法，叫規範責任論，他看的是可非難性。

00:57:30 - 00:57:33
那又到了後來呢,還有一種說法叫做預防責任論,

00:57:33 - 00:57:40
他認為罪責其實指的就是有沒有用刑罰去預防這個犯罪人的必要性,

00:57:41 - 00:57:42
這個是後來的一種說法,

00:57:42 - 00:57:45
很學理的,我們大概看過對這個名詞有一些印象就OK了。

00:57:47 - 00:57:47
好,

00:57:48 - 00:57:51
那右邊這個積極問題我們早上講過，我們就不再去說。

00:57:51 - 00:57:55
接下來，我們來看到罪責的第一個要素，叫責任能力，202頁。

00:58:00 - 00:58:00
責任能力的話呢，我們現行法是這樣子。

00:58:03 - 00:58:04
我們分成三種。

00:58:05 - 00:58:09
無責任能力，限制責任能力，還有完全責任能力。

00:58:09 - 00:58:11
我們現行法是負面表列。

00:58:12 - 00:58:16
我們現行法只規定無責任能力跟限制責任能力。

00:58:17 - 00:58:22
所以只要不是這兩種，那就是完全責任能力。

00:58:22 - 00:58:24
我們看喔，未滿14。

00:58:25 - 00:58:28
或者有嚴重的精神障礙、情智缺陷。

00:58:29 - 00:58:31
這叫做無責任能力。

00:58:32 - 00:58:33
這叫無責任能力。

00:58:34 - 00:58:39
再來，滿14未滿18，就是青少年的階段。

00:58:39 - 00:58:44
或者是滿80，年紀太大，老的老的就糊塗了，大概是這樣的想法。

00:58:45 - 00:58:48
還有啊，有精神障礙缺陷，但沒有到那麼嚴重的。

00:58:48 - 00:58:51
這叫做限制責任能力。

00:58:52 - 00:58:53
來，限制責任能力。

00:58:53 - 00:58:56
還有一種人叫做瘖啞人。

00:58:56 - 00:58:57
20條，瘖啞人。

00:59:00 - 00:59:02
瘖啞人的認定很嚴格哦。

00:59:02 - 00:59:04
既聾又啞。

00:59:04 - 00:59:08
也就是不止聽不到，而且還不會講話。

00:59:09 - 00:59:10
這個才叫聾啞人哦。

00:59:11 - 00:59:13
他的認定比我們日常還要嚴格哦。

00:59:14 - 00:59:16
好，像比如說我老家樓下有一個鄰居。

00:59:16 - 00:59:17
那個鄰居啊。

00:59:18 - 00:59:18
哎，不能說他完全聽不到。

00:59:21 - 00:59:25
但他能聽得到的大概只有像飛機聲這種大聲的聲音他才聽得到。

00:59:26 - 00:59:27
你說他會講話，他會讀唇語。

00:59:29 - 00:59:30
他講話不清楚。

00:59:30 - 00:59:31
但勉強可以溝通。

00:59:32 - 00:59:34
這種人是不是刑法上的瘖啞人啊？

00:59:34 - 00:59:34
不是喔，刑法上要怎麼樣？

00:59:35 - 00:59:37
既瘖且啞，而且要從小就這樣才算。

00:59:41 - 00:59:42
超嚴格，刑法對啞人認定非常非常的嚴格。

00:59:44 - 00:59:46
好，這些人叫責任能力。

00:59:47 - 00:59:49
所以排除掉剛剛我們所說的。

00:59:49 - 00:59:50
剩下的是什麼？

00:59:51 - 00:59:52
完全責任能力。

00:59:53 - 00:59:53
所以喔。

00:59:55 - 00:59:56
怎樣是完全責任能力？

00:59:57 - 00:59:58
滿18，未滿80。

01:00:00 - 01:00:06
沒有精神障礙，沒有心智缺陷，而且也沒有瘖啞，就是完全責任能力。

01:00:07 - 01:00:11
所以我相信在座各位，我們都是完全責任能力人。

01:00:11 - 01:00:14
應該比較不會有疑問，這責任的基本判斷。

01:00:14 - 01:00:17
好，中間有提到大法官解釋，還有第19條怎麼解釋。

01:00:18 - 01:00:21
這個我們先休息一下，等一下呢，我們再回來看這個東西。

01:00:21 - 01:00:22
好，我們先休息10分鐘。

01:00:28 - 01:00:30
好，我們接著要講的是啊。

01:00:30 - 01:00:32
那個是釋字129號的問題。

01:00:32 - 01:00:36
這個申論題應該不會考，但選擇題出現過一兩次。

01:00:36 - 01:00:37
一試的選擇題。

01:00:37 - 01:00:38
來。

01:00:38 - 01:00:44
那如果是繼續犯，橫跨了有責任能力跟無責任能力的話，怎麼辦？

01:00:45 - 01:00:50
過去遇過這樣的狀況，那個行為人啊，他犯私行拘禁罪。

01:00:50 - 01:00:55
沒有啦，原本那個129號更誇張了，什麼參與叛亂組織。

01:00:55 - 01:00:58
這青少年去參加什麼共產黨之類的。

01:00:58 - 01:00:59
以前的事實是這樣。

01:00:59 - 01:01:01
好啦，我們就講現代一點的版本。

01:01:02 - 01:01:05
假設有個13歲的青少年。

01:01:06 - 01:01:09
他在13歲的時候,拘禁他的仇人。

01:01:09 - 01:01:14
後來他的仇人在這個青少年年滿14歲之後才獲釋。

01:01:14 - 01:01:20
那麼在這樣的案例當中,我們要說這個行為人是有責任能力還是無責任能力？

01:01:21 - 01:01:22
一開始沒有。

01:01:22 - 01:01:23
但是。

01:01:23 - 01:01:23
但後來有了，對不對？

01:01:24 - 01:01:25
129怎麼說？

01:01:25 - 01:01:30
說要從有責任能力時期，負擔刑事責任。

01:01:30 - 01:01:31
懂嗎？

01:01:31 - 01:01:37
所以，這種行為時有橫跨，有責任能力到無責任能力之間的話，我們要怎麼樣？

01:01:37 - 01:01:41
視為行為人有責任能力，懂嗎？

01:01:41 - 01:01:43
這個是我們事務的說法。

01:01:43 - 01:01:44
釋字第129號。

01:01:44 - 01:01:46
那所以類似的問題啊，各位你看。

01:01:47 - 01:01:47
那。

01:01:47 - 01:01:49
那如果不是14歲。

01:01:50 - 01:01:50
那。

01:01:50 - 01:01:51
那如果是18歲呢？

01:01:52 - 01:01:56
從限制責任能力跨到完全責任能力呢？

01:01:57 - 01:01:59
那依照129號解釋的相同意思。

01:02:00 - 01:02:05
這種情形，我們就會傾向認為行為人有完全的責任能力，確實會這樣子，知道嗎？

01:02:05 - 01:02:08
所以就是129號，考試有出現過嗎？

01:02:08 - 01:02:10
記得這個意識。

01:02:11 - 01:02:12
好，

01:02:12 - 01:02:12
再來。

01:02:14 - 01:02:19
我們講責任能力無非是兩大規定嘛，18跟19。

01:02:19 - 01:02:21
18是年齡沒有疑問，年齡這個就是算歲數嘛，不會有疑問。

01:02:25 - 01:02:27
我們刑法對年齡的認定，

01:02:27 - 01:02:29
一定是看實歲，

01:02:29 - 01:02:31
不會看虛歲，知道嗎？

01:02:31 - 01:02:33
虛歲那個沒有人在用啦。

01:02:34 - 01:02:35
以前有一種說法很有趣喔。

01:02:36 - 01:02:44
說這個實歲啊，這種周歲這種實歲，實歲就是移民從媽媽的身體出來算嘛。

01:02:45 - 01:02:48
那虛歲呢，虛歲是從爸爸的身體出來算。

01:02:49 - 01:02:51
好像沒有錯，對不對，以前看過這種有趣的說法。

01:02:52 - 01:02:56
沒有人在用虛歲了,現在都是講實歲,所以年齡的認定應該不會有什麼疑問。

01:02:56 - 01:02:58
再來第二個是精神狀態。

01:02:59 - 01:03:00
我們

01:03:00 - 01:03:07
現行法的19條,他講的東西好像很複雜,精神障礙心智缺陷致不能辨識其行為違法或什麼的。

01:03:08 - 01:03:11
其實,精神狀態的責任能力

01:03:12 - 01:03:13
他看的就是兩個門檻。

01:03:14 - 01:03:16
第一個，可不可以控制行動。

01:03:17 - 01:03:19
第二個，可不可以辨別是非。

01:03:20 - 01:03:21
我們看的就是這兩件事。

01:03:21 - 01:03:25
控制行動的能力跟辨別是非的能力。

01:03:26 - 01:03:30
有些人可能控制行動的能力有問題。

01:03:31 - 01:03:35
比如說有些思覺失調症的人，他可能不能控制自己的行為之類的，控制行動的能力有問題。

01:03:38 - 01:03:42
還有些人可能辨別是非的能力有問題。

01:03:42 - 01:03:44
比如說智能障礙的人，

01:03:44 - 01:03:45
這個

01:03:47 - 01:03:48
都是存在的。

01:03:48 - 01:03:48
所以我們就翻過來。

01:03:49 - 01:03:51
我們來看一下204頁這邊。

01:03:54 - 01:03:56
204頁這邊啊，這個是整理自張老師舊的一本書。

01:03:58 - 01:04:00
關於責任能力。

01:04:00 - 01:04:00
他跟

01:04:01 - 01:04:03
精神疾病之間的對照關係。

01:04:04 - 01:04:08
當然這個表格我每年都忘記去修正它，因為這個是十幾年前的表格了。

01:04:08 - 01:04:13
後來那個DSM有修正，因為那個好像還是DSM第四版的下的產物。

01:04:14 - 01:04:19
後來DSM第五版之後，有些精神疾病有被更名，或者有被做合併。

01:04:19 - 01:04:21
沒關係，這個大概給同學做一個參考。

01:04:22 - 01:04:25
像比如說以前叫做精神分裂症的病。

01:04:26 - 01:04:28
現在早就改名叫思覺失調症，這個同學有聽過吧。

01:04:30 - 01:04:31
調整。

01:04:32 - 01:04:35
同學對這個病有興趣的話，可以去找一本小說來看。

01:04:35 - 01:04:38
那本書他就叫做思覺失調症。

01:04:39 - 01:04:41
很薄的一本書，就叫思覺失調症。

01:04:41 - 01:04:46
他在講這個病的治療，還有這個病的一些症狀。

01:04:46 - 01:04:52
因為容易跟刑事司法有關的精神疾病，最常見的就是思覺失調症。

01:04:52 - 01:04:53
你們知道嗎？

01:04:53 - 01:05:00
罹患思覺失調症的人，他會出現一些超脫現實的想像。

01:05:01 - 01:05:05
而且這種人通常沒有病識感，因為那個想像的感覺真的是太過真實了。

01:05:05 - 01:05:14
比如說那個書裡面好像舉過一個例子，有個思覺失調症的人，他去看那個什麼肝膽腸胃科之類的。

01:05:15 - 01:05:16
他的訴求是跟醫生說：

01:05:16 - 01:05:21
「我的肚子裡面有一條蟲在啃我的腸子。」

01:05:21 - 01:05:25
醫師啊，拜託你做手術幫把那個蟲子拿出來好不好。

01:05:27 - 01:05:30
那個病患就真的覺得有蟲子在啃他的腸。

01:05:30 - 01:05:33
就真的有這種感覺，你跟他再怎麼講，他就是不信。

01:05:34 - 01:05:34
真的啊。

01:05:34 - 01:05:37
還有像比如說有些國外的案例。

01:05:37 - 01:05:41
有人就說他的鄰居在用無線電波控制他的腦袋。

01:05:42 - 01:05:44
他就真的有這樣的思維，他不覺得自己有病。

01:05:44 - 01:05:46
真的思維是這樣子啊，所以這樣的人有些他後來可能會走上犯罪之路。

01:05:49 - 01:05:51
因為可能他聽到有什麼聲音叫他去犯罪什麼的，真的有可能。

01:05:52 - 01:05:59
所以思覺失調症這一種，確實是跟刑事司法可能會比較有關係，然後還有一些

01:06:00 - 01:06:01
有一些其他的疾病,

01:06:02 - 01:06:09
像是憂鬱症的話,確實有可能會一定程度影響到行為人責任的能力,

01:06:09 - 01:06:13
但是憂鬱症要主張到無責任能力,應該不會。

01:06:14 - 01:06:18
憂鬱症這種疾病,我以前看過一本書在談它,

01:06:18 - 01:06:21
因為我對心理學還蠻有興趣的,所以看過蠻多這方面的書。

01:06:21 - 01:06:24
有一本談憂鬱症的書，藍色的皮。

01:06:24 - 01:06:26
大概八九年前的書吧。

01:06:26 - 01:06:28
叫做《我的悲傷不是病》，

01:06:28 - 01:06:30
談憂鬱症的起源、確診與誤解。

01:06:31 - 01:06:31
那本書我很喜歡。

01:06:32 - 01:06:33
那本書超有深度。

01:06:33 - 01:06:37
那本書就在講說，其實很多人會有焦慮症或憂鬱症，

01:06:38 - 01:06:40
那個不是當事人所能決定的。

01:06:41 - 01:06:43
因為憂鬱症的起源，

01:06:43 - 01:06:45
當然憂鬱症的病因到底是什麼？

01:06:46 - 01:06:48
這個到現在也是莫衷一是啦。

01:06:49 - 01:06:52
有些人說是因為大腦的血清素不足,

01:06:52 - 01:06:54
有這種血清素假說。

01:06:54 - 01:06:55
但也有人提出反駁,

01:06:56 - 01:06:57
因為有人說,

01:06:58 - 01:07:22
這個SSRI這種

01:07:22 - 01:07:40
血清素的藥物

01:07:41 - 01:07:42
雖然可以治療憂鬱症,

01:07:43 - 01:07:45
可是你不能推說所以憂鬱症就是血清素不足啊。

01:07:46 - 01:07:48
好像我們講阿斯匹靈可以治頭痛,

01:07:49 - 01:07:51
但你會頭痛不是因為你身體缺阿斯匹靈啊。

01:07:51 - 01:07:52
這比喻就可以懂嘛，

01:07:53 - 01:07:53
對不對？

01:07:53 - 01:07:56
所以這個很難解啦。

01:07:56 - 01:08:00
我們就假設如果憂鬱症真的是大腦的化學平衡出問題好了，

01:08:00 - 01:08:01
如果，怎麼說啊？

01:08:01 - 01:08:03
如果人的意志有那麼自由就好了,

01:08:04 - 01:08:05
精神疾病就不是病了,

01:08:07 - 01:08:07
事實上就不是嘛,

01:08:08 - 01:08:09
可是像憂鬱症的話,

01:08:09 - 01:08:11
這個確實有可能影響到當事人責任能力

01:08:12 - 01:08:13
然後還有像比如說,

01:08:14 - 01:08:15
我們前面看過一種東西,

01:08:15 - 01:08:17
反社會人格,

01:08:18 - 01:08:22
反社會人格一般不會認為行為人的責任能力有缺陷,

01:08:23 - 01:08:23
我跟各位講,

01:08:24 - 01:08:24
什麼叫反社會人格？

01:08:25 - 01:08:28
反社會人格不是說這個人無法認同這個社會，

01:08:28 - 01:08:29
他就叫反社會人格，

01:08:29 - 01:08:29
不是。

01:08:30 - 01:08:36
反社會人格者最大的特徵是這種人他不會有良心層面的拘束。

01:08:37 - 01:08:37
他最大的特徵是這樣，

01:08:38 - 01:08:39
我以一般人為例，

01:08:40 - 01:08:40
來，

01:08:40 - 01:08:41
假設，

01:08:42 - 01:08:44
你開車在路上，

01:08:45 - 01:08:46
綠燈右轉的時候，

01:08:47 - 01:08:49
你因為沒有注意車前狀況的關係，

01:08:50 - 01:08:53
你把一個過馬路的小學生撞倒了，

01:08:53 - 01:08:54
一般人會有什麼想法？

01:08:55 - 01:08:56
心裡覺得很愧疚。

01:08:57 - 01:08:58
我怎麼那麼不小心，

01:08:58 - 01:08:59
小朋友好可憐。

01:08:59 - 01:09:00
一般人會這樣想對不對？

01:09:01 - 01:09:02
反社會人格者的思維不是喔，

01:09:03 - 01:09:05
反社會人格者的思維是覺得說，

01:09:06 - 01:09:07
那個小屁孩活該嘛,

01:09:08 - 01:09:10
誰叫他要在這個地方過馬路,

01:09:10 - 01:09:12
他過馬路為什麼他自己不注意,

01:09:13 - 01:09:14
我又不是故意要去撞他,

01:09:14 - 01:09:15
他自己有事啊,

01:09:16 - 01:09:17
他如果都注意我的話，

01:09:18 - 01:09:20
他走路不要那麼快，

01:09:20 - 01:09:20
那麼衝，

01:09:20 - 01:09:21
那他也不會被撞到啊，

01:09:22 - 01:09:22
怪我了。

01:09:23 - 01:09:23
他的問題啦

01:09:24 - 01:09:25
反社會人格者的思維是這樣

01:09:25 - 01:09:25
知道嗎

01:09:26 - 01:09:27
所以我講

01:09:27 - 01:09:28
反社會人格者

01:09:28 - 01:09:29
他通常不會產生那一種

01:09:30 - 01:09:31
同理的感覺

01:09:32 - 01:09:32
不會

01:09:33 - 01:09:33
對這種人來說

01:09:34 - 01:09:34
先出完錯

01:09:35 - 01:09:35
通常都是別人錯,

01:09:36 - 01:09:38
他不會對自己產生這種良心層面的拘束,

01:09:39 - 01:09:39
那所以我講喔,

01:09:40 - 01:09:42
反社會人格的人,

01:09:42 - 01:09:45
他會不會在刑法上被判定成無責任能力?

01:09:45 - 01:09:45
不會

01:09:46 - 01:09:46
為什麼

01:09:46 - 01:09:47
因為責任能力看兩件事

01:09:48 - 01:09:49
控制行動跟辨別是非

01:09:51 - 01:09:52
反社會人格的人

01:09:53 - 01:09:54
他有沒有能力知道什麼是對的,

01:09:54 - 01:09:54
什麼是錯的,

01:09:54 - 01:09:55
當然有能力,

01:09:56 - 01:09:57
他有沒有能力控制自己說不要去做,

01:09:58 - 01:09:58
當然有

01:09:59 - 01:10:00
只是一般人

01:10:00 - 01:10:00
人，

01:10:01 - 01:10:03
我們的屏障多了一個良知的層面。

01:10:04 - 01:10:06
反社會人格者沒有這個屏障，

01:10:06 - 01:10:07
他比較容易走歪。

01:10:08 - 01:10:11
可是他要用理智去控制，說他不要去做犯罪，可不可以？

01:10:11 - 01:10:11
當然可以。

01:10:12 - 01:10:13
所以反社會人格的人，

01:10:13 - 01:10:16
通常不會被認為他責任能力有欠缺，

01:10:16 - 01:10:16
懂意思嗎？

01:10:17 - 01:10:18
所以以前我們看過一個題目，有沒有？

01:10:18 - 01:10:20
說這個人有反社會人格的傾向，

01:10:20 - 01:10:22
然後他去搶老人的小皮包，

01:10:22 - 01:10:24
還在他身上踩踏，

01:10:24 - 01:10:24
有沒有？

01:10:24 - 01:10:25
這個題目我們看過嗎，

01:10:25 - 01:10:25
對不對？

01:10:26 - 01:10:26
這一題，

01:10:26 - 01:10:29
我們不會認為說行為人責任能力是有欠缺的，

01:10:29 - 01:10:30
不會喔。

01:10:31 - 01:10:31
好,

01:10:32 - 01:10:34
然後還有那個什麼,

01:10:34 - 01:10:35
智能障礙。

01:10:35 - 01:10:37
智能障礙的人,

01:10:37 - 01:10:39
通常不是辨識能力有問題,

01:10:40 - 01:10:41
通常不是控制能力有問題，

01:10:41 - 01:10:42
是辨識能力。

01:10:43 - 01:10:45
因為有些嚴重的智能障礙者，

01:10:46 - 01:10:49
他可能沒有辦法正確地認知到一些行為的規範。

01:10:50 - 01:10:51
比如說男性的智能障礙者，

01:10:51 - 01:10:54
有些可能他性慾來了就去摸女生,

01:10:54 - 01:10:57
他沒有辦法學會說我們要尊重女生的身體,

01:10:57 - 01:10:58
不可以亂摸人家,

01:10:58 - 01:10:58
沒辦法學會,

01:10:58 - 01:10:59
有些是這樣子。

01:11:40 - 01:11:41
那我也跟你們講一個常識。

01:11:43 - 01:11:44
智能障礙者，

01:11:44 - 01:11:47
不見得外表上都顯而易見。

01:11:48 - 01:11:48
你知道嗎？

01:11:48 - 01:11:49
真的。

01:11:50 - 01:11:51
我們印象中的智能障礙者,

01:11:52 - 01:11:54
可能長得跟一般人不太一樣。

01:11:55 - 01:11:56
可能有些眼睛比較寬,

01:11:56 - 01:12:00
或者是你可能會覺得他嘴歪眼斜、流口水之類的,

01:12:00 - 01:12:02
那怎麼發現他智能障礙?

01:12:02 - 01:12:05
就發現這種人，好像邏輯思考都怪怪的，

01:12:06 - 01:12:08
講話都講得天馬行空，不切實際。

01:12:09 - 01:12:12
然後講話用的詞彙都很少見，

01:12:12 - 01:12:15
你跟他講太複雜的語句，他可能會聽不懂。

01:12:15 - 01:12:16
有些智能障礙者是這種的喔。

01:12:17 - 01:12:21
我剛講的那本書叫《不會切蛋糕的犯罪少年》，他就在講這件事。

01:12:22 - 01:12:25
你想喔，一個圓切三等份怎麼切？

01:12:26 - 01:12:27
賓士的形狀，

01:12:27 - 01:12:27
對不對？

01:12:27 - 01:12:28
三等份嘛。

01:12:29 - 01:12:32
結果這個日本的作者他就發現,

01:12:33 - 01:12:37
有些日本的學生，他們經常因為行為的問題而進出學務處。

01:12:38 - 01:12:41
後來這個輔導老師就發現，他們智能有問題，

01:12:41 - 01:12:41
為什麼？

01:12:42 - 01:12:44
國小的學童已經中高年級了喔。

01:12:45 - 01:12:48
這個老師要這個學童，你想像這是一個圓，這是一塊蛋糕，

01:12:49 - 01:12:50
你要切三等份，來你怎麼切？

01:12:52 - 01:12:53
都八九歲以上了哦。

01:12:54 - 01:12:55
他們不會切三等份欸。

01:12:55 - 01:12:57
橫切也不對，直切也不對，斜切也不會。

01:12:58 - 01:12:59
後來氣急敗壞，不切了。

01:13:40 - 01:13:42
這個就是非典型式的智能障礙者。

01:13:42 - 01:13:46
這種有些很可憐啊，因為他們的外觀看起來跟我們常人無異。

01:13:47 - 01:13:49
所以他們經常沒有被發現智能有問題。

01:13:50 - 01:13:52
然後他們就被當作一般人看待。

01:13:52 - 01:13:56
進監獄也被欺負什麼的,然後一直流連在社會跟監獄之間。

01:13:56 - 01:13:57
確實有這種人喔。

01:13:57 - 01:13:59
所以智能障礙者確實也是一種責任能力的缺陷。

01:14:00 - 01:14:01
跳一跳，他才開心。

01:14:01 - 01:14:02
書都讀不進去。

01:14:03 - 01:14:05
像這樣的小孩在19世紀。

01:14:05 - 01:14:08
當時人會說，那他就不適合讀書，就去種田。

01:14:09 - 01:14:10
可是到現在呢。

01:14:10 - 01:14:14
我們的體制，我們的醫學單位會說，這個叫做過動兒。

01:14:14 - 01:14:17
要吃個利他能，他才可以坐得下來。

01:14:17 - 01:14:18
說他這個小朋友有病。

01:14:19 - 01:14:21
你說他真的有病嗎，這個真的叫病嗎？

01:14:21 - 01:14:22
這是一個例子吧。

01:14:24 - 01:14:26
還有像比如說，我不知道同學有沒有聽說過。

01:14:27 - 01:14:29
像柯文哲不是自稱他有亞斯伯格症嗎？

01:14:30 - 01:14:32
實際上沒有不知道的，他自稱了。

01:14:32 - 01:14:34
那亞斯伯格症以前其實是病。

01:14:34 - 01:14:38
可是後來在DSM第五版之後，他就被併到自閉症光譜。

01:14:39 - 01:14:42
因為這個東西你要說他到底是病，還是只是一種人格特質。

01:14:42 - 01:14:43
太難分了啦。

01:14:43 - 01:14:49
所以這個東西後來就慢慢被移除，這個叫除病化嘛，大概就是有這樣做法。

01:14:49 - 01:14:54
還有像是，我不知道同學有沒有聽說過，在更早以前的DSM，到第200，第300。

01:14:54 - 01:14:56
當時同性戀也是病。

01:14:57 - 01:14:58
那後來也被去除掉了。

01:14:58 - 01:15:02
因為後來的人覺得喜歡同性不是什麼需要被矯正的事項。

01:15:02 - 01:15:05
所以從這一些種種我們都可以發現說，其實。

01:15:05 - 01:15:08
很多的精神疾病。

01:15:08 - 01:15:09
你說他真的是病嗎？

01:15:10 - 01:15:13
還是其實他只是一種社會不喜歡的人格特質，

01:15:13 - 01:15:14
那我們就說他有病。

01:15:14 - 01:15:16
那本書很有趣，要來講這個東西。

01:15:16 - 01:15:18
這個可以反思很多問題啦，就是說。

01:15:20 - 01:15:21
我們生理的疾病。

01:15:22 - 01:15:22
比如說肺炎。

01:15:22 - 01:15:26
肺炎我們知道它的致病體就是細菌。

01:15:26 - 01:15:28
我們照X光就說肺會白白的。

01:15:28 - 01:15:29
那個身體的疾病。

01:15:30 - 01:15:32
可是很多精神的疾病。

01:15:32 - 01:15:33
他真的是病嗎？

01:15:33 - 01:15:34
病因我們可能不知道啊。

01:15:34 - 01:15:36
甚至他會傷害別人、傷害自己嗎？可能也不會啊。

01:15:36 - 01:15:38
就只是我們不喜歡這個特質而已啊。

01:15:39 - 01:15:41
然後專家就把他貼上標籤，說他有病。

01:15:41 - 01:15:43
很多時候是這樣子，所以。

01:15:44 - 01:15:44
那本書很有趣啦。

01:15:44 - 01:15:46
那精神病大流行，有興趣可以看一看。

01:15:47 - 01:15:48
好，所以這個是我們講到

01:15:48 - 01:15:50
關於責任能力的部分。

01:15:52 - 01:15:54
甚至我有的時候有去思考一個問題，

01:15:54 - 01:15:56
就是思覺失調症啊，有些人的特徵。

01:15:56 - 01:16:00
可能是會聽到一些聲音或看到一些靈異。

01:16:00 - 01:16:00
一般人看不到的東西。

01:16:02 - 01:16:04
其實我有些時候也會在想，就是說

01:16:05 - 01:16:08
這種有些人會說他們有靈異體質嘛，對不對？

01:16:08 - 01:16:13
有靈異體質的人，他們到底是，有靈異體質，還是其實他們是有病？

01:16:14 - 01:16:17
我其實覺得，也說不定當初都有可能，對不對？

01:16:17 - 01:16:19
我不知道有沒有同學有這樣的體質啦。

01:16:19 - 01:16:21
我可以分享一下我自己的經驗。

01:16:22 - 01:16:24
我看不到，我是看不到這種東西。

01:16:24 - 01:16:26
我也聽不到什麼聲音，聽不到。

01:16:26 - 01:16:29
可是我自己的感覺就是說

01:16:30 - 01:16:35
如果這個空間裡面有一些好兄弟存在的話，我進去會覺得頭暈。

01:16:35 - 01:16:36
不是想睡覺那種感覺

01:16:37 - 01:16:40
是覺得暈，會覺得眼前的一切好像在旋轉。

01:16:40 - 01:16:44
就是會覺得這個空間怪怪的，不太想待在這邊，會有這種感覺。

01:16:44 - 01:16:46
我分享一下我的經驗。

01:16:48 - 01:16:55
兩年多前，當時補習班在我們重慶南路有做一個叫重慶教室的地方，這個你們應該沒去過，因為後來就退租了。

01:16:55 - 01:16:59
當時有一次前年四月，我去那邊錄轉學考的課程。

01:17:00 - 01:17:03
在那個重慶的二D吧，就最裡面那一間。

01:17:03 - 01:17:05
我那天覺得精神還不錯。

01:17:06 - 01:17:07
然後我進去那間教室之後

01:17:09 - 01:17:11
我就覺得怎麼整個人這麼暈

01:17:11 - 01:17:12
很不舒服，很暈。

01:17:12 - 01:17:15
我想說奇怪是我沒睡好嗎，還是我喝太甜什麼的。

01:17:15 - 01:17:19
結果我當天下課之後離開沒事啊，精神又恢復了。

01:17:19 - 01:17:21
後來我當天就，後來我就覺得

01:17:21 - 01:17:24
那間教室裡面可能有一些好兄弟。

01:17:24 - 01:17:29
然後我就跟我們同事講，以後不要再派我去那間教室一個人錄影，我真的覺得不太舒服。

01:17:30 - 01:17:33
同事也傻眼，想說我第一次聽我講這樣的話。

01:17:33 - 01:17:34
但我真的覺得

01:17:34 - 01:17:39
我那天錄轉學考的課程，可能也有勤奮的阿飄也想考法律系轉學考。

01:17:39 - 01:17:41
所以在下面聽我這個刑總的課程。

01:17:41 - 01:17:44
兩堂錄到不舒服，覺得這個人好暈。

01:17:44 - 01:17:45
這是一個例子。

01:17:45 - 01:17:47
我再講另外一個

01:17:48 - 01:17:48
呃

01:17:48 - 01:17:50
感受更明顯的例子。

01:17:50 - 01:17:51
三年前吧

01:17:51 - 01:17:57
那一天晚上，我住在高雄的一個商務旅館，因為我是高雄接臺南的課。

01:17:57 - 01:17:59
兩年前還是三年前，我有點忘記了。

01:17:59 - 01:18:00
兩三年

01:18:00 - 01:18:01
還是兩年多前啊,

01:18:01 - 01:18:04
反正啦,我住在高雄的一間商務旅館,

01:18:05 - 01:18:06
補習班安排的啦,

01:18:06 - 01:18:08
當天我一進這個旅館,進這個房間,

01:18:09 - 01:18:10
我就覺得眼前一片暈眩,

01:18:11 - 01:18:13
然後覺得,今晚可能不是隻有我一個人睡的,

01:18:13 - 01:18:14
就有這種感覺。

01:18:15 - 01:18:16
你說我會不會怕？

01:18:16 - 01:18:16
還好。

01:18:17 - 01:18:21
因為我覺得大部分的人都是善良的嘛,

01:18:21 - 01:18:23
大部分的鬼應該也是啦,我是秉持這樣的信念啦,

01:18:23 - 01:18:25
所以我不會特別覺得怕。

01:18:26 - 01:18:30
所以當時我就覺得說,怎麼有點暈,今天晚上可能有人陪我睡,

01:18:30 - 01:18:31
我當時這樣想。

01:18:32 - 01:18:35
我記得當天晚上我睡到一半的時候啊，我覺得床在抖。

01:18:36 - 01:18:37
真的，我就覺得有人在抖我的床，

01:18:38 - 01:18:40
那種感覺很明顯，就覺得有人在抖我的床。

01:18:40 - 01:18:42
可是我看了看去就真的只有我在睡啊，

01:18:43 - 01:18:45
是沒有別人侵入啊，就覺得我床在抖。

01:18:46 - 01:18:47
那天晚上沒有睡好。

01:18:47 - 01:18:50
啊我覺得我床在抖的時候,我心中就一直默唸,

01:18:51 - 01:18:52
我沒有要干擾你,

01:18:52 - 01:18:54
我就出差工作,

01:18:54 - 01:18:56
我隔天就走了好不好,不要煩我

01:18:56 - 01:18:57
我心中這樣想。

01:18:58 - 01:18:58
好。

01:18:59 - 01:19:01
隔天我到臺南班，

01:19:01 - 01:19:03
我們臺南班啊，那個成功教室，後來也退租了。

01:19:04 - 01:19:05
成功教室用的是無線麥克風。

01:19:06 - 01:19:10
我在那間教室上課上了很多年都沒事。

01:19:11 - 01:19:14
那天啊，無線麥克風一直出問題，

01:19:14 - 01:19:16
一直有雜音，一直收不到訊號。

01:19:17 - 01:19:19
我問他們同事說，昨天有這樣嗎？

01:19:19 - 01:19:20
沒有。

01:19:20 - 01:19:22
別的老師用也沒事。

01:19:22 - 01:19:26
而且成功二樓的教室我用了好多年都沒事，就那一天，

01:19:26 - 01:19:28
對，就那一天，麥克風一直收不到訊號。

01:19:29 - 01:19:31
然後我就想到我之前有一個同事，

01:19:31 - 01:19:33
他之前說他卡到陰。

01:19:33 - 01:19:38
他卡到陰的時候的特徵就是來補習班上課的時候，無線麥克風的收訊都會一直出問題。

01:19:39 - 01:19:39
對，所以，

01:19:40 - 01:19:47
我那天就想，可能是前一天晚上有不好的東西干擾我的磁場，造成我那天無線麥克風的收訊發生了一些問題，

01:19:47 - 01:19:48
這讓我印象很深刻。

01:19:49 - 01:19:51
對啊，所以你說看得到鬼的人，

01:19:52 - 01:19:53
他到底是思覺失調症，

01:19:54 - 01:19:59
還是其實他有一些特殊的體質，接收到，能接收到一些我們日常看不到的東西。

01:20:00 - 01:20:00
就是我覺得鬼的存在我是可以接受的啊。

01:20:03 - 01:20:07
就好像WiFi的電波我們看不到，但我們的手機就可以接收啊。

01:20:07 - 01:20:09
也許鬼就是這樣的存在吧，我覺得有可能吧。

01:20:09 - 01:20:12
所以你要說有靈體質的人他是有病，還是其實這個是他的特殊能力？

01:20:15 - 01:20:16
也或許兩個都有。

01:20:16 - 01:20:18
有些人真的有特殊能力，有些人是真的有病，我不知道啦。

01:20:18 - 01:20:22
我覺得有可能啦，所以一點生活的心得分享給各位，那

01:20:24 - 01:20:26
至少我今天站在這邊教室我是沒有暈暈的感覺啦。

01:20:26 - 01:20:27
所以各位可以安心的上課啦。

01:20:27 - 01:20:29
應該應該比較不會有問題。

01:20:30 - 01:20:37
所以之前對啊,之前我也去以前看房子的時候,我也會稍微感覺一下有沒有暈啊,沒有啊,沒有才可以買這樣子啊。

01:20:38 - 01:20:43
甚至有時候遇到一些有問題的人,我也有這種感覺。

01:20:43 - 01:20:47
像有一次我在臺南的街上,我遇到那個廟會的繞境。

01:20:47 - 01:20:49
啊我跟神轎對到眼。

01:20:49 - 01:20:53
我也是覺得好像被一個東西打下來，眼前就一片暈啊。

01:20:53 - 01:20:56
所以神轎裡面可能有些東西跟我磁場不太對，也有可能吧。

01:20:57 - 01:20:58
好了，廢話不多說。

01:20:58 - 01:21:00
接下來201。

01:21:02 - 01:21:03
我們來看第二大點。

01:21:03 - 01:21:04
原因自由行為。

01:21:05 - 01:21:07
整個刑責考試最常出現的就是這個東西。

01:21:08 - 01:21:09
原因自由行為。

01:21:10 - 01:21:10
好，這是什麼意思啊？

01:21:12 - 01:21:14
我們一個人有沒有責任能力，以什麼時候為準？

01:21:15 - 01:21:16
行為時，行為時為準。

01:21:17 - 01:21:23
所以如果，有個人他在行為當下，因為思覺失調症的關係，殺人。

01:21:25 - 01:21:30
後來我們發現審判時，他的精神疾病康復了。

01:21:30 - 01:21:31
了。

01:21:31 - 01:21:33
後來有沒有康復不重要。

01:21:33 - 01:21:37
重點是如果我們證明，如果我們能證明他在行為的當下，

01:21:38 - 01:21:41
真的有思覺失調症的話，

01:21:41 - 01:21:42
那他就是無責任能力，知道嗎？

01:21:42 - 01:21:44
所以我們先把握這個原則。

01:21:44 - 01:21:49
責任能力的有無，我們以行為時來做判斷，OK嗎？行為時判斷，好。

01:21:51 - 01:21:52
那我們講喔，責任能力的有無，

01:21:52 - 01:21:57
我們以行為時，行為當下來判斷的話，接下來的問題就出現了。

01:22:00 - 01:22:03
行為當下判斷責任能力。

01:22:04 - 01:22:05
那如果有一個人，

01:22:06 - 01:22:07
他原本責任能力沒有缺陷,

01:22:08 - 01:22:12
他是透過可歸責於自己的方式,

01:22:12 - 01:22:14
讓自己的責任能力出現缺陷,

01:22:15 - 01:22:18
比如說這個人透過喝酒、吸毒、吸強力膠,

01:22:18 - 01:22:21
用這種方式讓自己的責任能力出現缺陷,

01:22:22 - 01:22:24
然後他再去做犯罪的行為。

01:22:25 - 01:22:27
那我們應該怎麼看待這件事？

01:22:28 - 01:22:29
難道我們要說對，

01:22:29 - 01:22:31
他就是無責任能力，所以他不成立犯罪，

01:22:32 - 01:22:33
難道我們要這樣做嗎？

01:22:33 - 01:22:34
顯然不合理，

01:22:34 - 01:22:35
對不對？

01:22:35 - 01:22:36
所以我們應該怎麼做，

01:22:37 - 01:22:39
才能讓這種人有罪，

01:22:39 - 01:22:42
又可以兼顧刑法的條文跟刑法的學理。

01:22:42 - 01:22:45
這就是我們講原因自由行為的問題。

01:22:46 - 01:22:48
好，你看下面這個案例喔。

01:22:49 - 01:22:50
A呀，為了壯膽殺B，

01:22:50 - 01:22:52
喝了一瓶金門高粱。

01:22:52 - 01:22:54
那沒有識別能力之後呢？

01:22:54 - 01:22:56
再持刀砍死B。

01:22:56 - 01:22:57
好，我們就以這個案例為例。

01:22:58 - 01:22:59
我們就來看啊，

01:22:59 - 01:23:02
原因自由行為在刑法上應該怎麼去處理。

01:23:02 - 01:23:04
處理的方式呢，

01:23:04 - 01:23:06
我們先講，這裡有兩大陣營。

01:23:06 - 01:23:08
第一個叫做構成要件模式，

01:23:09 - 01:23:11
第二個叫做例外模式。

01:23:11 - 01:23:13
我們有這兩大陣營喔。

01:23:13 - 01:23:14
構成要件模式還有例外模式。

01:23:15 - 01:23:16
這兩大陣營呢,

01:23:17 - 01:23:18
我就先來畫圖,

01:23:19 - 01:23:21
我先來講構成要件模式的部分。

01:24:58 - 01:24:59
我們就來看這個基本的案例。

01:25:00 - 01:25:03
行為人在有完全責任能力的時候

01:25:04 - 01:25:08
他透過喝高粱酒的方式讓自己陷入責任能力的欠缺

01:25:08 - 01:25:12
然後這個人再利用無責任能力的自己把被害人給砍死。

01:25:13 - 01:25:15
我們來看，什麼叫構成要件模式。

01:25:16 - 01:25:22
構成要件模式的思考，簡單講四個字，叫做前置犯情。

01:25:22 - 01:25:22
什麼意思呢？

01:25:23 - 01:25:28
你看喔，這個人他喝酒喝到爛醉之後，揮刀砍死了被害人，你看嘛

01:25:29 - 01:25:31
砍人當下可不可以定犯罪？

01:25:31 - 01:25:32
沒辦法，為什麼？

01:25:33 - 01:25:35
因為他砍人當下就沒有責任能力啊，對不對？

01:25:36 - 01:25:38
而構成要件模式的思維，你們注意聽喔，他的思維是這樣子

01:25:39 - 01:25:42
他說沒關係啊，殺人罪又不是定式犯罪。

01:25:43 - 01:25:45
我們前面講過定式跟非定式的犯罪

01:25:46 - 01:25:47
同學還記得吧？

01:25:47 - 01:25:50
定式的意思是說這種犯罪有行為方式的要求嘛

01:25:50 - 01:25:53
非定式的意思就是說這種犯罪他沒有行為方式的要求，管你用什麼行為方式

01:25:53 - 01:25:57
只要你能實現結果,那構成要件就過關,這個叫非定式

01:25:58 - 01:25:59
殺人是非定式啊,記不記得?

01:26:00 - 01:26:00
對吧?

01:26:00 - 01:26:01
對啊。

01:26:02 - 01:26:08
刀傷、槍傷、毒殺、徒手勒斃,或者是咳嗽吐痰傳染病解被害人,把這個被害人殺掉,都可以嘛

01:26:08 - 01:26:11
所以我們講，殺人是非定型式犯罪。

01:26:11 - 01:26:11
對啊。

01:26:12 - 01:26:14
所以構成要件模式的思維是這樣。

01:26:14 - 01:26:19
他說啊沒關係嘛，雖然砍人的當下行為人沒有責任能力對不對？

01:26:19 - 01:26:22
可是沒差，反正殺人是非定型式犯罪啊。

01:26:23 - 01:26:26
那我們就用他喝酒的行為，當作殺人的開始，

01:26:26 - 01:26:28
問題不就解決了嗎？

01:26:29 - 01:26:32
那所以啊你想，他喝酒的時候有沒有責任能力？

01:26:32 - 01:26:33
有啊。

01:26:33 - 01:26:36
那你就用他喝酒的行為成立殺人罪，問題就解決了。

01:26:37 - 01:26:37
對啊。

01:26:38 - 01:26:40
既然他，我們講喝酒的時候有責任能力，

01:26:41 - 01:26:42
你說蛤，喝酒成立殺人罪喔？

01:26:43 - 01:26:46
對啊，沒有錯啊，殺人又沒有行為方式的限定，

01:26:46 - 01:26:46
對不對？

01:26:47 - 01:26:48
所以，這時候啊，

01:26:48 - 01:26:52
我們確實可以用行為人喝酒的行為，

01:26:52 - 01:26:55
來讓這個行為人成立殺人罪，

01:26:55 - 01:26:57
這個是構成要件模式的思維。

01:26:58 - 01:26:59
好，那我要補充講喔，

01:27:40 - 01:27:42
有些同學會對構成要件模式提出質疑，

01:27:42 - 01:27:48
他會說，那你把殺人行為往前拉，用他喝酒的行為來成立犯罪。

01:27:49 - 01:27:51
啊可是他砍人的當下就還是沒有責任能力啊。

01:27:52 - 01:27:53
那你說怎麼解？

01:27:54 - 01:27:55
好，我說這個不是問題，為什麼？

01:27:56 - 01:27:57
因為，我舉個例子嘛。

01:27:59 - 01:27:59
好，假設喔，

01:28:00 - 01:28:00
凱

01:28:00 - 01:28:02
人當下沒有責任能力,沒關係

01:28:02 - 01:28:04
那我們就用行為人喝酒的行為

01:28:05 - 01:28:06
把這個行為當作殺人行為的開始

01:28:06 - 01:28:07
那問題就解決了

01:28:08 - 01:28:10
對不對,所以這個是構成要件模式它的思維

01:28:12 - 01:28:12
好

01:28:13 - 01:28:15
所以照構成要件模式

01:28:16 - 01:28:17
行為人什麼時候著手

01:28:19 - 01:28:19
什麼時候著手

01:28:20 - 01:28:23
那當然不是砍人啊,是什麼時候喝酒的時候啊

01:28:24 - 01:28:25
因為喝酒就殺人的開始啊,對不對

01:28:26 - 01:28:29
所以喝酒的時候就是殺人行為的著手啊

01:28:29 - 01:28:29
知道嗎

01:28:29 - 01:28:31
這是構成要件模式的思維

01:28:31 - 01:28:31
好

01:28:32 - 01:28:35
然後接著第三點，故意過失的原因自由行為

01:28:36 - 01:28:36
三

01:28:37 - 01:28:39
跟四，我們一起看

01:28:40 - 01:28:41
因為這是一體的

01:28:41 - 01:28:45
我要在這邊畫一個表格，這個表格有點大，請同學準備一個空白處把它寫下來

01:30:00 - 01:30:00
Hello.

01:32:17 - 01:32:18
我跟你們說。

01:32:18 - 01:32:24
黑板上這個表格跟左邊的圖就是構成要件模式的圖。

01:32:25 - 01:32:27
這兩者是掛在一起的。

01:32:28 - 01:32:30
也就是這個表格它不是憑空冒出來的喔。

01:32:31 - 01:32:32
這個表格怎麼來的？

01:32:33 - 01:32:37
它就是採取構成要件模式，前置犯行的必然結果。

01:32:37 - 01:32:37
我跟各位講。

01:32:38 - 01:32:40
這個表格它要求兩個東西。

01:32:40 - 01:32:42
也就是學理上說。

01:32:42 - 01:32:47
在構成要件模式之下，行為人要成立故意犯的話。

01:32:47 - 01:32:50
必須他要有兩個故意。

01:32:50 - 01:32:54
第一個叫做自陷責任能力缺陷的故意。

01:32:55 - 01:32:58
也就是故意讓自己喝醉，這個叫故意自陷責任能力缺陷的故意。

01:32:58 - 01:32:58
對不對？

01:34:00 - 01:34:00
再來講第二個故意呢，叫做

01:34:02 - 01:34:04
法益侵害的故意，行為人想利用責任能力缺陷的自己，侵害別的法益，這叫做

01:34:10 - 01:34:12
法益侵害的故意，兩個故意都有，才可以成立故意犯。

01:34:17 - 01:34:21
少了任何一個故意，最多就只能成立過失犯。

01:34:21 - 01:34:23
這個是我們所說的，這個叫做

01:34:25 - 01:34:28
這個叫做呢，雙重故意。

01:34:29 - 01:34:29
我再講一次。

01:34:30 - 01:34:33
這個表格當然不是憑空冒出來的。

01:34:33 - 01:34:35
這個表格怎麼來的？

01:34:35 - 01:34:38
採取構成要件模式必然的結果，為什麼？

01:34:39 - 01:34:41
這就是故意與行為同時存在的概念啊。

01:34:41 - 01:34:42
你們看一本左邊。

01:34:44 - 01:34:45
剛剛我們講這個案例。

01:34:45 - 01:34:49
行為人為了要撞膽殺人，而喝高粱酒，讓自己陷入責任的缺陷。

01:34:50 - 01:34:55
然後這個人在責任的缺陷之後，再持刀砍死被害人。

01:34:56 - 01:34:58
你看嘛，依照構成要件模式。

01:34:59 - 01:35:02
該被評價成殺人的是哪一個行為？

01:35:03 - 01:35:04
喝酒，對不對？

01:35:04 - 01:35:05
是喝酒這個行為。

01:35:05 - 01:35:06
所以各位，

01:35:07 - 01:35:09
既然喝酒是殺人行為的開始的話,

01:35:10 - 01:35:12
那麼行為人在喝酒的時候，是不是要有故意？

01:35:13 - 01:35:16
不然什麼故意，你可他要想喝醉嘛。

01:35:17 - 01:35:18
第二個要想殺人嘛。

01:35:19 - 01:35:20
這樣才叫故情為始啊。

01:35:20 - 01:35:21
知道的意思吧？

01:35:21 - 01:35:22
所以我說啊,

01:35:22 - 01:35:23
這個表格,

01:35:24 - 01:35:26
我大一的時候覺得困惑，我想說奇怪是怎麼推出來的。

01:35:26 - 01:35:29
後來才意識到，原來它就是採購條件模式，本來就會得出的結論，懂嗎？

01:35:29 - 01:35:32
就故意行為時啊,所以你看嘛,兩個都故意,當然論的是故意犯。

01:35:39 - 01:35:44
如果其中有一個是過失的話,那就只能論過失犯啊,當然啊,為什麼?

01:35:44 - 01:35:45
你想嘛,我講第二種情況,

01:35:47 - 01:35:48
考試也出現過,這個行為人啊,

01:35:51 - 01:35:52
他曾經,

01:35:54 - 01:35:57
因為喝酒對別人動手，被抓去關過。

01:35:58 - 01:36:00
關出來之後，

01:36:00 - 01:36:02
他相信他的酒品有改善，

01:36:02 - 01:36:04
應該沒事了吧，他又喝酒，

01:36:04 - 01:36:06
結果誰知道他的酒品根本沒有改善。

01:36:07 - 01:36:08
他喝完酒之後,

01:36:09 - 01:36:11
這次喝完酒啊，又打人了。

01:36:12 - 01:36:13
於是我們怎麼看這樣的案例？

01:36:14 - 01:36:16
假設他又把人給打死，我們怎麼看這案例？

01:36:17 - 01:36:20
打死人的當下可不可以成立犯罪？不可以。

01:36:20 - 01:36:21
為什麼？因為就沒有責任能力啊。

01:36:22 - 01:36:22
對不對？

01:36:23 - 01:36:26
於是我們改用他喝酒的行為來成立犯罪。

01:36:26 - 01:36:27
好，那各位想這個案例。

01:36:28 - 01:36:32
曾經因為喝醉酒打人被抓去關的人，出獄了。

01:36:33 - 01:36:34
我再講一次喔,

01:36:34 - 01:36:36
他出獄之後他相信他的酒品變好了,

01:36:36 - 01:36:40
他去喝酒，結果這次喝完酒之後，又把人給打死。

01:36:40 - 01:36:40
來各位,

01:36:40 - 01:36:48
這樣的案例，如果我們要用行為人喝酒的行為，來成立殺人罪，

01:36:48 - 01:36:50
會卡住，為什麼？

01:36:50 - 01:36:53
他喝酒的當下有想到他等一下會去殺人嗎？

01:36:53 - 01:36:54
沒有，對不對？

01:36:54 - 01:36:56
所以他故意讓自己不存在於行為時啊。

01:36:57 - 01:36:59
所以他喝酒的行為怎麼論定故意殺人？

01:36:59 - 01:37:00
沒辦法啊。

01:37:01 - 01:37:02
但剛剛我講述的前提他會不會有過失？

01:37:03 - 01:37:03
會。

01:37:03 - 01:37:03
他會。

01:37:04 - 01:37:05
所以只能論什麼？過失致死。

01:37:06 - 01:37:06
知道吧？

01:37:06 - 01:37:09
所以為什麼這種案例，最後論過失？

01:37:10 - 01:37:14
因為他在喝酒的時候，就沒有法益侵害的故意啊。

01:37:14 - 01:37:15
最多過失而已啊。

01:37:15 - 01:37:17
瞭解吧？所以他這樣推來的喔。

01:37:17 - 01:37:20
第三種、第四種，類似的意思，我不多說。

01:37:21 - 01:37:22
我們來看到最下面這一種。

01:37:23 - 01:37:28
那如果行為人在自陷責任能力缺陷的當下，

01:37:28 - 01:37:31
完全沒有故意過失喔。

01:37:31 - 01:37:33
完全沒有故意過失喔。

01:37:34 - 01:37:38
也就是行為人在自陷責任能力缺陷的當下,

01:37:38 - 01:37:44
他對後面的法益侵害，完全不可預見。

01:37:44 - 01:37:47
這時候啊，我們說效果是無罪。

01:37:47 - 01:37:48
欸，為什麼？

01:37:49 - 01:37:50
我講是這樣案例。

01:37:51 - 01:37:54
好，我晚上回到家之後啊，心情很差，

01:37:54 - 01:37:56
在家裡狂喝高粱酒，

01:37:57 - 01:37:59
喝著喝著，

01:38:00 - 01:38:02
是不爽啊，陷入無責任的階段。

01:38:03 - 01:38:04
結果就在這時候。

01:38:05 - 01:38:09
突然有惡鄰居登門來對我找麻煩。

01:38:10 - 01:38:14
我開了門之後啊，一氣之下直接拿刀捅死了這個惡鄰居。

01:38:15 - 01:38:16
好，像這樣的案例喔。

01:38:17 - 01:38:18
一樣喔。

01:38:18 - 01:38:20
我砍人當下會不會成立犯罪？

01:38:20 - 01:38:22
不會，因為我沒有責任能力嘛，對不對？

01:38:22 - 01:38:24
好，於是跟我小學博士的思維是好。

01:38:24 - 01:38:26
那我們前置犯情。

01:38:26 - 01:38:28
用我喝酒的行為來成立犯罪。

01:38:29 - 01:38:34
可是這樣的案例，你要用我喝酒的行為來成立犯罪，一樣行不通啦，為什麼？

01:38:36 - 01:38:38
我自己一個人在家喝酒。

01:38:39 - 01:38:41
跟後面砍人，對應有因果關係，沒有錯。

01:38:42 - 01:38:43
你覺得客觀且可規責嗎？

01:38:44 - 01:38:47
製造法所不容許的風險，就是問題了。

01:38:48 - 01:38:48
對不對？

01:38:48 - 01:38:50
唉，我自己在家喝酒錯了嗎？

01:38:51 - 01:38:52
我想我等等會砍人嗎？

01:38:52 - 01:38:53
想不到啊。

01:38:53 - 01:38:55
我哪有製造法律所不容許的風險，對不對？

01:38:56 - 01:38:57
我有故意的嗎？

01:38:58 - 01:38:58
沒有啊。

01:38:59 - 01:39:01
所以這種案例你會發現。

01:39:01 - 01:39:02
我們講喔。

01:39:03 - 01:39:05
行為人『因』故意『使』自己喝醉。

01:39:05 - 01:39:11
可是行為人在自陷責任的能力欠缺時，對後面的法益侵害，根本沒有故意過失的情況，為什麼結論會無罪？

01:39:13 - 01:39:15
因為你會發現前置犯行也沒有用啊。

01:39:16 - 01:39:18
前置犯行到這個飲酒的行為。

01:39:19 - 01:39:20
對啦，這個行為有責任的沒有錯。

01:39:20 - 01:39:22
可是他故意過失就過不了關啊。

01:39:23 - 01:39:23
在家喝酒又沒有做錯事，怎麼會有故意過失，懂我的意思吧？

01:39:26 - 01:39:27
沒有故意啊，更不會有過失啊。

01:39:27 - 01:39:29
所以這種情況，你前置也沒用，知道吧？

01:39:31 - 01:39:32
所以為什麼我們會講，來。

01:39:34 - 01:39:35
最下面這種情形啊，我們翻過來206頁。

01:39:39 - 01:39:41
這邊就有一個專有名詞叫做麻醉狀態下的。

01:39:44 - 01:39:49
它的專有名詞叫做麻醉狀態下的情緒不法行為。

01:39:50 - 01:39:52
或者簡稱叫自醉行為，也有人這樣稱呼。

01:39:54 - 01:40:00
來，為什麼這一種麻醉狀態下的形式不法行為，行為人最後的結論是無罪。

01:40:00 - 01:40:01
對的。

01:40:02 - 01:40:04
那個不是什麼一掰出來的，不是，而是為什麼我再講一次。

01:40:05 - 01:40:07
因為你前置犯行也沒有用啊。

01:40:07 - 01:40:12
行為人在實現責任的權限的階段，他就對後面的法還沒有故意過失。

01:40:12 - 01:40:14
你抓他前行為前置有什麼用？

01:40:15 - 01:40:19
前行為是有責任的意識有沒有錯，可是構成要件就過不去了，他就沒有過失了，對不對？

01:40:20 - 01:40:23
所以這一種情況我們說結論是什麼？

01:40:23 - 01:40:26
無罪，知道嗎？構成要件模式必然會推出這個結果。

01:40:27 - 01:40:28
好。

01:40:28 - 01:40:29
再來。

01:40:31 - 01:40:39
原因自由行為啊，如果採構成要件模式，可能會卡到第五個問題，叫做定型犯罪跟己手犯的難題。

01:40:40 - 01:40:41
我們講定型犯罪就好。

01:40:41 - 01:40:44
因為既有犯意又牽涉到後面共犯的概念了，我們講定式犯罪就好。

01:40:44 - 01:40:46
因為那個問題很類似。

01:40:48 - 01:40:49
我們看過考題就會發現。

01:40:50 - 01:40:52
考試考原因自由行為。

01:40:53 - 01:40:58
所出現的罪名，幾乎都是傷害，幾乎都是殺人。

01:40:59 - 01:41:04
幾乎沒有看過，原因自由行為的罪名是財產犯罪。

01:41:05 - 01:41:05
你知道為什麼嗎？

01:41:07 - 01:41:07
是這樣。

01:41:08 - 01:41:12
原因自由行為如果要搭配詐欺罪，事實會變得怪。

01:41:13 - 01:41:16
喝成那個樣子怎麼去欺騙別人啊？誰會信他啊？

01:41:16 - 01:41:18
這事實上不可能發生吧，對不對？

01:41:18 - 01:41:21
所以原因自由行為搭配詐欺罪，事實殊難想像。

01:41:22 - 01:41:26
可是原因自由行為搭配竊盜罪或強盜罪，可以吧？

01:41:27 - 01:41:28
可以想像吧，對不對？

01:41:29 - 01:41:31
對啊，我原本不敢去鄰居家偷東西啊。

01:41:31 - 01:41:34
我就喝了一堆高粱酒，我壯膽，然後有膽子我去偷了，可以想像啊。

01:41:35 - 01:41:38
或者比如說我就一直想搶盜我鄰居，但我沒有膽。

01:41:38 - 01:41:41
於是有一天我喝醉之後，我就有膽子拿那個刀子去搶盜他了，有可能嗎？

01:41:43 - 01:41:43
但你知道為什麼？

01:41:45 - 01:41:48
原因自由行為很少用財產犯罪作為罪名嗎？

01:41:48 - 01:41:51
因為我跟你們說財產犯罪幾乎全部都是定式犯罪。

01:41:52 - 01:41:59
構成要件模式，如果卡到定式犯罪的話，絕對會出問題。

01:41:59 - 01:42:00
好。

01:42:00 - 01:42:01
我們就以竊盜為例。

01:42:02 - 01:42:03
竊盜的行為叫什麼？

01:42:03 - 01:42:03
叫竊取,

01:42:03 - 01:42:04
對不對？

01:42:04 - 01:42:05
我們講過什麼叫竊取？

01:42:06 - 01:42:07
未經他人同意,

01:42:07 - 01:42:08
破壞財務的使用,

01:42:08 - 01:42:09
建立自己的使用,

01:42:09 - 01:42:10
這個叫竊取。

01:42:10 - 01:42:10
好,

01:42:11 - 01:42:11
那你想喔,

01:42:13 - 01:42:13
我剛剛講的案例啊,

01:42:14 - 01:42:16
我一直想去鄰居家偷東西,

01:42:16 - 01:42:17
但我沒有膽子去偷,

01:42:18 - 01:42:19
於是我狂喝高粱酒,

01:42:19 - 01:42:21
喝到無責任能力之後,

01:42:21 - 01:42:23
我再去鄰居家偷東西。

01:42:23 - 01:42:24
來,

01:42:24 - 01:42:25
這樣的案例,

01:42:25 - 01:42:26
我們看黑板這個圖,

01:42:27 - 01:42:28
我偷東西的當下一樣,

01:42:29 - 01:42:29
沒有責任能力

01:42:30 - 01:42:30
不成立犯罪，

01:42:30 - 01:42:31
對不對？

01:42:31 - 01:42:31
好，

01:42:31 - 01:42:32
那你前置犯行，

01:42:33 - 01:42:34
前置到我喝酒的時候，

01:42:35 - 01:42:36
會變怎樣？

01:42:37 - 01:42:38
我在家喝酒的行為，

01:42:39 - 01:42:41
成立竊盜罪？

01:42:41 - 01:42:42
越聽越怪，

01:42:42 - 01:42:43
越聽越詭異。

01:42:43 - 01:42:44
對吧？

01:42:44 - 01:42:46
你說我在家喝酒成立竊盜罪喔？

01:42:47 - 01:42:47
不會吧。

01:42:48 - 01:42:49
喝酒叫竊取喔？

01:42:49 - 01:42:51
這就定式犯罪的問題啊。

01:42:51 - 01:42:53
因為殺人罪不會有這個問題嘛,

01:42:53 - 01:42:54
殺人傷害不會有,

01:42:54 - 01:42:55
因為殺人傷害叫非定式犯罪。

01:42:57 - 01:42:57
沒有人說什麼叫殺人,

01:42:58 - 01:42:58
什麼叫傷害啊,

01:42:58 - 01:43:21
所以你隨便前置

01:43:21 - 01:43:40
是OK啊

01:43:40 - 01:43:41
沒有問題啊。

01:43:41 - 01:43:42
可是,

01:43:42 - 01:43:46
可是這種竊盜強盜這種定式犯罪不是欸。

01:43:47 - 01:43:49
他就是有嚴格行為方式的限定。

01:43:49 - 01:43:51
你前置完還怎麼論罪？

01:43:52 - 01:43:53
喝酒就不是竊盜啊，

01:43:53 - 01:43:53
對不對？

01:43:54 - 01:43:55
所以定式犯罪，

01:43:55 - 01:43:56
遇到這種構成要件模式。

01:43:57 - 01:43:58
應該說構成要件模式遇到這種犯罪,

01:43:59 - 01:44:00
它就是沒辦法前置,

01:44:00 - 01:44:02
為了犯罪而讓自己變成那個狀態,

01:44:03 - 01:44:03
這種人啊,

01:44:04 - 01:44:06
我們還讓他主張責任能力缺陷抗辯的話,

01:44:07 - 01:44:09
那個等於是一種權利的濫用

01:44:09 - 01:44:11
19條不是給這種人用的

01:44:12 - 01:44:16
所以如果，有個人是故意過失讓自己變成這種狀態的話

01:44:17 - 01:44:18
這種人啊

01:44:18 - 01:44:21
根本沒有資格主張19條一二項

01:44:21 - 01:44:24
我們要例外的視為他有完全責任能力,

01:44:25 - 01:44:26
這叫例外模式,

01:44:26 - 01:44:26
懂嗎?

01:44:27 - 01:44:29
所以例外模式會覺得,

01:44:29 - 01:44:31
原因自由行為

01:44:31 - 01:44:35
它就是行為與責任能力同時存在的例外,

01:44:36 - 01:44:38
也就是我們要視為這種人怎麼樣？

01:44:39 - 01:44:41
有完全的責任能力,

01:44:41 - 01:44:42
這個叫例外模式。

01:44:42 - 01:44:43
所以啊，

01:44:44 - 01:44:45
例外模式

01:44:45 - 01:44:46
它沒有前置犯行喔

01:44:48 - 01:44:49
回到黑板上剛剛這個最初的案例

01:44:50 - 01:44:51
例外模式怎麼看這個案例？

01:44:52 - 01:44:52
就說沒關係

01:44:53 - 01:44:55
你砍人的當下雖然沒有責任能力對不對？

01:44:56 - 01:44:58
可是你是故意為了要殺人才把自己變成這樣子的啊，

01:44:59 - 01:45:01
你這種人不可以主張19條第一項啦，

01:45:01 - 01:45:03
這種抗辯不是給你這種人用的啦，

01:45:03 - 01:45:04
所以我要視為你有責任能力。

01:45:05 - 01:45:06
你還是成立犯罪

01:45:06 - 01:45:06
用什麼行為成立？

01:45:07 - 01:45:08
用後行為成立

01:45:08 - 01:45:09
就叫例外模式

01:45:09 - 01:45:10
懂嗎？

01:45:10 - 01:45:10
叫例外模式，

01:45:11 - 01:45:12
反應在法條，

01:45:12 - 01:45:13
我們來看19條第三項，

01:45:16 - 01:45:16
你看喔，

01:45:17 - 01:45:18
19條第三項說，

01:45:18 - 01:45:22
前二項規定因故意過失自行招致者，

01:45:22 - 01:45:23
不適用之。

01:45:25 - 01:45:27
我們現在的19條第三項，

01:45:27 - 01:45:28
很明顯，

01:45:28 - 01:45:29
它就是一個例外模式的立法。

01:45:31 - 01:45:33
我要跟各位導正一個觀念,

01:45:33 - 01:45:34
很多人都搞錯一件事,

01:45:34 - 01:45:34
各位,

01:45:35 - 01:45:37
19條第三項不是原因自由行為的定義,

01:45:38 - 01:45:38
不是,

01:45:39 - 01:45:42
第19條第3項它只是例外模式的法律明文而已,

01:45:43 - 01:45:43
知道嗎?

01:45:44 - 01:45:45
你要搞清楚這件事喔,

01:45:45 - 01:45:47
不然你原因自由行為的觀念整個會錯掉,

01:45:47 - 01:45:48
再講一次喔,

01:45:48 - 01:45:52
第19條第3項它不是原因自由行為的定義

01:45:52 - 01:45:52
不是喔

01:45:53 - 01:45:58
它只是例外模式的法律明文而已

01:45:58 - 01:45:58
知道嗎?

01:45:58 - 01:46:00
它只是例外模式的法律明文而已

01:46:00 - 01:46:01
而已喔。

01:46:02 - 01:46:03
好，所以各位，

01:46:04 - 01:46:06
19條第三項，

01:46:06 - 01:46:10
我們現行法似乎採的是例外模式。

01:46:11 - 01:46:13
也就是立法者的做法，他不是想前去犯行，

01:46:14 - 01:46:17
他是想直接透過法律解釋的方式,

01:46:18 - 01:46:22
直接透過法律定的方式,視為這種人有完整的責任能力,

01:46:22 - 01:46:25
讓這種人不能主張19條的一二項,

01:46:26 - 01:46:29
所以我們現行法呢,立法者比較傾向這個說法。

01:46:29 - 01:46:30
來,

01:46:31 - 01:46:32
那各位會問,

01:46:33 - 01:46:36
我剛剛不是講，這個表格怎麼來的？

01:46:37 - 01:46:39
構成要件模式而來的啊，對不對？

01:46:40 - 01:46:43
在構成要件模式之下，因為我們提前認定犯行，

01:46:44 - 01:46:48
所以必然會要求行為人在飲酒的時候，就要有這兩個故意。

01:46:49 - 01:46:51
他才能符合故意行為學的要求

01:46:51 - 01:46:52
我剛剛是不是一直這樣強調？

01:46:52 - 01:46:55
對，所以這個表格怎麼來的？從構成要件模式來的。

01:46:56 - 01:46:57
於是問題就在後面

01:46:57 - 01:47:10
那有人就會問說，

01:47:10 - 01:47:26
那所以採例外模式，

01:47:26 - 01:47:41
也會有這個表格嗎？

01:47:42 - 01:47:44
最早不會,但現在會。

01:47:45 - 01:47:50
真的,我跟你講,現在採例外模式的人,一樣會看這個表格。

01:47:51 - 01:47:52
你說蛤,

01:47:52 - 01:47:52
為什麼?

01:47:52 - 01:47:55
這個表格從例外模式推得出來嗎?可以，推得出來。

01:47:55 - 01:47:55
為什麼？

01:47:55 - 01:47:56
因為你要想，

01:47:58 - 01:48:00
怎樣的人

01:48:00 - 01:48:01
不會啊

01:48:01 - 01:48:03
我一開始又沒有想濫用這個權力，我的意思是說

01:48:04 - 01:48:06
所以這個表格是這樣

01:48:07 - 01:48:10
他在構成要件模式之下，為什麼會有這個表格

01:48:11 - 01:48:13
故意行為是必然的要求

01:48:14 - 01:48:16
在例外模式之下，也會有這個表格，為什麼

01:48:17 - 01:48:18
因為為用

01:48:20 - 01:48:22
在飲酒的時候

01:48:23 - 01:48:29
就有這兩種故意的人，他才稱得上是責任的確信抗辯的濫用

01:48:31 - 01:48:34
有這兩種故意的人，我們才能說他是濫用

01:48:34 - 01:48:36
他沒有資格主張這個抗辯

01:48:37 - 01:48:41
反之，如果他沒有這種故意，如果是最下面這種情況的話

01:48:41 - 01:48:42
那他沒有權力濫用啊

01:48:43 - 01:48:45
我們就讓他主張自由條例，有什麼問題嗎？

01:48:45 - 01:48:46
OK啊，對不對？

01:48:47 - 01:48:51
所以這個表格在例外模式要不要看？

01:48:51 - 01:48:52
要喔。

01:48:52 - 01:49:00
所以你會發現構成要件模式跟例外模式,他對於雙重故意的要求其實現在來講是

01:49:00 - 01:49:01
一樣的,懂嗎

01:49:01 - 01:49:02
其實是一樣的

01:49:03 - 01:49:04
那差別在哪裡

01:49:05 - 01:49:06
這兩種模式主要差別在哪裡

01:49:07 - 01:49:08
很簡單嘛,第一個著手嘛

01:49:09 - 01:49:11
例外模式沒有前置犯行啊

01:49:12 - 01:49:14
所以例外模式會提前認定著手？不會啊

01:49:15 - 01:49:16
你知道嗎,照構成要件模式是這樣子喔

01:49:17 - 01:49:20
我為了殺人,所以我去喝酒,把自己灌到爛醉

01:49:21 - 01:49:24
那結果爛醉之後啊,就在家裡摔東西咆哮

01:49:25 - 01:49:27
後來警察來處理,把我帶走,我殺不掉人了

01:49:29 - 01:49:31
你知道如果照告條件模式我是什麼嗎

01:49:31 - 01:49:32
殺人未遂啊

01:49:32 - 01:49:33
對我著手殺人未遂啊

01:49:34 - 01:49:35
可是如果照例外模式呢

01:49:36 - 01:49:38
當然沒有左手啊,預備殺人而已,對不對

01:49:38 - 01:49:41
所以例外模式,他不會把著手時間拉那麼前面

01:49:42 - 01:49:43
他就沒有前置犯行嘛,好,再來

01:49:45 - 01:49:48
那如果照例外模式的話,我們往後翻喔

01:49:51 - 01:49:51
第四點

01:49:52 - 01:49:56
例外模式，會不會有制式犯罪跟己手犯的難題

01:49:57 - 01:49:57
不會

01:49:58 - 01:49:59
不會，為什麼

01:49:59 - 01:50:00
他沒有

01:50:00 - 01:50:01
沒錢吃飯吸毒,

01:50:01 - 01:50:01
對不對？

01:50:02 - 01:50:06
所以喝醉酒壯膽，然後再去偷東西的人，

01:50:07 - 01:50:11
用例外模式，我們視為他那個偷東西的行為有完整的責任能力，

01:50:11 - 01:50:12
有問題嗎？

01:50:12 - 01:50:12
沒有問題啊,

01:50:12 - 01:50:13
過得去啊,

01:50:13 - 01:50:13
對不對吧?

01:50:14 - 01:50:17
所以例外模式的話，確實有這個比較好用的地方,

01:50:17 - 01:50:20
所以這是後來有些學者會採例外模式就是這樣。

01:50:21 - 01:50:23
好，那我在這邊繼續給同學這樣的觀念，

01:50:23 - 01:50:30
因為很多國考的考生對原因自由行為都存在一些誤解。

01:50:31 - 01:50:36
剛剛我說了，19條第三項它不是原因自由行為的定義，

01:50:36 - 01:50:37
不是喔，

01:50:37 - 01:50:41
它只是例外模式的法律明文。

01:50:41 - 01:50:47
所以我說啊，現在的立法者，他好像比較傾向例外模式。

01:50:48 - 01:50:49
可是我話還沒講完，

01:50:50 - 01:50:55
我接著要跟各位說的是，但構成要件模式並沒有被廢棄掉。

01:50:56 - 01:51:01
雖然現行法有第19條第3項，讓例外模式有了舞臺，

01:51:01 - 01:51:04
但不代表構成要件模式就必須被拋棄。

01:51:05 - 01:51:06
知道嗎？

01:51:06 - 01:51:08
現行法之下可不可以採構成要件模式？

01:51:08 - 01:51:09
當然可以啊。

01:51:10 - 01:51:11
構成要件模式沒有不見，

01:51:11 - 01:51:11
好嗎？

01:51:12 - 01:51:13
我常做一個比喻。

01:51:14 - 01:51:18
我們現在的筆電啊，通常不會有有線網路的插孔。

01:51:19 - 01:51:21
因為就很少用到，而且那個東西佔空間，

01:51:21 - 01:51:24
所以現在的筆電幾乎不會有有線網路的插孔。

01:51:24 - 01:51:30
你筆電要接有線網路的話，你要再接一個USB的有線網路孔，它才會有有線網路。

01:51:30 - 01:51:31
好，那各位你想喔，

01:51:31 - 01:51:36
當你的筆電接上了USB的有線網路插孔之後，

01:51:37 - 01:51:39
它可以連有線網路了。

01:51:40 - 01:51:42
那所以它原本的WiFi會不會作廢？

01:51:42 - 01:51:43
當然不會啊！

01:51:43 - 01:51:44
就兩個都有啊，

01:51:44 - 01:51:44
對吧？

01:51:45 - 01:51:47
第19條第三項也是這樣的意思。

01:51:48 - 01:51:49
我跟你們說，

01:51:50 - 01:51:53
2006年7月1號是個分水嶺。

01:51:54 - 01:51:58
在2006年的7月1號之前,

01:52:00 - 01:52:05
那時候啊,我們的學界幾乎一面倒都採用構成要件模式。

01:52:06 - 01:52:13
2006年7月1號之後,到目前為止,構成要件模式跟例外模式一半一半都有人才。

01:52:13 - 01:52:14
為什麼?

01:52:16 - 01:52:22
因為19條第三項,它是在2006年7月1號之後才定出來的。

01:52:23 - 01:52:25
它不是自古就存在喔。

01:52:25 - 01:52:28
這個條文是2006年7月1號之後才定出來的喔。

01:52:29 - 01:52:35
所以各位你想喔，為什麼在此之前學界一面倒採構成要件模式。

01:52:36 - 01:52:37
哎呀你想啊。

01:52:38 - 01:52:41
沒有19條第三項，而你說你採例外模式。

01:52:42 - 01:52:43
那不是等著被罵嗎?

01:52:44 - 01:52:45
違反罪刑法定。

01:52:46 - 01:52:48
對啊,沒有19條第三項,你怎麼裁例外模式?

01:52:49 - 01:52:53
別人一定會說,有沒有搞錯啊,我們法條沒這個例外欸。

01:52:53 - 01:52:56
他沒這個例外,你就說這是行為責任的同一例外。

01:52:57 - 01:52:59
法條沒規定欸，這不是違反罪刑法定嗎，對不對？

01:53:00 - 01:53:03
所以以前沒有人敢踩例外模式啊。

01:53:03 - 01:53:05
因為法條沒有規定，知道嗎？

01:53:05 - 01:53:08
後來2006年這個法條規定出來了。

01:53:09 - 01:53:10
欸，學者就可以採了。

01:53:11 - 01:53:13
對不對，因為現在已經有這個規定了。

01:53:13 - 01:53:15
所以知道吧，目前的學界現況是這樣。

01:53:16 - 01:53:20
再次跟各位強調，19條第三項的真諦，它只是讓例外模式有了實定法上的依據。

01:53:24 - 01:53:25
如此而已。

01:53:26 - 01:53:28
它沒有把構成要件模式封殺掉哦。

01:53:29 - 01:53:33
所以在有19條第三項的情況之下，我們可不可以繼續採用構成要件模式？

01:53:34 - 01:53:35
當然可以，那完全不是問題，知道嗎？

01:53:35 - 01:53:36
完全不是問題哦。

01:53:37 - 01:53:37
好。

01:53:38 - 01:53:40
所以這個是原因自由行為的兩大模式，先跟同學講到這邊。

01:53:42 - 01:53:44
我們先休息10分鐘，黑板不要擦。

01:53:44 - 01:53:47
黑板不要擦，因為我們等一下會講題目的寫作。

01:53:49 - 01:53:52
我們會再用黑板這個表格來說明喔，好，我們先休息10分鐘。

01:53:55 - 01:53:59
好，我們講完原因自由行為的兩大模式之後，接著我要帶你。

01:54:00 - 01:54:00
同學來看一個題目，剛剛上課前忘了叫同學先看喔。

01:54:03 - 01:54:07
我們來看到213頁，我們先來看題目，那個競合問題啊，精神病患不服藥，那個問題我們操作完題目的時候再回來看。

01:54:15 - 01:54:19
因為精神病患不服藥那個問題，法諺說好像也還沒考過吧，所以我覺得那個東西要出在國考的機率沒那麼高，我等一下最後再回來看這個東西。

01:54:24 - 01:54:27
我們先來看到213頁這一題。

01:54:27 - 01:54:31
這一題是一個原因自由行為非常典型的版本。

01:54:31 - 01:54:36
我們透過這個題目來學習怎麼寫原因自由行為。

01:54:37 - 01:54:37
以我的經驗。

01:54:39 - 01:54:41
原因自由行為的概念要理解不難。

01:54:42 - 01:54:44
大部分的同學都能正確地理解。

01:54:44 - 01:54:49
但是原因自由行為的觀念，在考卷上要寫對，這個反而不簡單。

01:54:52 - 01:54:55
因為很多同學在操作原因自由行為的時候。

01:54:55 - 01:54:59
架構都錯了，或者是掛羊頭賣狗肉，都會有這樣的問題出現。

01:55:00 - 01:55:00
我再。

01:55:00 - 01:55:06
所以我透過這個題目在黑板上寫一個大綱，讓同學瞭解原因自由行為要怎麼來寫，所以我這邊先用左邊的黑板喔。

02:00:41 - 02:00:45
左邊的第一個版本，這個是構成要件模式的寫法。

02:00:46 - 02:00:50
右邊第二個版本，那是例外模式的寫法。

02:00:50 - 02:00:55
兩個模式，我都示範一遍，讓同學知道遇到原因自由行為要怎麼寫。

02:00:55 - 02:01:03
那我也藉由這兩個寫法，來跟同學講，我平常在改同學的考卷的時候，最容易遇到同學犯的錯誤。

02:01:03 - 02:01:03
好，我們來看喔。

02:01:04 - 02:01:06
第一個來，構成要件模式怎麼寫？

02:01:07 - 02:01:10
一樣，不管你採什麼模式。

02:01:10 - 02:01:12
開頭第一個檢討的一定是什麼呢？

02:01:13 - 02:01:15
結果階段嘛，回頭砍人，對不對？

02:01:15 - 02:01:16
一定是這個行為，好，我們來看喔。

02:01:18 - 02:01:21
如果採構成要件模式的話，我們怎麼操作？

02:01:23 - 02:01:24
我們來看喔。

02:01:25 - 02:01:27
採取構成要件模式的話，第一個。

02:01:28 - 02:01:31
不管，我說不管採哪個模式都一樣嘛。

02:01:31 - 02:01:32
我們第一個要寫的一定是什麼呢？

02:01:33 - 02:01:36
搶持刀刺你的行為，好，沒有疑問喔。

02:01:36 - 02:01:38
搶持刀刺你的行為，來看喔。

02:01:39 - 02:01:44
假持刀刺你的行為，有沒有該當殺人罪？

02:01:45 - 02:01:49
好，客觀上，行為、結果、因果、歸責，有沒有都具備？

02:01:49 - 02:01:51
有，沒有疑問，對不對？

02:01:52 - 02:01:53
對啊,有砍人的行為。

02:01:54 - 02:01:55
被害人有死亡的結果。

02:01:55 - 02:01:59
中間也具有條件因果跟客觀規則都具備，沒有疑問。

02:02:00 - 02:02:04
主觀上甲在砍人的當下有沒有故意，有些同學這個地方會卡住喔。

02:02:07 - 02:02:11
有些同學會說甲都喝到爛醉的，甲還有故意嗎？

02:02:11 - 02:02:14
有，不要懷疑，好嗎？假當然有故意的。

02:02:15 - 02:02:17
有些人會說哈，喝醉的人有故意喔。

02:02:18 - 02:02:19
有，真的有。

02:02:19 - 02:02:22
不信的話，你喝醉看看。

02:02:22 - 02:02:22
真的。

02:02:23 - 02:02:24
真的啦。

02:02:24 - 02:02:27
你會想說喝醉的人怎麼會有故意？

02:02:27 - 02:02:29
會有這個疑問，那代表你沒有喝醉過。

02:02:30 - 02:02:30
真的。

02:02:30 - 02:02:32
有喝醉過就不會有這個疑問。

02:02:33 - 02:02:36
呃,有機會真的啦,你沒有喝醉過的話去試試看啦。

02:02:36 - 02:02:38
正常人應該或多或少都有這樣的經驗吧。

02:02:39 - 02:02:40
喝完酒不要開車,記得啊。

02:02:42 - 02:02:44
那,對啊,如果你沒有要開車的話,就試試看啊。

02:02:45 - 02:02:47
就多喝幾杯,當然。

02:02:50 - 02:02:52
不要超過自己身體的負荷啦。

02:02:52 - 02:02:53
這個是必然的。

02:02:53 - 02:02:55
真的啊，你有喝醉過就知道。

02:02:55 - 02:02:57
人在喝醉的時候啊。

02:02:58 - 02:03:02
呃，其實對眼前的事物是可以認知的。

02:03:02 - 02:03:04
也可以決定自己要不要做。

02:03:05 - 02:03:06
我自己的感覺啦。

02:03:07 - 02:03:08
喝多之後啊。

02:03:08 - 02:03:09
會比較口無遮攔。

02:03:11 - 02:03:12
講話會變得比較大膽。

02:03:13 - 02:03:14
做事也會變得比較大膽。

02:03:15 - 02:03:15
喝醉之後就這樣。

02:03:16 - 02:03:20
就是你平常在清醒的時候，你可能不敢講這樣的話。

02:03:21 - 02:03:23
你平常在清醒的時候，你可能不敢做這樣的事。

02:03:24 - 02:03:25
喝醉之後你膽子會變大。

02:03:26 - 02:03:27
啊，整個人啊，會變得放鬆。

02:03:28 - 02:03:30
平常不敢講的話，不敢做的事。

02:03:30 - 02:03:31
喝醉之後都敢做。

02:03:32 - 02:03:33
所以不要懷疑一個人喝醉時候的故意。

02:03:34 - 02:03:35
有，他當然會有，知道嗎？

02:03:37 - 02:03:37
他當然會有啊。

02:03:38 - 02:03:40
好，所以行為的故意應該不會有疑問。

02:03:41 - 02:03:42
接著違法性也沒有什麼問題。

02:03:42 - 02:03:44
於是我們來到罪責。

02:03:45 - 02:03:48
在罪責的部分，我們將說，這一題當中涉及到言論自由學的問題。

02:03:49 - 02:03:51
所以我們要把它構成要件模式跟另外一個模式。

02:03:52 - 02:03:53
我們要把它這兩說並列。

02:03:54 - 02:03:56
並列之後來採哪一說呢？

02:03:56 - 02:03:58
關鍵的時刻到了，我們採哪一說？

02:03:59 - 02:03:59
所以我這裡理。

02:04:00 - 02:04:00
先示範,

02:04:00 - 02:04:03
我們如果採構成要件模式怎麼寫。

02:04:03 - 02:04:04
我們看喔,

02:04:04 - 02:04:06
在這兩說之下,

02:04:06 - 02:04:09
如果我們的選擇是構成要件模式的話,

02:04:09 - 02:04:10
好,

02:04:11 - 02:04:11
那麼,

02:04:12 - 02:04:14
依照構成要件模式會怎麼樣？

02:04:15 - 02:04:15
我們講,

02:04:15 - 02:04:16
你看黑板的右邊嘛,

02:04:17 - 02:04:19
構成要件模式的想法是，

02:04:19 - 02:04:22
行為人該被評價成犯罪的行為，

02:04:23 - 02:04:24
不會是砍人，

02:04:25 - 02:04:26
而是喝酒。

02:04:26 - 02:04:28
所以照構成要件模式，

02:04:28 - 02:04:31
砍人的行為會不會成立犯罪？

02:04:31 - 02:04:32
不會。

02:04:32 - 02:04:33
這個行為他就是沒有責任能力，

02:04:34 - 02:04:35
他沒辦法成立犯罪，

02:04:35 - 02:04:35
對不對？

02:04:36 - 02:04:37
所以我們怎麼辦？

02:04:37 - 02:04:38
我們就說嘛，

02:04:38 - 02:04:39
行為一無罪。

02:04:40 - 02:04:41
於是我們只好用行為二，

02:04:42 - 02:04:47
用假借喝酒的行為來考慮這個行為可不可以被論成是殺人罪。

02:04:47 - 02:04:48
好,

02:04:48 - 02:04:49
那甲喝酒的行為,

02:04:50 - 02:04:52
行為、結果、因果規則OK都具備，都沒有問題。

02:04:53 - 02:04:54
然後啊,

02:04:54 - 02:04:56
甲喝酒的行為,

02:04:56 - 02:04:58
你要檢討的是黑板上右邊這個表格。

02:04:59 - 02:05:01
主觀上有沒有雙重故意，

02:05:01 - 02:05:02
我講的，

02:05:02 - 02:05:03
雙重故意怎麼來的？

02:05:04 - 02:05:05
它當然不是憑空冒出來的啊。

02:05:06 - 02:05:07
這個東西，

02:05:07 - 02:05:08
它就是怎麼來的？

02:05:09 - 02:05:11
它就故意與行為同時存在嘛。

02:05:11 - 02:05:15
既然你要用甲喝酒的行為當作殺人行為的開始的話，

02:05:15 - 02:05:17
那麼基於故意與行為同時存在的原則，

02:05:18 - 02:05:19
當然我們會要求說呢,

02:05:19 - 02:05:20
那甲藉喝酒的時候要殺人故意啊,

02:05:20 - 02:05:21
對不對?

02:05:21 - 02:05:22
所以依照這個表格,

02:05:23 - 02:05:24
甲藉喝酒的時候有沒有殺人故意?

02:05:25 - 02:05:25
有。

02:05:26 - 02:05:27
好,

02:05:27 - 02:05:28
違法性罪責都沒有疑問,

02:05:28 - 02:05:32
所以甲喝酒的行為成立殺人罪。

02:05:32 - 02:05:35
這是構成要件模式的寫法。

02:05:36 - 02:05:36
各位啊,

02:05:37 - 02:05:38
你看我構成要件模式的寫法,

02:05:39 - 02:05:41
完全沒有引19條第三項。

02:05:42 - 02:05:42
對,

02:05:42 - 02:05:43
沒有錯。

02:05:43 - 02:05:44
我不是漏引,

02:05:44 - 02:05:45
而是我要請各位記住這件事。

02:05:46 - 02:05:48
採構成要件模式,

02:05:48 - 02:05:50
不可以寫19條第三項。

02:05:50 - 02:05:55
因為19條第三項那是例外模式的規定。

02:05:56 - 02:05:57
其實說白的啦,

02:05:58 - 02:05:59
構成要件模式,

02:06:00 - 02:06:02
他有調整行為人的責任能力嗎?

02:06:02 - 02:06:03
其實沒有欸,

02:06:03 - 02:06:04
對不對?

02:06:04 - 02:06:07
預設條件模式的想法就是，後行為無罪，

02:06:07 - 02:06:08
沒差啊，

02:06:08 - 02:06:10
我不管你啊，我就用你前行為來論罪啊。

02:06:10 - 02:06:12
預設條件模式不就是這樣子嗎？

02:06:12 - 02:06:12
對不對？

02:06:13 - 02:06:20
所以照構成要件模式的思維，它完全不涉及行為人責任能力的調整喔。

02:06:20 - 02:06:25
所以當你採構成要件模式的時候，考卷上面就不可以出現19條第三項。

02:06:25 - 02:06:31
所以為什麼我前面會跟同學講，19條第三項它不是原因自由行為的定義。

02:06:31 - 02:06:33
它只是例外模式的法律明文。

02:06:34 - 02:06:35
因為很多人會搞錯。

02:06:35 - 02:06:38
有些人遇到原因自由行為第19條第三項就丟出來了,

02:06:39 - 02:06:39
不可以,

02:06:39 - 02:06:41
那只是例外模式的規定而已,

02:06:41 - 02:06:41
知道嗎?

02:06:42 - 02:06:43
好。

02:06:43 - 02:06:45
然後也是藉此提醒同學，

02:06:46 - 02:06:47
你在寫

02:06:47 - 02:06:50
甲喝酒的行為的時候，

02:06:50 - 02:06:52
這個行為的罪責，

02:06:53 - 02:06:55
你也不要再丟出19條第三項。

02:06:56 - 02:06:58
因為甲喝酒的時候,他當然有責任能力啊。

02:06:59 - 02:07:00
這完全不是問題啊,

02:07:00 - 02:07:01
對不對?

02:07:01 - 02:07:04
所以假喝酒的行為,本來就有責任能力。

02:07:04 - 02:07:07
這也是構成要件模式它前置犯行的意義。

02:07:07 - 02:07:08
知道吧？

02:07:08 - 02:07:11
所以這個是構成要件模式的寫法。

02:07:11 - 02:07:13
我講一個常見的錯誤版本。

02:07:14 - 02:07:22
很多同學在構成要件模式，在甲砍人的那一個結果階段的罪責啊，列了兩說之後，

02:07:22 - 02:07:25
很多同學說，我採構成要件模式。

02:07:26 - 02:07:33
結果同學說他採取條件模式之後,同學接下來的寫法是,拉出19條第三項,

02:07:33 - 02:07:41
然後說啊,依照19條第三項,行為人有雙重故意,所以我們視為這個行為有完整的責任能力,行為人成立本罪。

02:07:41 - 02:07:41
各位,

02:07:42 - 02:07:50
如果你聲稱你採取條件模式,而你在構成要件模式拉出19條第三項,說視為行為人完整的責任能力,

02:07:50 - 02:07:53
這個叫掛羊頭賣狗肉,因為這個寫法叫例外模式。

02:07:54 - 02:07:57
你要這樣寫,那你就說你採例外模式,那就沒事了。

02:07:58 - 02:08:00
你不要說你採構成要件模式,

02:08:00 - 02:08:00
我是聾還這樣寫喔。

02:08:01 - 02:08:03
這是牛頭不對馬嘴的寫法,知道嗎？

02:08:03 - 02:08:05
所以你看喔,來右邊。

02:08:06 - 02:08:08
假設你想採用例外模式怎麼寫？

02:08:09 - 02:08:09
對吧，你看。

02:08:10 - 02:08:12
假取到是以，二期離下吧。

02:08:12 - 02:08:14
都想要見好，各位準備。

02:08:14 - 02:08:15
合法性沒有問題。

02:08:15 - 02:08:17
罪責原因自由行為兩說並列。

02:08:18 - 02:08:18
其次再來。

02:08:19 - 02:08:23
採例外模式的話呢,我們會說啊,因為甲確實,他具有雙重故意。

02:08:24 - 02:08:31
所以在有雙重故意的情況之下,我們確實稱得上說的,甲在濫用責任能力欠缺性的抗辯。

02:08:32 - 02:08:34
於是我們依照19條第三項。

02:08:34 - 02:08:38
說前兩項的規定，因行為人故意過失肇事者，不適用之。

02:08:38 - 02:08:39
所以怎麼樣？

02:08:41 - 02:08:43
假如有完整的責任能力。

02:08:43 - 02:08:45
這是例外模式的寫法，是吧？

02:08:45 - 02:08:46
這是例外模式的寫法。

02:08:46 - 02:08:53
所以各位，採例外模式的話，19條第三項超重要。

02:08:54 - 02:08:56
沒有19條第三項，就沒有例外模式。

02:08:57 - 02:08:59
我剛是不是講過，沒有19條第三項的話。

02:08:59 - 02:09:01
例外模式沒有法律明文依據呢。

02:09:02 - 02:09:03
是違反罪刑法定原則呢，對不對？

02:09:03 - 02:09:06
所以各位，寫原因自由行為就注意這幾件事喔。

02:09:07 - 02:09:07
再講一遍喔。

02:09:08 - 02:09:11
第一個，19條第三項不是原因自由行為的定義。

02:09:12 - 02:09:13
它只是例外模式的明文。

02:09:14 - 02:09:16
第二個，如果你要採條件模式。

02:09:17 - 02:09:19
那你就好好的前去犯行。

02:09:19 - 02:09:27
第三個,如果你不想前去犯行,你只想拉19條第三項讓行為人例外成立犯罪的話,那那個說法就叫例外模式,好吧？

02:09:27 - 02:09:29
這幾個常見的錯誤,跟同學提醒到這邊。

02:09:33 - 02:09:33
當然我是說啦。

02:09:34 - 02:09:37
19條第三項增訂到現在也19年了。

02:09:38 - 02:09:40
那你到底要採構成要件模式，或者你要採例外模式。

02:09:41 - 02:09:42
當然都可以，沒有限定，好吧？

02:09:42 - 02:09:47
沒有說19條增訂之後就一定要採例外模式，沒有喔，沒有這個說法。

02:09:48 - 02:09:51
你要採構成要件模式，當然也還是可以，看你的選擇。

02:09:52 - 02:09:57
反正啦，架構要寫對，不要牛頭不對馬嘴，重點就在這邊。

02:09:58 - 02:09:59
OK，所以透過這個題目跟同學說。

02:10:00 - 02:10:01
這個題目應該要怎麼寫。

02:10:02 - 02:10:05
接著，我們回來看本，來看到剛剛我們沒有講的一個進階問題。

02:10:07 - 02:10:10
這個問題啊，就是我們這邊所講到，

02:10:10 - 02:10:16
精神病患不服藥，放任自己的精神病發作，算不算是原因自由行為呢？

02:10:31 - 02:10:36
這個東西以前國內的學界一直沒有人講，因為國內沒有發生這樣的案例。

02:10:37 - 02:10:43
會有人談這個問題，大概是在五年前那個鐵路殺警案發生之後，大家才意識到說，對耶，

02:10:44 - 02:10:46
如果是一個原本有病的人，

02:10:47 - 02:10:55
他有藥不吃，他有醫生不看，放任自己的精神病發作，最後他真的去侵害別人的法益了。

02:10:56 - 02:11:01
這樣的情形，我們可以說這個叫做原因自由行為嗎？

02:11:02 - 02:11:02
我舉個例子,

02:11:03 - 02:11:06
每次講這個東西啊,就要講到我的叔叔。

02:11:07 - 02:11:08
沒有錯,我的叔叔。

02:11:10 - 02:11:13
不要講到叔叔,你們就想到色色的畫面。

02:11:14 - 02:11:16
叔叔的功能不是血親性交而已,

02:11:16 - 02:11:19
叔叔在我的課程啊，會經常的出現。

02:11:21 - 02:11:23
我這個叔叔啊，是這樣喔，

02:11:24 - 02:11:26
原本我的叔叔他一直就沒有結婚。

02:11:27 - 02:11:30
原本呢，他就跟我阿公阿嬤住在永和，

02:11:31 - 02:11:34
當時他們住在那個永福橋的橋頭那邊。

02:11:35 - 02:11:36
我不知道有沒有同學住永和,

02:11:36 - 02:11:38
他們住在那個永福橋的橋頭,住在那個地方。

02:11:39 - 02:11:45
他們在那個地方啊,也住了很多年,一直相安無事。

02:11:46 - 02:11:48
後來這個事情是怎麼發展的,我跟你們講。

02:11:49 - 02:11:51
在我小一的時候,

02:11:52 - 02:11:55
聽說啊，我的叔叔有一次卡到陰。

02:11:56 - 02:11:58
聽說那個時候我叔叔去朋友家打麻將，

02:11:59 - 02:12:00
半夜

02:12:00 - 02:12:01
住在朋友家的時候啊，聽到狗在嚎叫。

02:12:04 - 02:12:05
然後看到不乾淨的東西。

02:12:06 - 02:12:10
接著呢，我的叔叔精神狀況就出問題了。

02:12:11 - 02:12:12
對，他就出問題了。

02:12:12 - 02:12:17
原本一個活潑開朗的人呢，個性180度大轉變。

02:12:18 - 02:12:19
變得易怒。

02:12:20 - 02:12:22
而且啊，很怕髒。

02:12:23 - 02:12:26
原本喜歡小孩的人，對小孩變得超沒耐心。

02:12:27 - 02:12:29
對我堂弟堂妹啊，動不動就大聲斥責。

02:12:30 - 02:12:36
當時這樣子，他聲稱他卡到陰，這個看到不乾淨的東西，卡到陰。

02:12:37 - 02:12:37
很怕髒啊。

02:12:38 - 02:12:41
他那個時候啊，一天到晚洗手。

02:12:42 - 02:12:48
沒幾個禮拜就可以把一塊肥皂洗掉,把自己的手洗到紅腫脫皮,洗到這個程度。

02:12:49 - 02:12:54
然後個性改變嘛,我記得他以前很喜歡小孩,我堂弟堂妹回去啊,叔叔都很開心。

02:12:54 - 02:12:59
結果有一次,我堂弟就那時候他很小啊,那時候堂弟大概四五歲吧。

02:13:00 - 02:13:03
打赤腳跳到叔叔的床上。

02:13:03 - 02:13:04
被我叔叔轟出去。

02:13:04 - 02:13:07
堂弟當場爆哭，奇怪這個叔叔怎麼突然變成這樣子。

02:13:07 - 02:13:08
對，沒錯。

02:13:09 - 02:13:14
我叔叔啊，聲稱他卡到陰的時候，整個人性情大變，而且變得怕髒。

02:13:15 - 02:13:22
當時，我們都覺得說，我媽、我外婆他們都覺得我叔叔應該罹患了精神病。

02:13:22 - 02:13:24
認為這個應該是強迫症。

02:13:24 - 02:13:27
我跟你們講，強迫症那是一種精神病。

02:13:28 - 02:13:33
並不是說要把書照顏色、照大小整齊地排放，那個叫做強迫症，不是好嗎。

02:13:33 - 02:13:35
那個只是大家以訛傳訛的說法。

02:13:36 - 02:13:38
並不是說有潔癖就是強迫症，沒有啦。

02:13:38 - 02:13:40
它有一個精神醫學上面的診斷基準。

02:13:40 - 02:13:42
當時我叔叔的狀況確實還蠻嚴重的。

02:13:43 - 02:13:44
他嚴重到說啊。

02:13:46 - 02:13:47
他們住永和的公寓嘛。

02:13:48 - 02:13:50
那他會在傍晚倒垃圾的時間，

02:13:50 - 02:13:54
站在樓梯間監督鄰居倒垃圾的方式。

02:13:55 - 02:13:59
如果鄰居用摸過垃圾的手去開門的話,他會下去跟鄰居吵架。

02:14:00 - 02:14:04
你怎麼那麼髒,你這個手摸過垃圾,你又去開門,這樣我們的手不是摸到你的垃圾嗎?

02:14:04 - 02:14:05
他嚴重到這種程度啊。

02:14:06 - 02:14:11
當時我們就認為說他應該是有精神病,應該是有強迫症,這個應該要透過就醫去解決。

02:14:12 - 02:14:14
但你知道嗎,他們一家人就很迷信。

02:14:14 - 02:14:18
他們就相信這個不是強迫症，他們相信我叔叔被鬼附身。

02:14:19 - 02:14:21
真的喔，他們相信我叔叔被鬼附身。

02:14:22 - 02:14:25
欸，我現在回想起這件事。

02:14:25 - 02:14:26
我是這樣覺得啦。

02:14:27 - 02:14:28
我會覺得喔。

02:14:29 - 02:14:31
人被鬼附身的觀念我可以接受。

02:14:31 - 02:14:33
我可以接受，超自然的事物我可以接受。

02:14:34 - 02:14:36
可是我不覺得一個鬼會卡在他身上那麼久。

02:14:37 - 02:14:38
卡在他身上好幾年幹什麼？

02:14:39 - 02:14:43
我看過一本書叫《靈界的譯者》，有一個筆名叫索菲亞的寫的，那本書很有趣。

02:14:44 - 02:14:52
他就說他看得到啊,他說鬼去卡一個人,鬼去卡你,一定是希望讓你不順,然後你去廟裡問事,鬼可以表達出牠的訴求,這才是鬼的目的啊。

02:14:53 - 02:14:56
那鬼去卡這個人,卡他好幾年幹嘛?

02:14:57 - 02:14:59
浪費彼此的時間沒有意義。

02:14:59 - 02:15:02
所以我相信我叔叔應該是有病,他不是什麼被鬼附身啊,我相信不是啦。

02:15:02 - 02:15:05
但他們家的人就一直相信我叔叔被鬼附身。

02:15:05 - 02:15:07
於是帶去各地拜拜。

02:15:08 - 02:15:11
甚至他們老家金門有帶去拜。

02:15:11 - 02:15:14
甚至還帶去什麼雲林哪裡、還屏東什麼的都帶去拜。

02:15:15 - 02:15:17
沒有用啊，越來越嚴重啊。

02:15:18 - 02:15:19
這病拖了五六年。

02:15:20 - 02:15:23
後來在我國二的時候，有一次我媽就跟我叔叔講，說：「蛤？」。

02:15:24 - 02:15:27
這個其實你可以試著去看身心科。

02:15:27 - 02:15:29
我媽的意思還是說啦，

02:15:30 - 02:15:32
精神病不是可恥的事。

02:15:32 - 02:15:35
精神病就好像你的大腦生病的感冒了。

02:15:36 - 02:15:37
他不可恥啊。

02:15:37 - 02:15:39
很多成功的人可能也去看過身心科啊。

02:15:39 - 02:15:40
你就試試看嘛。

02:15:41 - 02:15:42
沒有用就不要再去啦。

02:15:42 - 02:15:44
有用我們就試試看，這又不可恥，對不對，也沒有人認識你啊。

02:15:46 - 02:15:47
我叔叔被打動了。

02:15:48 - 02:15:49
真的去看欸。

02:15:49 - 02:15:52
後來吃藥啦,吃了幾個月的藥,吃了藥之後啊,大家好高興啊。

02:15:54 - 02:15:55
正直善良的叔叔回來了。

02:15:56 - 02:15:59
不再愛洗手的,心情變得溫和了。

02:16:00 - 02:16:02
又喜歡小孩了，又不吵鬧了，很棒，對不對？

02:16:03 - 02:16:06
對啊，所以什麼被鬼附身、騙人得了精神病啊，對啊。

02:16:07 - 02:16:08
就是精神病。

02:16:08 - 02:16:09
好。

02:16:10 - 02:16:12
這個正直善良的叔叔回來十年之後啊。

02:16:13 - 02:16:14
又過了十年。

02:16:15 - 02:16:18
過了十年之後，我叔叔啊，竟然自行停藥。

02:16:19 - 02:16:20
對，他自行停藥。

02:16:21 - 02:16:24
停藥之後啊，心情又變得暴躁。

02:16:24 - 02:16:26
又為了一些小事跟人家在那邊大小聲。

02:16:27 - 02:16:31
然後呢，又變得怕髒、愛洗手。

02:16:32 - 02:16:34
這個人啊，又變得怪裡怪氣的。

02:16:34 - 02:16:38
他停藥之後呢，整個人很暴躁，有一次他跟我爸他們去大賣場買東西。

02:16:39 - 02:16:41
有一臺機車擋住他的去路。

02:16:42 - 02:16:44
我叔叔啊，就拿鑰匙去把機車的坐墊刺破。

02:16:45 - 02:16:47
當他在沾沾自喜跟爸爸講這事的時候。

02:16:48 - 02:16:49
突然機車的車主回來了。

02:16:50 - 02:16:52
被逮個正著啊，我爸氣死了怎麼辦？

02:16:53 - 02:16:54
幫他弟弟賠嘛，不然怎麼辦？

02:16:54 - 02:16:56
我爸覺得很衰，怎麼遇到這種事。

02:16:56 - 02:16:58
各位你們想啊，這主要談的問題。

02:16:59 - 02:17:02
我的叔叔原本有精神病，強迫症。

02:17:02 - 02:17:04
而他也有醫師的處方藥物。

02:17:05 - 02:17:05
他可以吃。

02:17:06 - 02:17:08
有吃的話都可以有效控制病情。

02:17:08 - 02:17:14
可是他卻不吃，放任自己的精神病發作，後來去攻擊別人的殘障法益。

02:17:15 - 02:17:17
這種情況可不可以說他是原因自由行為。

02:17:18 - 02:17:20
而例外的成立犯罪。

02:17:21 - 02:17:21
當然。

02:17:22 - 02:17:26
有些人會想說很奇怪，啊他吃那個藥吃了十年，為什麼要突然停藥？

02:17:27 - 02:17:28
我們的猜測是這樣。

02:17:29 - 02:17:34
因為抗精神病的藥物啊，它會有一個副作用，會導致男性的性功能障礙。

02:17:35 - 02:17:37
原本我叔叔是單身一個人啊。

02:17:37 - 02:17:39
性功能有沒有障礙應該是沒有差了。

02:17:40 - 02:17:43
可是我的叔叔在他停藥的那一陣子。

02:17:44 - 02:17:45
他交女朋友了。

02:17:46 - 02:17:47
很可能是這個原因。

02:17:48 - 02:17:50
對，我的叔叔在那陣子呢，他交女朋友了。

02:17:51 - 02:17:54
他交了女朋友之後啊，性功能有沒有障礙？

02:17:54 - 02:17:55
當然有差啦。

02:17:56 - 02:17:56
對啊。

02:17:56 - 02:17:56
當然有差。

02:17:56 - 02:17:59
原本單身一個人沒差啦，交女朋友當然有差啦。

02:17:59 - 02:18:00
對。

02:18:00 - 02:18:02
所以他很可能是基於這個原因而停藥了。

02:18:03 - 02:18:05
我猜測可能是這樣的，基於這個原因而停藥。

02:18:06 - 02:18:09
好，所以這個是我當時的，我們當時的預測，好吧。

02:18:09 - 02:18:11
不管停藥是什麼原因啊。

02:18:11 - 02:18:12
反正我們就問有精神病的人

02:18:15 - 02:18:15
透過不吃藥

02:18:16 - 02:18:19
放任自己的精神病發作

02:18:19 - 02:18:21
然後他去侵害別人的法益

02:18:21 - 02:18:24
這種情況是原因自由行為嗎

02:18:25 - 02:18:26
那我先跟各位講結論

02:18:27 - 02:18:29
目前的學術跟實務之說啊

02:18:29 - 02:18:34
這種情況確實不會排斥原因自由行為理論適用的空間

02:18:35 - 02:18:37
只是要件通常過不去

02:18:38 - 02:18:39
知道嗎

02:18:39 - 02:18:39
結論上是這樣

02:18:39 - 02:18:42
我們並沒有排斥這種情況適用原因自由行為理論

02:18:43 - 02:18:46
只是通常這種情況它的要件會過不去

02:18:46 - 02:18:48
來，我們先看實務怎麼說哈。

02:18:50 - 02:18:52
來，實務見解的部分。

02:18:53 - 02:18:55
那個，我們看喔。

02:18:58 - 02:19:01
209頁，下面這個100年的判決。

02:19:01 - 02:19:04
他前面先講了什麼叫原因自由行為，什麼叫雙重故意。

02:19:04 - 02:19:08
好，然後接著後面倒數的第四行、第五行這邊。

02:19:09 - 02:19:10
他說啊

02:19:10 - 02:19:12
如果行為人

02:19:12 - 02:19:16
上開情狀是因為罹患精神疾病所導致

02:19:18 - 02:19:21
雖然沒有依照醫囑服用藥物或定期回診

02:19:21 - 02:19:25
行為人於精神狀態正常，就完全責任能力時

02:19:25 - 02:19:29
故意、過失、自陷責任能力欠缺的情況是有所不同

02:19:30 - 02:19:33
很難說這個是原因自由行為。

02:19:33 - 02:19:34
所以實務講了

02:19:35 - 02:19:40
精神病患不服藥，放任自己的精神病發作，然後去攻擊別人

02:19:40 - 02:19:43
實務說，這不算原因自由行為

02:19:43 - 02:19:44
對啊，實務說不算。

02:19:44 - 02:19:44
好，為什麼

02:19:46 - 02:19:47
為什麼食物沒有講，對不對

02:19:47 - 02:19:47
食物沒有講

02:19:48 - 02:19:51
所以我們就來看那學者怎麼看這個問題呢

02:19:51 - 02:19:53
對此啊，我下面整理了兩篇文章

02:19:54 - 02:19:56
薛志人老師，還有許漢黨老師。

02:19:57 - 02:20:00
這兩位老師同時都否認

02:20:00 - 02:20:01
發表的文章談這個問題,

02:20:01 - 02:20:03
但他們採的模式不一樣。

02:20:05 - 02:20:07
許志仁老師採的是構成要件模式,

02:20:08 - 02:20:10
許漢達老師採的是例外模式。

02:20:11 - 02:20:12
兩位老師不知道是不是約好,

02:20:12 - 02:20:13
不知道了,

02:20:13 - 02:20:14
他們都有寫文章,

02:20:15 - 02:20:16
論述的模式不同,

02:20:16 - 02:20:18
但結論很類似。

02:20:18 - 02:20:18
好,

02:20:18 - 02:20:22
那我們就來看構成要件模式之下會怎麼操作。

02:20:25 - 02:20:26
這一種案例啊，

02:20:26 - 02:20:29
如果照構成要件模式的話，

02:20:29 - 02:20:30
是這樣走。

02:20:31 - 02:20:31
各位，

02:20:32 - 02:20:33
我先跟各位講結論，

02:20:34 - 02:20:35
採構成要件模式，

02:20:36 - 02:20:38
這種情況沒辦法論罪，

02:20:38 - 02:20:40
最核心的原因往往是因為，

02:20:41 - 02:20:43
行為人沒有吃藥的義務。

02:20:44 - 02:20:45
這是最根本的問題。

02:20:46 - 02:20:46
我們想，

02:20:47 - 02:20:49
採構成要件模式我們要前置犯行嘛，

02:20:49 - 02:20:49
對不對？

02:20:50 - 02:20:51
所以以我叔叔為例，

02:20:52 - 02:20:54
原本他的行為是什麼呢？

02:20:55 - 02:20:56
自撞機車肇事。

02:20:57 - 02:20:58
所以我們要前置犯行啊,

02:20:59 - 02:20:59
前置到什麼時候？

02:21:00 - 02:21:02
前置到他不吃藥的那個時候,

02:21:02 - 02:21:03
不吃藥,

02:21:03 - 02:21:03
不作為嘛。

02:21:04 - 02:21:05
啊不作為要有作為義務啊,

02:21:06 - 02:21:08
啊精神病患怎麼會有義務要吃藥?

02:21:09 - 02:21:09
對啊,

02:21:09 - 02:21:11
精神病患當然不會有義務要吃藥啊,

02:21:11 - 02:21:12
瞭解吧？

02:21:13 - 02:21:14
你去醫院拿的藥，

02:21:15 - 02:21:16
啊回來之後你突然不想吃了，

02:21:17 - 02:21:17
不行喔？

02:21:18 - 02:21:18
當然可以啊。

02:21:19 - 02:21:20
拿藥來吃是你的權利啊，

02:21:20 - 02:21:22
你又沒有義務要把藥吃光，

02:21:22 - 02:21:22
對不對？

02:21:23 - 02:21:23
所以你會發現，

02:21:25 - 02:21:29
這種案例其實會有問題的點就在於說，

02:21:29 - 02:21:30
義務的問題，

02:21:31 - 02:21:31
知道嗎？

02:21:31 - 02:21:32
就是義務的問題喔，

02:21:32 - 02:21:35
所以我們來看到209頁。

02:21:36 - 02:21:38
採構成要件模式，我們前置犯行嘛。

02:21:38 - 02:21:39
所以第一個會考到什麼？

02:21:39 - 02:21:40
義務啊。

02:21:40 - 02:21:40
對啊。

02:21:40 - 02:21:41
就保證人地位啊。

02:21:42 - 02:21:42
我剛說了，

02:21:43 - 02:21:44
行為人沒有吃藥的義務，

02:21:44 - 02:21:45
這是第一個。

02:21:45 - 02:21:46
好，

02:21:46 - 02:21:47
再來第二種情況，

02:21:48 - 02:21:50
有一種情況很特殊，

02:21:50 - 02:21:51
行為人會有保證人地位。

02:21:53 - 02:21:54
比如說，

02:21:54 - 02:21:55
假設我叔叔有小孩，

02:21:56 - 02:21:56
假設的。

02:21:56 - 02:21:57
他有小孩。

02:21:58 - 02:21:58
結果啊，

02:21:59 - 02:21:59
他不吃藥。

02:22:00 - 02:22:01
精神病發作。

02:22:02 - 02:22:03
然後他把他小孩痛打一頓。

02:22:04 - 02:22:04
假設是這樣。

02:22:05 - 02:22:09
那這種情況的話，行為人確實會有吃藥的義務，為什麼？

02:22:10 - 02:22:16
因為等於是這個精神病患，他對他的小孩負有什麼呢？

02:22:16 - 02:22:16
保護義務，對不對？

02:22:17 - 02:22:19
他違反他對他小孩的保護義務嘛，瞭解我的意思吧？

02:22:19 - 02:22:22
所以這種情況的話，行為人會有義務。

02:22:23 - 02:22:24
但這很罕見啊。

02:22:24 - 02:22:29
對精神病患不吃藥，攻擊自己的家人，攻擊自己被照顧的人，這是很罕見的。

02:22:30 - 02:22:33
所以第一個來，行為人的保證地位，這就是個問題了。

02:22:34 - 02:22:35
接著往下，210頁。

02:22:37 - 02:22:40
好，來，就算保證人地位過關。

02:22:41 - 02:22:43
因果關係也會有問題。

02:22:44 - 02:22:50
你要怎麼證明行為人的不服藥不回診，跟他後面的犯行有因果關係。

02:22:51 - 02:22:53
因為我不知道同學有沒有聽過一件事。

02:22:54 - 02:22:58
抗精神病的藥物，對A有用，不見得對B也會有用。

02:22:59 - 02:23:03
因為那種藥物其實真的很看個人啊，看個人的體質。

02:23:03 - 02:23:11
就像我後來來教補習班之後，我才聽，我才知道，原來有這麼多人在吃SSRI的藥物，就是那種抗憂鬱的藥物。

02:23:11 - 02:23:13
我以前不知道，後來才知道，原來其實我認識還蠻多學員都有在吃的。

02:23:15 - 02:23:19
那我也有問他們說，因為有些學生跟我關係比較熟，他們會跟我分享。

02:23:19 - 02:23:24
我就問他們說，那你們吃這種藥，會有什麼反應，會沒有什麼副作用？

02:23:25 - 02:23:27
有些人是說不會啊，吃的時候很好啊，這個藥很棒，幫助他很大，有人這麼說。

02:23:30 - 02:23:33
但也有人跟我說，吃這個藥讓他覺得很糟糕。

02:23:34 - 02:23:37
就有人說SSRI的藥物吃的時候啊，

02:23:38 - 02:23:41
會把他的負面情緒消掉，沒有錯。

02:23:41 - 02:23:43
可是正面的情緒也被消掉了。

02:23:44 - 02:23:47
就是吃了這種藥之後，他雖然不會再感到焦慮痛苦。

02:23:48 - 02:23:50
可是他也很難再感受到快樂。

02:23:50 - 02:23:55
以往有興趣的事，以往會讓他覺得感動快樂的事，他也變得麻木。

02:23:55 - 02:23:57
就整個人像個機器人一樣，沒有任何的情緒。

02:23:58 - 02:24:00
但是不吃的話更糟糕，沒辦法治療。

02:24:00 - 02:24:00
好吃

02:24:00 - 02:24:02
又有人跟我講他會有這樣的反應

02:24:03 - 02:24:07
所以我就說，抗精神病藥物其實每個人吃下去的感覺不太一樣

02:24:08 - 02:24:10
對A有用，不代表對B有用

02:24:11 - 02:24:16
所以你說精神病患不服藥去攻擊別人，那反過來講，所以他有服藥就不會攻擊別人的嗎

02:24:17 - 02:24:19
那萬一醫師第一次開給他的藥是沒用的要怎麼辦

02:24:20 - 02:24:21
對不對，因果關係一定會有問題

02:24:21 - 02:24:22
來接著你再往下

02:24:23 - 02:24:24
好，主觀不法

02:24:25 - 02:24:28
假設客觀都過好，那主觀上他會有故意嗎

02:24:29 - 02:24:35
第一，自限責任能力缺陷的時候，他不見得有故意過失

02:24:36 - 02:24:40
因為停藥很可能是精神病的結果

02:24:41 - 02:24:47
就是他的思覺失調症發作之後，他覺得他的病好了，不需要再吃藥

02:24:48 - 02:24:51
他沒有故意過失啊

02:24:51 - 02:24:51
對不對

02:24:51 - 02:24:51
他沒有故意過失啊

02:24:51 - 02:24:52
還有

02:24:53 - 02:24:54
再來，圈圈二

02:24:56 - 02:24:58
自限責任的能力缺陷，他可能沒有故意過失

02:24:58 - 02:25:00
還有圈圈也是一樣的意思

02:25:01 - 02:25:03
一跟二我們就一起來說啦

02:25:03 - 02:25:06
行為人停藥，他就覺得他的病好了

02:25:07 - 02:25:11
所以他也不覺得他停藥之後，精神狀態會變差

02:25:12 - 02:25:16
因為他透過精神疾病的作用，他就會覺得說，我病好了，我幹嘛再吃藥

02:25:17 - 02:25:22
那就把，所以你會發現前置犯行，沒用啦，前置完還不是就那樣，對不對

02:25:23 - 02:25:24
還有

02:25:25 - 02:25:25
罪責

02:25:27 - 02:25:30
在罪責的部分

02:25:30 - 02:25:31
好,你前置犯行

02:25:32 - 02:25:36
前置到他不知道的時候,就算構成要件該當,客觀主觀都過也違法

02:25:37 - 02:25:39
那可是你前置犯行之後我就說了

02:25:39 - 02:25:43
行為人會停藥，很可能正是他思覺失調症作用的結果

02:25:44 - 02:25:47
也就是你前置到他不吃藥的那一刻

02:25:48 - 02:25:50
可是他不吃藥那刻精神病就已經發作了

02:25:51 - 02:25:52
你前置完他還是沒有責任能力啊

02:25:53 - 02:25:54
前置的也沒用,對不對

02:25:55 - 02:25:57
還有,最後一個問題,叫期待可能性

02:25:58 - 02:25:59
你知道嗎

02:25:59 - 02:26:00
那種知覺

02:26:00 - 02:26:01
有些治療症的治療藥物,

02:26:01 - 02:26:03
有些吃下去那個作用會很強烈。

02:26:04 - 02:26:07
可能不見得是整個人變得麻木什麼的，而是有...

02:26:07 - 02:26:09
有些人吃的那種藥，

02:26:10 - 02:26:10
是會發抖，

02:26:10 - 02:26:11
是會漏尿。

02:26:11 - 02:26:12
是會大小便失禁。

02:26:13 - 02:26:14
所以你說，

02:26:15 - 02:26:17
這個人會有吃藥的期待可能性嗎？

02:26:18 - 02:26:20
他為了要讓自己精神疾病獲得控制，

02:26:21 - 02:26:22
你要求他要吃那種藥。

02:26:23 - 02:26:25
吃到讓自己喪失人性尊嚴的藥,

02:26:26 - 02:26:27
你/妳也必須要吃,

02:26:27 - 02:26:27
會是這樣嗎?

02:26:28 - 02:26:31
行為人是不是會有吃藥的期待可能性的問題?

02:26:31 - 02:26:31
對啊。

02:26:31 - 02:26:32
所以你會發現，

02:26:33 - 02:26:34
走構成要件模式，

02:26:34 - 02:26:35
重重關卡。

02:26:36 - 02:26:37
從保證人地位，

02:26:38 - 02:26:40
到故意過失。

02:26:41 - 02:26:42
到前置犯行就可能沒用，

02:26:42 - 02:26:43
對不對？

02:26:43 - 02:26:44
對啊，所以我說，

02:26:45 - 02:26:46
這種案件照構成要件模式，

02:26:47 - 02:26:49
你要說他是原因自由行為。

02:26:50 - 02:26:51
不是絕對沒有空間，

02:26:52 - 02:26:53
只是關卡太多了，

02:26:53 - 02:26:55
很容易到一半就卡關，

02:26:55 - 02:26:55
知道吧？

02:26:56 - 02:26:57
好，那相對的如果採例外模式呢？

02:26:58 - 02:27:25
例外模式的關卡

02:27:25 - 02:27:40
沒那麼多

02:27:40 - 02:27:41
但還是很難過,

02:27:41 - 02:27:42
為什麼?

02:27:42 - 02:27:44
你看看第192頁這邊。

02:27:45 - 02:27:48
採例外模式的話,會要求三個要件。

02:27:48 - 02:27:49
來，第一個

02:27:49 - 02:27:50
停藥的行為

02:27:51 - 02:27:52
引起結果行為當下責任能力障礙

02:27:53 - 02:27:53
這是第一個。

02:27:54 - 02:27:54
第二個，

02:27:54 - 02:27:56
停藥的時候，行為人具完全責任能力。

02:27:57 - 02:27:58
還有第三個，

02:27:58 - 02:27:59
停藥的時候啊，

02:28:00 - 02:28:00
的個案，硬恐怕都是過不去的，懂嗎？

02:28:03 - 02:28:04
所以我才會說結論。

02:28:05 - 02:28:11
這種案例，要走原因自由行為，讓行為人成立犯罪，不是一定不可能。

02:28:11 - 02:28:16
只是非常非常的艱難，以至於學說大多數案例都過不去，懂嗎？

02:28:16 - 02:28:17
目前的就大概是這樣子喔。

02:28:19 - 02:28:23
好，所以這個問題呢，我就跟各位簡單講到這邊。

02:28:26 - 02:28:29
接著來，我們來看到罪責後面兩個小東西。

02:28:30 - 02:28:33
好，這個講完，今天大概也差不多結束了，我們剩10分鐘嘛。

02:28:33 - 02:28:35
接著是214頁，我們來看到不法意識。

02:28:37 - 02:28:38
好，不法意識。

02:28:39 - 02:28:40
什麼叫不法意識？

02:28:41 - 02:28:47
行為人知不知道自己的行為是違法的，這個叫不法意識。

02:28:49 - 02:28:51
所以啊，不法意識是指什麼？

02:28:51 - 02:28:54
行為人對法違犯的誤認。

02:28:55 - 02:29:00
這件事情其實犯法，但行為人不覺得這件事犯法。

02:29:00 - 02:29:02
他還覺得自己的行為是合法的。

02:29:02 - 02:29:06
這樣的情況叫做不法意識的欠缺。

02:29:06 - 02:29:07
瞭解啊。

02:29:07 - 02:29:13
明明這件事情是犯法的，可是行為人呢，卻覺得這個行為是合法的。

02:29:15 - 02:29:18
其實啊，不法意識的欠缺，通常是學識認定的問題。

02:29:19 - 02:29:23
我們講啊，本國人對普通刑法的犯罪，很少會發生不法意識的欠缺。

02:29:24 - 02:29:26
不法意識的欠缺容易發生在什麼呢？

02:29:27 - 02:29:28
比如發生在組織違法事由。

02:29:29 - 02:29:31
比如發生在附屬刑法。

02:29:31 - 02:29:33
或者發生在外國人身上，通常都是這樣子。

02:29:36 - 02:29:37
好。

02:29:37 - 02:29:42
那不法意識的欠缺，具體情況會有下面這些名詞。

02:29:43 - 02:29:47
這些東西喔，如果要考選擇題的同學你要注意。

02:29:47 - 02:29:49
因為選擇題喜歡考你這個名詞的區辨。

02:29:50 - 02:29:53
不管是司律一試，或者是那種四等的選擇題都會考。

02:29:54 - 02:29:57
那如果是那種三等申論，這個這個反而還好。

02:29:58 - 02:29:59
就聽得懂就好。

02:29:59 - 02:29:59
好。

02:30:00 - 02:30:00
我們講，

02:30:00 - 02:30:01
不法意識的欠缺，

02:30:01 - 02:30:02
依照類型來講，

02:30:02 - 02:30:04
會分成下面幾類。

02:30:05 - 02:30:08
第一個叫做禁止錯誤跟容許錯誤。

02:30:09 - 02:30:11
這個東西每次那個奪榜班都一堆人問我說到底什麼意思,

02:30:11 - 02:30:12
什麼叫禁止錯誤,

02:30:12 - 02:30:13
什麼叫容許錯誤,

02:30:13 - 02:30:13
是這樣啦。

02:30:14 - 02:30:16
同樣都是行為人對法規範的誤認。

02:30:17 - 02:30:20
如果行為人是對刑法分則規範的誤認，

02:30:21 - 02:30:22
也就是說，

02:30:22 - 02:30:24
這個行為會成立犯罪。

02:30:25 - 02:30:28
可是行為人卻不覺得這個行為是有罪的。

02:30:28 - 02:30:31
這叫做禁止錯誤。

02:30:32 - 02:30:33
比如說外國人來臺灣吸大麻，

02:30:33 - 02:30:36
他不覺得吸毒是犯法的。

02:30:37 - 02:30:38
這個叫做禁止錯誤，

02:30:38 - 02:30:42
行為人對分則禁止規範的不知、誤認。

02:30:44 - 02:30:46
相對來講什麼叫做容許錯誤？

02:30:47 - 02:30:54
容許錯誤是指說行為人對阻卻違法事由的法律界限發生的誤認。

02:30:54 - 02:30:55
比如說，

02:30:56 - 02:30:58
我以為我逮到小偷之後啊，

02:30:58 - 02:31:00
可以痛打他一頓。

02:31:00 - 02:31:02
這也是法律賦予我的權利。

02:31:02 - 02:31:04
這叫做容許誤差。

02:31:04 - 02:31:06
你說蛤為什麼會有這樣的名字？

02:31:06 - 02:31:07
因為你想嘛,

02:31:08 - 02:31:09
刑法分則的罪名,

02:31:09 - 02:31:11
它是在跟人民講說這些是你不能做。

02:31:12 - 02:31:13
它叫禁止規範。

02:31:14 - 02:31:16
所以對那個規範不知叫做禁止錯誤。

02:31:17 - 02:31:17
那我們是不是講過，

02:31:18 - 02:31:19
阻卻違法事由。

02:31:19 - 02:31:22
它是在跟人民講這些事你可以做。

02:31:22 - 02:31:23
它叫容許規範嘛,

02:31:23 - 02:31:25
所以行為人對那個東西不知,

02:31:25 - 02:31:27
它就叫做容許錯誤。

02:31:28 - 02:31:28
就這樣來的。

02:31:29 - 02:31:33
容許錯誤又叫做間接的禁止錯誤。

02:31:33 - 02:31:35
有沒有覺得很煩很昏？

02:31:35 - 02:31:36
沒有錯，

02:31:36 - 02:31:38
那第一次學法律的同學到這邊就爆炸了，

02:31:38 - 02:31:40
想說這這什麼東西啊。

02:31:41 - 02:31:42
我也很苦惱,

02:31:42 - 02:31:43
我不能不教啊,

02:31:43 - 02:31:44
今年警特的選擇題就考這個東西啊。

02:31:45 - 02:31:45
對啊,

02:31:46 - 02:31:47
當初還有同學覺得我教太難,

02:31:47 - 02:31:48
沒有啊,

02:31:48 - 02:31:49
選擇題就真的考這個東西啊。

02:31:49 - 02:31:50
所以,

02:31:51 - 02:31:53
這個叫做禁止錯誤跟容許錯誤。

02:31:54 - 02:31:54
欸,

02:31:54 - 02:31:57
容許錯誤你不要跟容許構成要件錯誤搞錯喔。

02:31:58 - 02:31:58
各位，

02:32:00 - 02:32:03
我以為這個人是小偷要偷我的東西，

02:32:03 - 02:32:04
所以我踹倒他，

02:32:04 - 02:32:08
後來發現他根本沒有要偷我的東西，他只是想看我的手機。

02:32:09 - 02:32:10
我誤認事實，

02:32:10 - 02:32:13
這叫容許構成要件錯誤，知道吧？

02:32:13 - 02:32:15
啊我抓到真的小偷，

02:32:15 - 02:32:17
我以為我踹他三腳也OK，

02:32:18 - 02:32:20
我以為法律允許我這麼做。

02:32:20 - 02:32:22
這叫容許錯誤,

02:32:22 - 02:32:24
記得一個是誤認事實，一個是誤認法律。

02:32:25 - 02:32:28
我以為我有某種權利,

02:32:28 - 02:32:31
這是誤認什麼？法律，知道嗎？

02:32:31 - 02:32:33
權利不是事實喔。

02:32:34 - 02:32:34
瞭解吧？

02:32:35 - 02:32:36
對啊，權利當然不是事實啊。

02:32:36 - 02:32:40
權利是我們人類想像出來的東西，它不是事實，OK喔。

02:32:42 - 02:32:43
好，這第一組。

02:32:43 - 02:32:45
第二組是禁止跟誡命。

02:32:46 - 02:32:47
禁止作用在作為犯,

02:32:48 - 02:32:50
戒命作用在不作為犯,簡單講這個意思。

02:32:51 - 02:32:54
因為禁止,因為我們講,一般刑法分則的規定,

02:32:54 - 02:32:58
它是跟人民講說你不可以殺人,你不可以偷東西,你不可以去侵犯別人,

02:32:59 - 02:33:00
這個叫禁止違犯,

02:33:00 - 02:33:03
跟人民講這些事你不準做，這個叫禁止違犯。

02:33:04 - 02:33:04
相對的，

02:33:06 - 02:33:08
那個不作為犯，

02:33:09 - 02:33:12
不作為犯，他背後在跟人民講什麼？

02:33:12 - 02:33:14
你應該有所作為。

02:33:15 - 02:33:18
那個嬰兒在哭，保姆在旁邊滑手機。

02:33:19 - 02:33:22
法規範的意思是，該去餵小孩了吧。

02:33:23 - 02:33:25
這個叫什麼？誡命規範。

02:33:26 - 02:33:27
你應該做某些事，誡命規範。

02:33:28 - 02:33:32
所以呢，不打一射的欠缺在作為犯，我們叫禁止[redacted]誤。

02:33:33 - 02:33:35
在不作為犯叫做誡命錯誤。

02:33:36 - 02:33:36
好,

02:33:37 - 02:33:39
最後第三個，什麼叫包攝錯誤？

02:33:41 - 02:33:46
包攝錯誤，我們都戲稱啊，刑法學得不好的人就會犯。

02:33:46 - 02:33:47
包攝錯誤。

02:33:47 - 02:33:48
包攝錯誤是這樣喔,

02:33:49 - 02:33:51
知道法規範的存在,

02:33:52 - 02:33:56
可是卻不知道自己的行為該當這一條法律,

02:33:56 - 02:33:57
這個叫包攝錯誤。

02:33:58 - 02:33:59
比如說,

02:34:00 - 02:34:02
一般常舉毀損的例子。

02:34:04 - 02:34:05
你看人家養了一隻鳥。

02:34:06 - 02:34:11
那你看到鳥被關在鳥籠啊,你會想說奇怪哦,鳥又沒有犯罪,為什麼牠要坐牢。

02:34:11 - 02:34:13
你就把鳥籠打開,讓鳥飛走。

02:34:13 - 02:34:15
你想說多棒啊,鳥就是應該在天空飛嘛。

02:34:16 - 02:34:17
而主人告你毀損。

02:34:18 - 02:34:20
你在法庭的答辯是，沒有吧，我哪有毀損。

02:34:20 - 02:34:22
鳥又沒有死掉，這哪叫毀損。

02:34:23 - 02:34:24
這就不是錯誤啊。

02:34:24 - 02:34:26
雖然鳥沒有死掉沒有錯，可是鳥飛走就不會回來了。

02:34:27 - 02:34:27
這當然是毀損啊。

02:34:28 - 02:34:29
所以這種情況就是啊。

02:34:30 - 02:34:32
行為人，他知道毀損是犯法的。

02:34:33 - 02:34:35
他也知道他在把別人鳥放走。

02:34:36 - 02:34:39
但他卻不知道，啊，原來放別人鳥也是毀損喔。

02:34:39 - 02:34:40
瞭解吧。

02:34:40 - 02:34:43
不知道自己的行為會合於這一條法規，犯了包攝錯誤。

02:34:44 - 02:34:46
這叫做包攝錯誤啊，這個是一個例子。

02:34:46 - 02:34:47
包攝錯誤，好。

02:34:48 - 02:34:51
除此之外，我們再舉一個例子。

02:34:52 - 02:34:53
比如說啊。

02:34:53 - 02:34:55
法律系的學生。

02:34:55 - 02:34:58
開的一個推特，男學生開的一個推特。

02:34:59 - 02:35:00
那這個法律系的男學生呢。

02:35:00 - 02:35:03
在推特上面每天PO自己的屌照。

02:35:04 - 02:35:06
假設這樣，每天PO自己的屌照。

02:35:06 - 02:35:15
而這個男學生心想，我PO屌照，我又沒有拍我的屌去跟別人的性器或肛門結合，又沒有性行為，這個哪算犯罪。

02:35:16 - 02:35:19
但他不知道其實PO屌照就是猥褻物品啊。

02:35:19 - 02:35:21
猥褻物品又不見得要性交，只要露性器官當然是猥褻物品啊。

02:35:22 - 02:35:23
這也是什麼，包攝錯誤，知道嗎？

02:35:23 - 02:35:27
所以包攝錯誤就這樣，行為人他知道法規範，但是他卻不覺得自己的行為有符合這個法規範。

02:35:27 - 02:35:33
為什麼叫做包攝，包攝就含攝嘛，含攝的過程出錯嘛，對不對，這也是一種不法意識的欠缺，知道嗎？

02:35:33 - 02:35:34
這也是一種不法意識的欠缺。

02:35:34 - 02:35:35
所以我們說了。

02:35:35 - 02:35:37
不管是禁止錯誤，容許錯誤。

02:35:37 - 02:35:39
誡命錯誤或包攝錯誤，其實不管是哪一種。

02:35:40 - 02:35:44
最後的效果都是走什麼，16啊，對啊，都是走16啊。

02:35:44 - 02:35:45
那走16條就是怎麼樣？

02:35:45 - 02:35:48
看可否避免嘛，可避免的話，減刑。

02:35:48 - 02:35:50
不可避免的話呢，阻卻罪責的無力。

02:36:00 - 02:36:00
所以前面這四大類

02:36:00 - 02:36:00
我就說了,考選擇題你要會分,你要寫得出來

02:36:00 - 02:36:00
但如果是申論題的話,你沒有把握

02:36:08 - 02:36:09
那沒關係,你就以16條啊,說行為人不法意識欠缺

02:36:11 - 02:36:13
就打個迷糊仗就好了

02:36:13 - 02:36:14
真的啦

02:36:14 - 02:36:17
因為前面這四種其實你應區分，那就是現象的差異

02:36:18 - 02:36:19
那個法律上沒有實益

02:36:19 - 02:36:20
最後的法條就16條啊，對啊

02:36:23 - 02:36:25
好，所以我們就說，看可否避免

02:36:26 - 02:36:27
你說什麼叫可避免，什麼叫不可避免

02:36:28 - 02:36:30
其實就是類似有沒有過失

02:36:30 - 02:36:30
的概念啦

02:36:30 - 02:36:32
就類似這種想法

02:36:32 - 02:36:36
所以說，外國人來臺灣抽大麻這樣的案例

02:36:37 - 02:36:40
他被警察抓了，他說哈，原來西大麻是毒品啊

02:36:41 - 02:36:42
可避免還是不可避免

02:36:42 - 02:36:44
通常是可避免的啊

02:36:44 - 02:36:47
他來臺灣前為什麼不上網查一下呢，問問AI對不對

02:36:48 - 02:36:48
那怎麼樣是不可避免

02:36:49 - 02:36:50
除非AI騙他

02:36:52 - 02:36:53
或者除非他查了政府網站

02:36:54 - 02:36:55
剛好是被駭客組織入侵

02:36:56 - 02:36:58
上面還寫臺灣抽大麻剛合法化

02:36:59 - 02:37:00
除非遇到這一種

02:37:00 - 02:37:01
極端的狀況

02:37:01 - 02:37:02
否則都是可避免的，知道嗎

02:37:03 - 02:37:05
不法意識的欠缺到不可避免

02:37:05 - 02:37:06
呃，不是沒有

02:37:07 - 02:37:08
但情況會比較少見

02:37:09 - 02:37:11
因為大部分我們都會說，那你查一下不就知道了，對不對？

02:37:12 - 02:37:13
除非是專家騙他

02:37:14 - 02:37:17
或者是以這個人的知識能力，他根本沒有能力去查證

02:37:19 - 02:37:21
他沒有受過教育，他不識字之類的，除非這樣子

02:37:21 - 02:37:23
否則呢，大部分都是

02:37:24 - 02:37:25
這個可避免喔

02:37:26 - 02:37:27
好

02:37:27 - 02:37:28
那我們就說

02:37:28 - 02:37:30
這一種不法意識的欠缺，它

02:37:30 - 02:37:31
放在哪裡檢討

02:37:31 - 02:37:32
罪責，知道嗎

02:37:32 - 02:37:34
他就是放在罪責這邊做檢討

02:37:34 - 02:37:37
可避免的話，且輕罪責，不可避免的話，阻卻罪責而無罪

02:37:41 - 02:37:43
好，然後你來看到下面

02:37:43 - 02:37:46
第三點，概念比較，叫反面的不法意識欠缺

02:37:47 - 02:37:48
我們

02:37:48 - 02:37:50
前面講的不法意識欠缺都是怎麼樣

02:37:51 - 02:37:53
誤認法律有利於己

02:37:54 - 02:37:59
也就是明明自己的行為是犯罪，可是行為人卻自以為是地覺得自己無罪

02:38:00 - 02:38:00
都是這種類型。

02:38:02 - 02:38:03
反過來是什麼樣？

02:38:03 - 02:38:09
明明自己的行為是無罪的，可是行為人卻覺得他有罪。

02:38:10 - 02:38:15
比如說有個男大生，跟他在唸高中的女朋友發生了性關係。

02:38:15 - 02:38:19
他想說他女朋友才16、17也未滿18，會犯法欸。

02:38:19 - 02:38:21
隔天馬上就派出所自首。

02:38:21 - 02:38:25
結果被警察笑，說你公民課是不是沒學好，滿16就可以打炮了，你還自首什麼。

02:38:26 - 02:38:28
對啊，這種情況就是啊。

02:38:28 - 02:38:29
或者比如說。

02:38:30 - 02:38:33
因為緊急避難而侵入民宅的人。

02:38:33 - 02:38:35
他不知道有緊急避難。

02:38:35 - 02:38:39
他不知道這種阻卻違法事由，他心想我侵入別人家，早晚有一天會被抓。

02:38:39 - 02:38:40
於是他就派出所自首。

02:38:40 - 02:38:40
各位。

02:38:41 - 02:38:47
後面這種情況，明明自己的行為不犯法，可是行為人卻以為自己的行為犯法，這個叫反面的不法意識欠缺。

02:38:49 - 02:38:51
這跟罪責沒有關係哦。

02:38:51 - 02:38:53
為什麼？

02:38:53 - 02:38:53
哎呀，很簡單嘛。

02:38:53 - 02:38:59
因為跟16、17歲的合意性交，他就構成要件不該當啊。

02:38:59 - 02:39:01
有什麼好進入罪責的，對不對？

02:39:01 - 02:39:06
為了躲山豬，而緊急避難去人家庭院躲避，那就緊急避難阻卻違法了。

02:39:07 - 02:39:07
就沒了。

02:39:07 - 02:39:08
瞭解吧？

02:39:08 - 02:39:11
所以這一種類型，它跟罪責沒有關係。

02:39:12 - 02:39:14
它就是照原本犯罪的事證去判斷，瞭解吧？

02:39:14 - 02:39:15
就這樣而已。

02:39:16 - 02:39:17
好，第四點綜合整理，那個表格。

02:39:19 - 02:39:20
看懂就好。

02:39:21 - 02:39:22
不用刻意去背它，知道嗎？

02:39:22 - 02:39:24
就看得懂，瞭解名詞就好。

02:39:25 - 02:39:27
我們申論題不會考那麼無聊的東西啦。

02:39:28 - 02:39:31
頂多是選擇題，我就想你要考考選擇題的同學。

02:39:31 - 02:39:34
你要會分什麼禁止錯誤、見面錯誤、包攝錯誤什麼的，那個你要會分。

02:39:35 - 02:39:36
但申論題沒差，申論題的話。

02:39:37 - 02:39:39
你就，我就說嘛，16條嘛。

02:39:39 - 02:39:41
不法意識欠缺就好了嘛。

02:39:44 - 02:39:45
好，來，最後，219頁。

02:39:46 - 02:39:47
期待可能性。

02:39:48 - 02:39:49
我們把這個東西講完再下課。

02:39:49 - 02:39:50
這個不會到10分鐘。

02:39:52 - 02:39:54
罪責的核心概念叫做期待可能性。

02:39:55 - 02:39:56
期待可能性什麼意思？

02:39:58 - 02:39:59
期待可能性意思就是說，

02:40:00 - 02:40:03
行為人當時處在一個艱難的處境。

02:40:04 - 02:40:08
在這個處境之下，我們覺得要他不犯，要請行為人不犯罪很難。

02:40:09 - 02:40:16
所以這個時候呢，就會說行為人期待可能性降低，或者是欠缺，進而讓行為人無罪，這個叫期待可能性，你知道嗎？

02:40:17 - 02:40:21
當時的處境讓人很難不去犯罪，這個叫期待可能性的欠缺。

02:40:22 - 02:40:24
我以玉橋生活為例。

02:40:25 - 02:40:29
我以前大事的時候啊，上那個海上法，那個劉宗老師的海上法。

02:40:30 - 02:40:32
禮拜四早上一二節早八的課。

02:40:32 - 02:40:36
這課八九十個人選，因為劉老師教的很好，八九十個人選，因為你知道嗎？

02:40:37 - 02:40:40
有一天，那個寒流來又下雨。

02:40:41 - 02:40:45
早上8點10分，教室包括老師在內不到十個人。

02:40:46 - 02:40:52
老師就說，今天那麼冷又下雨，你們這幾位同學啊，還能準時到，真的不容易，來來來簽名。

02:40:53 - 02:40:56
你們這幾個人啊，將來一定可以很快考上律師，老師這樣說。

02:40:57 - 02:40:58
同學說的很有道理。

02:40:58 - 02:40:59
自制力嘛，對啊。

02:41:00 - 02:41:06
天氣那麼爛，又那麼冷，還能準時到，而且海上法也不是一個國考重要的科目，你們還能準時到，對啊。

02:41:07 - 02:41:12
老師覺得我們很棒啊，就幫我們加分啊，是就一直記到現在。

02:41:13 - 02:41:15
老師背後的想法不就是期待可能性的問題嗎？

02:41:16 - 02:41:18
這樣的天氣還要來上課，期待可能性超低。

02:41:19 - 02:41:20
對，就這種思維啊。

02:41:20 - 02:41:22
所以反應在法律上也是啊。

02:41:22 - 02:41:27
這個案例啊，是實在發生在19世紀的德國，這叫列馬託將案。

02:41:28 - 02:41:30
當時德國主要的交通工具是靠馬匹。

02:41:31 - 02:41:33
當時有個馬車夫。

02:41:33 - 02:41:37
他所駕的馬匹有怪癖，喜歡用尾巴去纏繞韁繩。

02:41:39 - 02:41:42
那結果呢，這個馬車夫就跟僱主講啊，說我的馬有問題，你幫我換一匹。

02:41:44 - 02:41:48
僱主不理他，僱主想說，馬駕不好是你的問題，要跟我屁事啊。

02:41:49 - 02:41:51
馬車夫就很，就想說怎麼辦？

02:41:52 - 02:41:53
這馬真的有怪癖，僱主不理他。

02:41:54 - 02:41:55
他總不可能不幹吧。

02:41:55 - 02:41:57
於是就硬著頭皮繼續駕那匹馬。

02:41:57 - 02:41:59
後來有一天馬的怪癖又犯了，果真。

02:42:00 - 02:42:01
跟造成車禍，各位。

02:42:02 - 02:42:03
馬車夫有沒有過失？

02:42:04 - 02:42:05
以現在的觀點。

02:42:06 - 02:42:07
公車司機。

02:42:08 - 02:42:10
發現他的車輪快要脫落。

02:42:10 - 02:42:12
他不停車也，他硬開也。

02:42:13 - 02:42:16
然後車輪真的脫落滾出去把騎士給擊落。

02:42:16 - 02:42:17
或者是有個過失。

02:42:17 - 02:42:21
那廢話當然有啊，事前都想到還硬幹，當然有過失啊，對不對。

02:42:22 - 02:42:24
可是這件後來德國的法院判這個被告無罪，為什麼。

02:42:25 - 02:42:26
無期待可能性。

02:42:27 - 02:42:32
因為德國法院的說法是，這個人就是專職的馬車夫。

02:42:32 - 02:42:35
當時沒有相，當時沒有什麼勞基法，沒有這種法制。

02:42:36 - 02:42:37
你要行為人怎麼做？

02:42:38 - 02:42:39
想像上啦。

02:42:40 - 02:42:41
你可以要行為人辭職不幹。

02:42:42 - 02:42:45
可是不可能啊，辭職不幹他怎麼維持生計？

02:42:46 - 02:42:48
他當然只能硬幹啊，不然你要他怎麼選，對不對。

02:42:48 - 02:42:51
所以這個案例就確定這個原則叫期待可能性。

02:42:51 - 02:42:52
法律不強人所難。

02:42:53 - 02:42:56
法律啊，只會要求我們人民做一般人。

02:42:56 - 02:42:58
不會要求人民去做聖人。

02:42:59 - 02:42:59
這是他的想法，知道嗎。

02:43:00 - 02:43:01
好，那反應在現行法之下。

02:43:02 - 02:43:03
現行法之下。

02:43:04 - 02:43:09
我們並沒有哪一個條文直接規定什麼叫期待可能性。

02:43:09 - 02:43:10
沒有。

02:43:10 - 02:43:15
但是我們現行法之下確實有某些條文背後所呈現的想法。

02:43:16 - 02:43:17
就跟期待可能性有關，來，比如說下面講喔。

02:43:19 - 02:43:21
防衛過當，避難過當。

02:43:21 - 02:43:22
沒有錯，所以防衛過當避難過當寫哪裡？

02:43:22 - 02:43:24
寫罪責。

02:43:26 - 02:43:28
人在這個驚慌的時候。

02:43:29 - 02:43:30
難免會手足無措。

02:43:30 - 02:43:33
主責嘛，會採取過度的攻擊手段，難免嘛，對不對。

02:43:33 - 02:43:34
還有二跟三喔。

02:43:35 - 02:43:38
涉及清楚間犯妨害司法的犯罪。

02:43:38 - 02:43:39
我爸爸殺了人了。

02:43:40 - 02:43:41
我為我爸密證。

02:43:42 - 02:43:44
我提供我的房間給我爸躲藏之類的。

02:43:46 - 02:43:47
可以減免，為什麼要殺人呢？

02:43:48 - 02:43:50
清楚卡到司法案件，想替他脫罪。

02:43:50 - 02:43:51
因為很正常人氣啊，所以可以減。

02:43:53 - 02:43:54
還有最後這個規定很有趣，196第二項喔。

02:43:56 - 02:43:59
收受偽造貨幣之後，收受後方之為行使而。

02:44:00 - 02:44:00
使方之偽為造而行使。

02:44:02 - 02:44:03
各位啊。

02:44:04 - 02:44:07
收到假鈔，你拿去銀行兌換，你知道會怎麼樣嗎？

02:44:09 - 02:44:12
銀行會把假鈔收回去，你的錢就沒了。

02:44:12 - 02:44:14
他不會發一張新的給你，廢話當然不會啊。

02:44:16 - 02:44:19
我國中的時候就有同學這樣啊，他收到500塊的假鈔。

02:44:19 - 02:44:22
他就拿去銀行，說這張好像是假的。

02:44:22 - 02:44:24
銀行說對沒錯是假的,開證明給他。

02:44:26 - 02:44:27
我同學就說,那我的500塊呢？

02:44:28 - 02:44:30
銀行說,假鈔依照規定是要沒入銷毀的哦。

02:44:31 - 02:44:32
證明在這邊,你500塊沒了。

02:44:33 - 02:44:36
我同學超氣,那天好像想要髒話連篇。

02:44:37 - 02:44:41
我相信經過這個事件，他以後遇到假鈔，再也不會拿去銀行兌換了。

02:44:42 - 02:44:43
一定的吧，對不對？

02:44:43 - 02:44:43
對啊。

02:44:45 - 02:44:52
所以一般人，除非你是一個有德性的好公民，不然像我這樣的一般人，收到假鈔會怎麼做？

02:44:52 - 02:44:54
廢話，當然拿去花掉啊，不然咧？

02:44:55 - 02:44:57
一般人不會自願承擔這個損失吧？

02:44:58 - 02:44:59
我不是什麼品德高尚的人啊，不是啊，我就是

02:45:00 - 02:45:01
是個一般人啊。

02:45:01 - 02:45:05
我國中的時候好像也收過假鈔啊，就看那個100塊好像浮水印怪怪的怎樣。

02:45:06 - 02:45:07
我怎麼做？

02:45:07 - 02:45:07
花掉啊。

02:45:07 - 02:45:11
而且我很聰明，我選擇在中午12點去合作社花掉。

02:45:11 - 02:45:12
為什麼中午12點？

02:45:12 - 02:45:17
因為合作社人最多，人滿為患，那個阿姨根本不會注意到我那個鈔票是真的還假的。

02:45:17 - 02:45:19
我就故意去隨便買個什麼豆漿還是米漿，成功了。

02:45:21 - 02:45:22
我覺得我很厲害喔。

02:45:22 - 02:45:22
對啊。

02:45:22 - 02:45:24
以前國中的時候就知道這樣做。

02:45:25 - 02:45:27
我就說我不是什麼品德高尚的，我就一般人嘛。

02:45:28 - 02:45:29
所以我說啊。

02:45:30 - 02:45:30
來看條文。

02:45:31 - 02:45:33
原本的行使偽造貨幣,他不輕,好像三年以上。

02:45:35 - 02:45:38
可是收受後方之偽造而行使,哇塞,瞬間變超輕。

02:45:39 - 02:45:41
只剩罰金刑,那個考量是什麼？

02:45:43 - 02:45:43
人性嘛。

02:45:44 - 02:45:46
一般人收到假鈔都會不甘損失都會弄掉嘛，就人性啊。

02:45:47 - 02:45:49
而且你看1960年很貼心喔。

02:45:50 - 02:45:55
196的第三項，他那個未遂犯的處罰，他只罰第一項的未稅，他沒有罰第二項的未遂。

02:45:59 - 02:45:59
所以各位啊。

02:46:01 - 02:46:03
收到假鈔拿去用。

02:46:03 - 02:46:05
用成功就既遂,對,

02:46:06 - 02:46:08
可是既遂罰得很輕,而且既遂怎麼追溯?

02:46:09 - 02:46:11
你既遂人就走了,他怎麼去追溯你,對不對?

02:46:12 - 02:46:14
啊如果當場被識破呢?

02:46:15 - 02:46:16
當場被識破是未遂沒有錯,

02:46:17 - 02:46:18
啊對啊未遂啊你罰我

02:46:18 - 02:46:19
補罪啊

02:46:20 - 02:46:21
所以收到假鈔該怎麼做知道了嗎？

02:46:22 - 02:46:24
我沒有煽惑各位違背法律喔

02:46:25 - 02:46:26
要做出良善的選擇，知道齁。

02:46:27 - 02:46:29
好,這個是跟期待可能性有關的規定。

02:46:30 - 02:46:35
最後第三點齁,可不可以用期待可能性來作為超法規的阻卻罪責事由呢?

02:46:36 - 02:46:37
這個東西以前有一些爭議,

02:46:37 - 02:46:41
啊現在的說法就是說,只有在一些比較極端的個案,

02:46:42 - 02:46:43
真的情輕法重,

02:46:44 - 02:46:45
啊你要判人家有罪,真的判不下去喔,

02:46:46 - 02:46:49
這個人好可憐喔,像什麼癩馬脫疆案,

02:46:49 - 02:46:52
那種的,或者像張麗卿老師以前舉的例子,

02:46:52 - 02:46:54
有個家庭主婦在家裡燙衣服,

02:46:55 - 02:46:57
啊燙到一半突然接到電話說先生出車禍命危,

02:46:58 - 02:46:59
嚇都嚇死了齁,

02:46:59 - 02:47:00
趕快衝去醫院,

02:47:01 - 02:47:03
結果他熨斗忘了關,把家裡給燒了。

02:47:03 - 02:47:04
類似這種案例,

02:47:05 - 02:47:06
人在驚慌失措,

02:47:06 - 02:47:10
對啊，先生命危這，瞬間失去理智的嘛，對不對？

02:47:11 - 02:47:16
大概這種情況，才有可能用無期待可能性來否定犯罪的成立。

02:47:16 - 02:47:18
否則不行啦，那個就像民法的誠信原則一樣。

02:47:19 - 02:47:22
你在民法上不可能動不動用誠信原則來說法律行為無效。

02:47:22 - 02:47:23
一樣的道理是，知道嗎？

02:47:23 - 02:47:24
極端個案才可以用吼。

02:47:25 - 02:47:26
好,所以罪責的部分,

02:47:27 - 02:47:29
我們就講到這邊吼。

02:47:29 - 02:47:33
啊實務見解是說行為人受到強暴脅迫而有生命危險的時候,

02:47:33 - 02:47:35
那個就是我們早上講的,強制避難,

02:47:36 - 02:47:37
就是那個東西,

02:47:37 - 02:47:41
所以實務是會認為說強制進行的避難是放在罪責中處理,

02:47:42 - 02:47:43
實務是會有這樣的意見。

02:47:43 - 02:47:45
那第五節的罪責形態,

02:47:45 - 02:47:46
我們上禮拜講過,

02:47:47 - 02:47:49
講誤想防衛的時候呢,這時候,那時候已經跟各位講過了齁,

02:47:50 - 02:47:53
所以罪責這個單元,我就簡單的跟各位講到這邊囉,

02:47:53 - 02:47:54
差不多就這樣子了齁。

02:47:54 - 02:47:55
好,那我們今天就上到這邊齁,

02:47:56 - 02:47:57
剩下的我們就下禮拜再說。

02:47:58 - 02:47:59
下禮拜沒有停課喔。

02:48:00 - 02:48:00
是喔，

02:48:01 - 02:48:02
因為下禮拜是罷免日，

02:48:03 - 02:48:03
對，

02:48:03 - 02:48:04
下禮拜是罷免日。

02:48:04 - 02:48:08
我有特別跟主管確認說要不要讓同學回去罷免，

02:48:08 - 02:48:09
啊，

02:48:09 - 02:48:13
可是他們就說那個不是國定應該放假的日子，

02:48:13 - 02:48:14
所以沒辦法，

02:48:14 - 02:48:15
我們只好來上課。

02:48:15 - 02:48:16
如果同學要去罷免的話,

02:48:17 - 02:48:17
就去罷免,

02:48:18 - 02:48:20
這個我不會覺得怎麼樣,

02:48:20 - 02:48:21
這是你們的公民權利,

02:48:22 - 02:48:22
懂嗎?

02:48:22 - 02:48:22
所以，

02:48:23 - 02:48:24
就這樣，

02:48:24 - 02:48:25
我們下禮拜見。